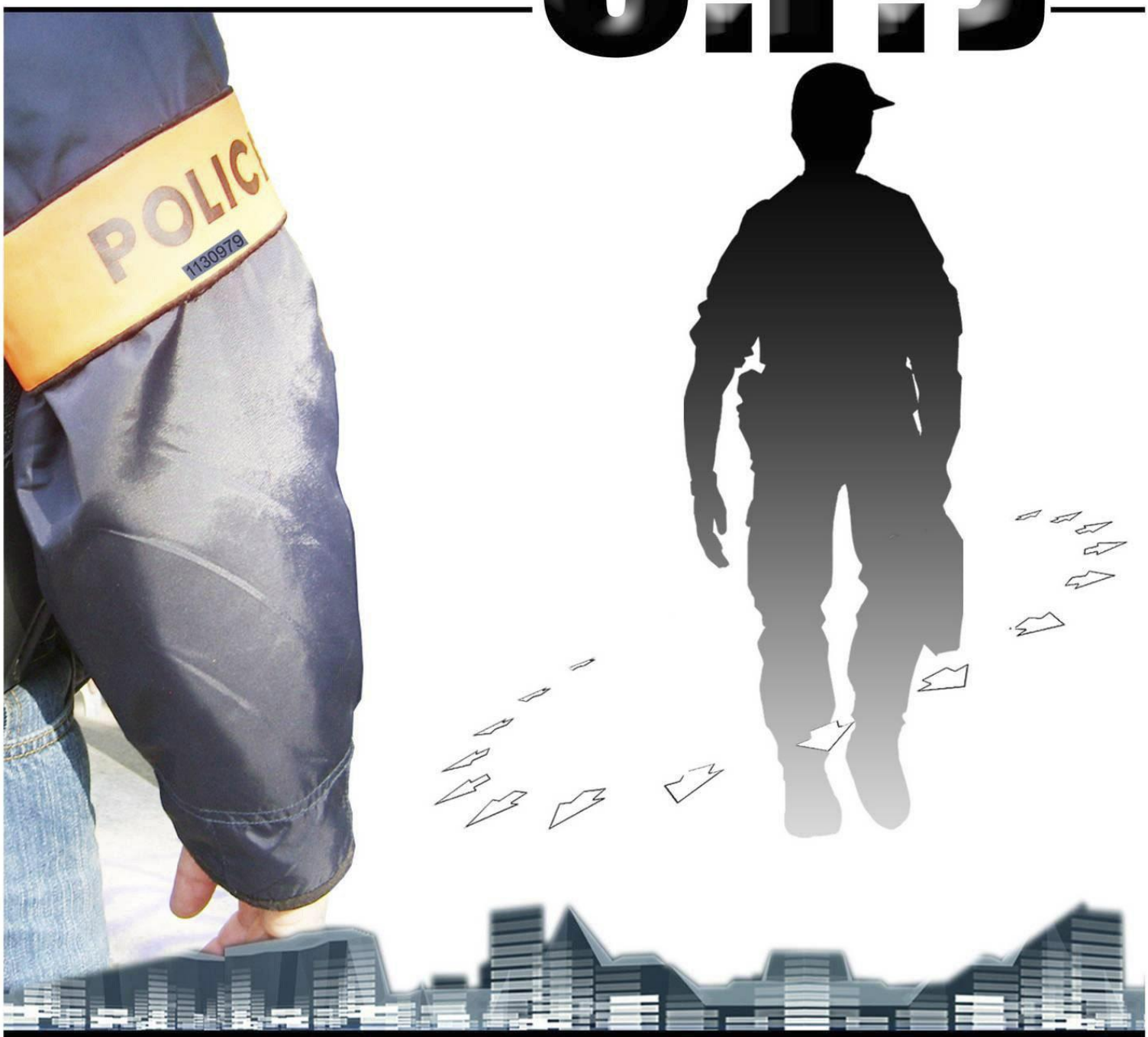
POLICE NATIONALE

ACADÉMIE DE POLICE

DOCUMENTATION

O.P.J



LES LIBERTES PUBLIQUES

Fascicule n°8

EXAMEN JUIN 2026

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION GÉNÉRALE AUX LIBERTÉS PUBLIQUES

DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN.....P. 3

NOTION DE LIBERTÉS PUBLIQUES.....P. 5

CHAPITRE 1 : LIBERTÉS PUBLIQUES ET DROITS DE L'HOMME.....P. 5
CHAPITRE 2 : LIBERTÉ ET LIBERTÉS PUBLIQUES.....P. 5
2.1 - NOTION DE LIBERTÉ.....p. 5
2.2 - NOTION DE LIBERTÉS PUBLIQUES.....p. 5

LES SOURCES DES LIBERTÉS PUBLIQUES.....P. 7

CHAPITRE 1 : ÉVOLUTION HISTORIQUE JUSQU'EN 1958.....P. 7
1.1 - LES APPORTS ANTÉRIEURS À 1789.....p. 7
1.2 - LA DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DU 26 AOÛT 1789.....p. 8
1.3 - L'ÉVOLUTION POSTÉRIEURE.....p. 9
CHAPITRE 2 : LES SOURCES ACTUELLES DES LIBERTÉS PUBLIQUES.....P. 13
2.1 - LE PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 (5ème République).....p. 13
2.2 - LES TEXTES INTERNATIONAUX.....p. 13
CHAPITRE 3 : LA VALEUR JURIDIQUE DES SOURCES DES LIBERTÉS PUBLIQUES.....P. 15

LE RÉGIME JURIDIQUE OU LA RÉGLEMENTATION ET L'AMÉNAGEMENT DES LIBERTÉS PUBLIQUES.....P. 17

CHAPITRE 1 : LES AUTORITÉS RÉGLEMENTANT LES LIBERTÉS PUBLIQUES.....P. 17
1.1 - LA COMPÉTENCE DE PRINCIPE ET LE RÔLE DU LÉGISLATEUR.....p. 17
1.2 - LE RÔLE DU POUVOIR EXÉCUTIF : LE POUVOIR RÉGLEMENTAIRE.....p. 18
CHAPITRE 2 : LES MOYENS DE RÉGLEMENTATION : L'AMÉNAGEMENT DES LIBERTÉS PUBLIQUES.....P. 22
2.1 - LE RÉGIME RÉPRESSIF.....p. 22
2.2 - LE RÉGIME PRÉVENTIF.....p. 22

GARANTIE ET PROTECTION DES LIBERTÉS

LES RECOURS JURIDICTIONNELS.....P. 27

CHAPITRE 1 : LES RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES.....P. 27
1.1 - LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS PÉNALES.....p. 27
1.2 - LA SANCTION DES ACTES ADMINISTRATIFS ILLÉGAUX.....p. 27
CHAPITRE 2 : LES RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES. P. 28
2.1 - LE RECOURS EN INDEMNITÉ.....p. 28
2.2 - LE RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR.....p. 28
2.3 - LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT DU FAIT DES LOIS.....p. 29

LES RECOURS NON JURIDICTIONNELS.....P. 31

CHAPITRE 1 : LES RECOURS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF.....P. 31

1.1 - LE RECOURS GRACIEUX.....p. 31

1.2 - LE RECOURS HIÉRARCHIQUE.....p. 31

CHAPITRE 2 : LES RECOURS A CARACTÈRE POLITIQUE.....P. 31

2.1 - LE DROIT DE PÉTITION.....p. 31

2.2 - LE REFUS D'OBÉISSANCE.....p. 31

2.3 - LA RÉSISTANCE À L'OPPRESSION.....p. 31

CHAPITRE 3 : LE DÉFENSEUR DES DROITS.....P. 32

CHAPITRE 4 : LE CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ.....P. 33

LE CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ DES LOIS.....P. 35

CHAPITRE 1 : LA PROCÉDURE DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION.....P. 35

CHAPITRE 2 : LA PROCÉDURE DE CONTRÔLE DE LA CONSTITUTION.....P. 35

CHAPITRE 3 : LE CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ DES LOIS.....P. 36

3.1 - LE CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ DES LOIS.....p. 36

3.2 - LE CONTRÔLE PAR UNE JURIDICTION CONSTITUTIONNELLE.....p. 36

3.3 - LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ.....p. 36

LES RECOURS DEVANT DES ORGANES INTERNATIONAUX.....P. 39

CHAPITRE 1 : LE COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE.....P. 39

CHAPITRE 2 : LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME.....P. 39

CHAPITRE 3 : LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE.....P. 39

LES LIBERTÉS INDIVIDUELLES ET LA VIE PRIVÉE

LA SÛRETÉ OU LIBERTÉ INDIVIDUELLE.....P. 43

CHAPITRE 1 : LA PROTECTION LÉGALE DE LA SÛRETÉ : TOUTE MESURE PRIVATIVE DE LIBERTÉ EST DÉTERMINÉE PAR LA LOI.....P. 43

1.1 - LES MESURES JUDICIAIRES PRIVATIVES DE LIBERTÉ.....p. 44

1.2 - LES MESURES ADMINISTRATIVES PRIVATIVES DE LIBERTÉ.....p. 47

CHAPITRE 2 : LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA SÛRETÉ.....P. 55

CHAPITRE 3 : LES SANCTIONS EN CAS D'ARRESTATION OU DE DÉTENTION ARBITRAIRE.....P. 55

3.1 - LES SANCTIONS PÉNALES.....p. 55

3.2 - LES SANCTIONS CIVILES (DOMMAGES - INTÉRÊTS).....p. 56

3.3 - LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES.....p. 56

CHAPITRE 4 : CONCLUSION.....P. 56

LA LIBERTÉ D'ALLER ET VENIR.....P. 57

CHAPITRE 1 : LA LIBERTÉ DE MOUVEMENT.....P. 57

1.1 - LE NATIONAL FRANÇAIS.....p. 57

1.2 - LES ÉTRANGERS.....p. 57

1.3 - LES PERSONNES ITINÉRANTES.....p. 58

CHAPITRE 2 : LE SÉJOUR.....P. 61
2.1 - LES CONDITIONS DE SÉJOUR.....p. 61
2.2 - LE TERME DU SÉJOUR.....p. 63
CHAPITRE 3 : LA POLICE DE LA CIRCULATION.....P. 65
3.1 - LA RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT.....p. 65
3.2 - LA RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION AUTOMOBILE.....p. 67
3.3 - LES RESTRICTIONS À LA CIRCULATION AUTOMOBILE.....p. 69

LE DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE.....P. 73

CHAPITRE 1 : LE RESPECT DE LA VIE PRIVÉE.....P. 73
1.1 - LA VIDÉOPROTECTION.....p. 73
1.2 - LA PROTECTION PÉNALE DE LA VIE PRIVÉE.....p. 77
1.3 - LA PROTECTION CIVILE DU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE.....p. 79
CHAPITRE 2 : LE DROIT AU SECRET DES CORRESPONDANCES.....P. 80
2.1 - LA PROTECTION PÉNALE DU DROIT AU SECRET DES CORRESPONDANCES.....p. 80
2.2 - LES EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE L'INVIOLABILITÉ DES CORRESPONDANCES.....p. 81
CHAPITRE 3 : LE DROIT AU RESPECT DU DOMICILE.....P. 83
3.1 - LA NOTION DE DOMICILE.....p. 83
3.2 - LA VIOLATION DE DOMICILE.....p. 84
3.3 - LES CAS LÉGAUX PERMETTANT AUX POLICIERS DE PÉNÉTRER DANS UN DOMICILE.....p. 84
3.4 - LE CAS PARTICULIER DE LA FOUILLE DES VÉHICULES.....p. 86

LE RESPECT DE LA PERSONNE LÉGISLATION ANTI-DISCRIMINATOIRE.P. 91

CHAPITRE 1 : LES DISCRIMINATIONS SANCTIONNÉES PAR LE CODE PÉNAL...P. 92
1.1 - LES DISCRIMINATIONS COMMISES PAR UN FONCTIONNAIRE.....p. 93
1.2 - LES DISCRIMINATIONS COMMISES PAR UN PARTICULIER.....p. 93
1.3 - LES AUTRES INFRACTIONS.....p. 93
1.4 - LES DROITS DES ASSOCIATIONS.....p. 94
CHAPITRE 2 : LES DISCRIMINATIONS SANCTIONNÉES PAR LA LOI SUR LA PRESSE.....P. 94
2.1 - LES INFRACTIONS COMMISES PAR LA VOIE DE PRESSE.....p. 94
2.2 - LE DROIT DES ASSOCIATIONS.....p. 95
CHAPITRE 3 : LES DISCRIMINATIONS SANCTIONNÉES PAR LE DROIT DU TRAVAIL.....P. 95
3.1 - LE NON-RESPECT DE L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE.....p. 95
3.2 - LES COMPORTEMENTS DISCRIMINATOIRES INTERDITS.....p. 97
3.3 - LE HARCÈLEMENT.....p. 98

LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS P. 101

CHAPITRE 1 : LE STATUT DE LA CNIL.....P. 101
1.1 - LA COMPOSITION.....p. 101
1.2 - LE FONCTIONNEMENT.....p. 101
1.3 - UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE INDÉPENDANTE.....p. 102

CHAPITRE 2 : LES MISSIONS DE LA CNIL.....P. 102
2.1 - INFORMER DES DROITS ET DES OBLIGATIONS.....p. 102
2.2 - VEILLER AU RESPECT DE LA LOI ET AUX DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES DONNÉES.....p. 102
2.3 - DÉLIVRER UN LABEL.....p. 102
2.4 - SE TENIR INFORMÉE DE L'ÉVOLUTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION.....p. 102
2.5 - PRÉSENTER DES OBSERVATIONS DEVANT TOUTE JURIDICTION.....p. 102
CHAPITRE 3 : LA PROTECTION DES DONNÉES.....P. 103
3.1 - LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE CERTAINS TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL RELEVANT DE L'ÉTAT.....p. 103
3.2 - LES DROITS DES PERSONNES SUR LEURS DONNÉES.....p. 103

LE RÉGIME DES MANIFESTATIONS.....P. 105

CHAPITRE 1 : LA RÉGLEMENTATION DE LA MANIFESTATION.....P. 105
1.1 - UNE DÉCLARATION PRÉALABLE.....p. 105
1.2 - L'INTERDICTION D'UNE MANIFESTATION.....p. 105
CHAPITRE 2 : LES SANCTIONS APPLICABLES.....P. 106
2.1 - NON-RESPECT DE LA DÉCLARATION PRÉALABLE OU DE L'INTERDICTION DE MANIFESTATION.p. 106
2.2 - INFRACTIONS POUVANT ÊTRE RETENUES LORS D'UNE MANIFESTATION.....p. 106
2.3 - LES PEINES COMPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX MANIFESTATIONS.....p. 107
2.4 - MESURES PRÉVENTIVES.....p. 108
CHAPITRE 3 : LA RÉPARATION DES DOMMAGES CAUSÉS AU COURS DES MANIFESTATIONS.....P. 109

LE RÉGIME DES ATTROUPEMENTS.....P. 111

CHAPITRE 1 : DÉFINITION DE L'ATTROUPEMENT.....P. 111
CHAPITRE 2 : LE PROCESSUS DE DISPERSION.....P. 111
2.1 - LA DÉCISION DE DISPERSION.....p. 111
2.2 - LES AUTORITÉS HABILITÉES À EXÉCUTER LES SOMMATIONS.....p. 112
2.3 - L'EXÉCUTION DES SOMMATIONS.....p. 112
2.4 - LA DISPERSION DES ATTROUPEMENTS ET L'EMPLOI DE LA FORCE.....p. 113
CHAPITRE 3 : INFRACTIONS ET SANCTIONS.....P. 114
3.1 - LA PARTICIPATION À L'ATTROUPEMENT APRÈS SOMMATIONS.....p. 114
3.2 - LA PROVOCATION À UN ATTROUPEMENT ARMÉ.....p. 114
3.3 - LA PROVOCATION À COMMETTRE CERTAINS CRIMES OU DÉLITS.....p. 114
CHAPITRE 4 : LA RÉPARATION DES DOMMAGES CAUSÉS AU COURS DES ATTROUPEMENTS.....P. 115

LA LIBERTÉ DE LA PRESSE.....P. 117

CHAPITRE 1 : LES ÉTAPES FONDAMENTALES DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE. .P. 117
1.1 - LA LIBERTÉ DE LA PRESSE AVANT LA LOI DU 29 JUILLET 1881.....p. 117
1.2 - LA LIBERTÉ DE LA PRESSE APRÈS LA LOI DU 29 JUILLET 1881.....p. 118
CHAPITRE 2 : LE CONTENU DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE.....P. 118
2.1 - L'ENTREPRISE DE PRESSE.....p. 118
2.2 - LES JOURNALISTES.....p. 120
CHAPITRE 3 : LES LIMITES À LA LIBERTÉ DE LA PRESSE.....P. 123
3.1 - LES INFRACTIONS COMMISES PAR VOIE DE PRESSE.....p. 123
3.2 - LES CONTRÔLES ET SAISIES EN MATIÈRE DE PRESSE.....p. 125

INTRODUCTION GÉNÉRALE AUX LIBERTÉS PUBLIQUES

© SDCP – Tous droits réservés

DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN

26 août 1789

PRÉAMBULE

Les représentants du peuple Français, Constitués en Assemblée Nationale,

Considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une Déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme ; afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des Citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et du bonheur de tous.

En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être suprême, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen :

ARTICLE PREMIER: Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

Art. 2: Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.

Art 3: Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

Art. 4: La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

Art. 5: La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

Art 6: La loi est l'expression de la volonté générale, tous les citoyens ont droit de concourir, personnellement ou par leurs représentants, à sa formation ; elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics selon leur capacité et sans autres distinctions que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Art. 7: Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis, mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par la résistance.

Art. 8: La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

Art. 9: Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Art. 10: Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.

Art. 11: La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus dans les cas déterminés par la loi.

Art. 12: La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

Art. 13: Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit également être répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

Art. 14: Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux- mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

Art. 15: La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

Art. 16: Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution.

Art. 17: La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

© SDCP – Tous droits réservés

NOTION DE LIBERTÉS PUBLIQUES

CHAPITRE 1 : LIBERTÉS PUBLIQUES ET DROITS DE L'HOMME

La tendance contemporaine consiste à confondre libertés publiques et droits de l'homme. Toutefois, la notion de libertés publiques revêt un caractère juridique : il s'agit, en fait, d'une catégorie de droits de l'homme insérée dans le droit positif.

Des droits dans la mesure où les individus attendent de l'État, non seulement qu'il n'y porte pas atteinte mais qu'il leur fournisse également les moyens de les mettre effectivement en œuvre (exemple : la liberté d'enseignement avec des subventions octroyées à l'enseignement privé au nom de cette liberté, pas de discrimination par l'argent) ;

Des droits reconnus par l'État, car ils régissent les rapports entre ce dernier et les individus entre eux. Ces droits sont consacrés par un texte (constitutionnel, législatif, éventuellement réglementaire) ;

Des droits bénéficiant d'une protection juridique particulière, les libertés publiques, celles qualifiées notamment de « fondamentales » connaissent un régime juridique plus favorable que les autres droits.

CHAPITRE 2 : LIBERTÉ ET LIBERTÉS PUBLIQUES

2.1 - NOTION DE LIBERTÉ

La liberté est une notion complexe qui fait appel à des domaines aussi divers que la culture, les sciences (au sens le plus global du terme), la philosophie, la politique, l'économie, etc.

La liberté est le pouvoir d'autodétermination en vertu duquel l'individu choisit lui-même son comportement personnel. Cette définition est la plus simple mais, par-là même, la plus incomplète.

2.2 - NOTION DE LIBERTÉS PUBLIQUES

La notion de libertés publiques présente deux aspects : la notion de libertés et le terme « publiques » qui indique l'intervention de l'État.

La définition des libertés publiques est donc la suivante: « Les libertés publiques sont des droits et libertés fondamentaux reconnus par l'État (c'est-à-dire consacrés par un texte constitutionnel, législatif, éventuellement réglementaire, ou une convention internationale ratifiée), dont l'exercice est réglementé et dont les atteintes sont sanctionnées. »

Ainsi donc, toutes les libertés, qu'elles intéressent les relations entre particuliers entre eux ou avec le pouvoir, sont des libertés publiques lorsque l'État en consacre le principe, en aménage l'exercice, et en assure le respect.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LES SOURCES DES LIBERTÉS PUBLIQUES

Aujourd'hui, nous bénéficions en France d'un certain nombre de droits et libertés acquis tout au long de l'histoire.

CHAPITRE 1 : ÉVOLUTION HISTORIQUE JUSQU'EN 1958

1.1 - LES APPORTS ANTÉRIEURS À 1789

1.1.1 - Les sources philosophiques

1.1.1.1 - La pensée chrétienne

√ Affirmation de l'égalité de tous les hommes ;

√ Valeur et respect de la personne humaine ;

√ Limitation du pouvoir de l'État et, en conséquence, légitimation de la résistance à l'oppression.

1.1.1.2 - La théorie du Droit naturel et du Contrat Social

√ C'est une idée de l'antiquité : celle des droits naturels, universels et intangibles qui doivent conduire à la société idéale ;

√ Apparition ensuite de la notion de contrat social développée par Jean-Jacques ROUSSEAU. Par le contrat social, les hommes ont accepté de quitter l'état de nature pour fonder une société civile. Par convention, ils ont accepté d'abandonner une partie de leur liberté initiale pour davantage de sécurité.

1.1.1.3 - La philosophie des lumières (XVIIIème siècle)

√ Modélisation des systèmes anglo-saxons ;

√ Esprit de résistance au pouvoir dans les Parlements ;

√ Courant de pensée des physiocrates : respect de l'individu et de ses droits. La propriété constitue la base de la société.

1.1.2 - Les sources juridiques

1.1.2.1 - Les pactes anglais

√ La grande charte de Jean sans terre (1215) par laquelle le roi s'engage à respecter un minimum de libertés et accepte des limitations à sa toute puissance ;

√ La pétition des droits (1627) accroît ces revendications relatives aux libertés individuelles et à la liberté politique, et transforme le régime britannique en monarchie constitutionnelle limitée par le droit (fin de la monarchie absolue) ;

√ L'Habeas Corpus (1679) garantit la sûreté: intervention du juge sur la demande de quiconque à la suite d'une détention considérée comme arbitraire ;

√ Le « Bill of rights » (1689) qui établit la garantie des libertés publiques du Parlement.

Tous ces textes proclament des principes de libertés et mettent en place des garanties contre l'arbitraire de l'État.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP – SOCPro
UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

1.1.2.2 - Les déclarations américaines

Les Américains furent les premiers à rédiger des déclarations de droits sous l'influence des colons anglais. Plusieurs déclarations de droits furent votées, la plus célèbre étant la déclaration d'indépendance du 04 juillet 1776 « hymne à l'individualisme optimiste ».

Dans tous ces textes dominent :

√ la notion d'égalité

√ la notion des droits inaliénables: ceux de liberté, vie, bonheur, honneur

Mais le texte de référence en matière de libertés publiques reste la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.

1.2 - LA DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DU 26 AOÛT 1789

Elle a été élaborée par l'assemblée nationale constituante issue de la révolution du Tiers-État. Les constituants entendaient poser les bases d'une nouvelle société fondée sur la liberté et l'égalité.

La déclaration de 1789 impose l'existence d'une puissance publique (seul moyen pour assurer la jouissance des droits et protéger les particuliers contre les abus d'autrui, et pour assurer l'exécution des lois qui reconnaissent et garantissent les libertés publiques), la démocratie et la séparation des pouvoirs.

1.2.1 - Caractéristiques de la déclaration de 1789

1.2.1.1 - L'individualisme

Inspirée par le droit naturel, la déclaration de 1789 vise avant tout l'homme en tant qu'individu. Seul ce dernier est titulaire de droits. Aucun groupe (commune, région, corporation, organisme) n'est mentionné dans la déclaration. Cette dernière ne proclame donc pas de droits collectifs tels la liberté d'association, le droit de grève, la liberté de réunion.

1.2.1.2 - Aspect métaphysique

C'est la reconnaissance dans une déclaration solennelle de droits naturels, inaliénables et sacrés.

1.2.1.3 - L'universalité

Les droits proclamés par la déclaration de 1789 sont ceux de l'homme et du citoyen, et non ceux des seuls citoyens français de 1789. Ils valent pour tout être humain.

1.2.1.4 - Caractère abstrait

La déclaration pose les principes de liberté, égalité, de sûreté et du droit de propriété, avec pour seule limite de ne pas nuire au droit égal d'autrui. Mais la déclaration de prévoit pas concrètement les moyens d'exercice des ces libertés.

1.2.2 - Contenu de la déclaration de 1789

1.2.2.1 - Les droits de l'Homme

Ce sont ceux qui font corps avec la personne humaine. Ce sont des droits « inaliénables et sacrés » pour le législateur qui doit en assurer la protection.

√ L'égalité : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». Condition première de la liberté, le principe d'égalité engendre toute une série de principes secondaires tels que l'égalité devant la loi, devant les charges, égalité des sexes, égal accès aux emplois publics…

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DROITO
UOPI

 © SDCP – Tous droits réservés

√ La liberté : droit fondamental, il consiste à « pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui », étant précisé que « tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché ». De ce principe découle là encore toute une série de libertés publiques proclamées par la déclaration de 1789 et aménagées ultérieurement. Tel est le cas notamment de la liberté individuelle ou sûreté par laquelle « nul ne peut être privé de la liberté que dans les cas prévus par la loi et après intervention d'un juge », mais également de la liberté d'opinion, de religion, de manifestation, de communication.

√ La propriété, soubassement indispensable d'une société libérale. Cependant le droit de propriété n'est pas un droit absolu, il peut être limité ou supprimé bien qu'inaliénable et sacré, lorsque « la nécessité publique l'exige et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». C'est le cas de l'expropriation, des nationalisations.

√ La résistance à l'oppression, qui est autant un devoir qu'un droit, lorsque les gouvernements font un mauvais usage du pouvoir qui leur est confié, lorsqu'ils ne respectent plus les termes du contrat social. Énoncé à l'article 2 de la déclaration de 1789, ce droit ou ce devoir, de résister à l'oppression sera davantage défini dans la déclaration montagnarde de 1793.

1.2.2.2 - Les droits du Citoyen

Ce sont des droits politiques parmi lesquels figurent ceux de « concourir personnellement ou par représentants à la formation de la loi », de consentir à l'impôt (qui menace la propriété), l'égalité devant les charges publiques, le droit au respect de la légalité, etc.

1.3 - L'ÉVOLUTION POSTÉRIEURE

Après 1789, le processus de reconnaissance des libertés publiques se poursuit, la société évolue vers le libéralisme. Un certain nombre de texte vont venir compléter ou modifier la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Cependant, leur contenu va différer en fonction du régime politique en place.

1.3.1 - La Constituante (1789-1791)

Après l'agitation de 1789, les années 1790-1791 sont des années de calme relatif.

√ Mise en place d'un nouveau régime de monarchie constitutionnelle ;

√ Sur le plan des libertés publiques, liberté quasi totale de réunion et d'expression, d'où le développement des journaux, des clubs (Jacobins, Cordeliers).

Le 1er octobre 1791, la Constituante laisse la place à l'assemblée législative, mais des difficultés extérieures (guerre avec l'Autriche et la Prusse) entraînent la chute de la royauté le 10 août 1792. De nouvelles élections ont lieu, une nouvelle assemblée est formée : la Convention.

1.3.2 - Le projet Girondin (février 1793)

Il comporte une déclaration de droits qui :

√ reprend des droits déjà proclamés en 1789 ;

√ développe certains droits (droit de propriété et liberté économique);

√ proclame de nouveaux droits tels que le droit à l'instruction et aux secours publics.

1.3.3 - La constitution montagnarde (juin 1793 - juillet 1794)

√ Aspiration à la souveraineté du peuple qui se traduira par l'instauration du suffrage universel direct pour élire les députés qui composeront l'assemblée législative. Le peuple ratifie les lois par référendum.

© SDCP – Tous droits réservés

√ L'égalité devient le premier des droits passant devant la liberté. L'ennemi est plus l'aristocrate de la richesse que l'aristocrate de naissance dont le sort est déjà réglé. Le riche est considéré comme un accapareur qui affame le peuple, il faut donc lui enlever une partie de sa richesse pour la redistribuer aux pauvres. L'égalité est conçu comme une égalité économique. Si tous les hommes sont égaux, ils ont le droit de s'approprier d'égales quantités de richesse et de profiter de la richesse générale.

√ Les garanties des droits sont renforcées. La constitution elle-même proclame qu'elle garantit l'égalité, la liberté, la propriété, le libre exercice des cultes, la liberté de la presse, le droit de réunion. Elle prévoit même pour le droit de propriété la peine de mort pour quiconque proposerait une loi agraire entraînant la collectivisation de la propriété.

C'est une constitution très libérale qui ne sera pourtant que d'une brève application.

1.3.4 - Déclaration des droits et des devoirs de l'An II (1795) : le Directoire

Elle comprend 22 articles relatifs aux droits et 9 aux devoirs.

√ Le droit de propriété y est présenté comme le fondement de l'ordre social. La déclaration des droits et devoirs affirme en effet le rôle décisif de la propriété privée. Cependant, le nouveau régime va confirmer les atteintes antérieures qui lui ont été portées en prévoyant que les biens des émigrés seront irrévocablement acquis au profit de la République.

√ Le régime en place va maintes fois violer cette constitution: censure de la presse, interdiction de toute manifestation extérieure du culte.

Ce régime prend fin avec le coup d'État de Bonaparte le 18 brumaire An VIII (09 et 10 novembre 1799). Un nouveau régime est institué : le Consulat (jusqu'en 1802), puis l'Empire (jusqu'en 1815).

1.3.5 - Les libertés publiques sous le Consulat et l'Empire (1799-1815)

√ La dictature napoléonienne est une période sombre pour les libertés publiques. La constitution de l'An VIII ne comporte pas de déclaration de droits. Cette constitution « courte et obscure » élaborée par SIEYES sur les instructions de Bonaparte laisse à ce dernier toute latitude d'interprétation et va lui permettre de concentrer sur sa personne tous les pouvoirs.

√ Le Sénat est institué garde des libertés individuelles. Cependant, ces libertés proclamées sont considérablement réduites. Une commission sénatoriale de la liberté individuelle est créée. Toute personne arrêtée pour conspiration, et non mise en jugement dans les 10 jours, peut recourir à cette commission, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un représentant. Il existe également une commission sénatoriale de la liberté de la presse. Elle peut être saisie par les auteurs, imprimeurs ou libraires victimes d'entraves à l'impression ou à la circulation d'un ouvrage non périodique. Si la commission estime qu'il y a effectivement entrave, elle invite le ministre responsable à agir pour rétablir la liberté de la presse. Le ministre peut ensuite être déféré par le corps législatif en haute cour impériale. Dans les faits, il s'avère que ces garanties ne sont que des façades, les commissions ne fonctionnant presque pas.

√ Le décret de 1810, sur les prisons d'État, va rétablir les lettres de cachet et un système policier vigilant est mis en place sous la direction de Fouché. L'université impériale détient le monopole de l'enseignement.

1.3.6 - Les chartes de 1814 et 1830

Le régime de la Restauration est instauré après la première abdication de Napoléon. Ce régime durera 15 ans, de 1815 à 1830. Les libertés publiques vont être définies dans trois textes successifs, dont deux seulement seront appliqués : la charte de 1814 et celle de 1830.

© SDCP – Tous droits réservés

1.3.6.1 - La charte de 1814

√ Avant son entrée à Paris, Louis XVIII adresse de Saint-Cloud à la France une déclaration qui constitue son programme politique.

√ Sur le plan des libertés publiques, on note une progression. Le texte précise que l'impôt sera librement consenti, que la liberté individuelle ainsi que la liberté de la presse et la liberté de culte sont garanties. Trois articles affirment l'égalité devant la loi, les charges publiques, l'égal accès aux emplois civils et militaires. L'article 4 protège la liberté individuelle contre les poursuites et les détentions arbitraires. L'article 5 érige le catholicisme en religion d'État.

√ La charte de 1814 a donc un contenu libéral, elle maintient un certain nombre de principes révolutionnaires dans la reconnaissance des libertés publiques. Cependant, une liberté essentielle n'est pas reconnue : la liberté politique, le droit de vote, puisque le suffrage n'est pas universel mais censitaire.

1.3.6.2 - La monarchie de juillet et la charte de 1830

√ Le roi « citoyen » remplace le roi « par la grâce de dieu ». La charte de 1830 traduit quelques différences avec la précédente, mais la pratique prouve que la monarchie de juillet n'a guère été favorable aux libertés publiques.

√ Les différences par rapport à 1814 apparaissent surtout dans les préambules. On note une innovation importante en matière de liberté de religion (la religion catholique n'est plus religion d'État mais religion de la majorité des Français).

√ L'article 7 donne des garanties à la presse : pas de rétablissement de la censure.

√ En réalité, la monarchie de juillet n'a guère été libérale. Après les émeutes républicaines, trois lois ont pour but de faciliter les poursuites devant les tribunaux en cas de crime politique.

√ La loi sur la presse est très dure. Toute attaque contre le roi ou le gouvernement est assimilée à un attentat contre la sûreté de l'État. Des amendes énormes sanctionnent le simple fait de qualifier de républicain ou d'exprimer le vœu, la menace ou l'espoir d'un changement de régime.

√ Concernant le droit de vote, le suffrage censitaire est maintenu.

1.3.7 - La constitution de 1848 et la 2ème République

Le point essentiel réside dans l'élection de l'assemblée au suffrage universel. Les libertés publiques ont donc une base démocratique. La constitution élaborée par l'assemblée législative contient un préambule et une garantie des droits.

Le préambule pose un certain nombre de principes fondamentaux :

√ « La République doit protéger le citoyen dans sa personne, sa famille, sa religion, sa propriété, son travail et mettre à la portée de chacun l'instruction » ;

√ La République « doit également, par une assistance fraternelle, assurer l'existence des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du travail dans les limites de ses ressources, soit en donnant des secours à ceux qui sont hors d'état de travailler » ;

√ La liberté individuelle est garantie contre les arrestations et détentions arbitraires. L'inviolabilité du domicile est affirmée. Abolition de la peine de mort en matière politique ;

√ La liberté religieuse est proclamée, l'État protège les différents cultes ;

√ La liberté de la presse est protégée par l'abolition de la censure ;

√ L'égalité est assurée par la suppression des titres nobiliaires, des distinctions de classes, de castes et l'admission de tous aux emplois publics.

Mais le régime va évoluer. Différentes lois vont intervenir pour limiter les libertés publiques :

√ Interdiction des clubs (liberté de réunion supprimée) ;

√ Réglementation stricte de la presse ;

© SDCP – Tous droits réservés

√ Abandon du suffrage universel au profit du suffrage censitaire qui écarte les ouvriers du droit de vote (1850).

La 2ème République disparaît avec le coup d'État du 02 décembre 1851 fomenté par Louis Napoléon Bonaparte, président de la République. Un nouveau régime est instauré : le second empire.

1.3.8 - Les libertés publiques sous le second empire

L'évolution va en sens inverse de celle de la 2ème République. La nouvelle constitution confirme et garantit les droits et libertés proclamés en 1789, mais le régime les respectera mal.

√ Lutte contre les républicains qui se traduit par des déportations, des internements ;

√ Pas de censure en matière de presse, mais une autorisation est nécessaire pour la création ou la publication d'un journal ;

√ Le suffrage universel est instauré, mais le découpage de circonscriptions favorise le candidat officiel ;

√ Interdiction des associations ouvrières ;

√ Autorisation préalable du gouvernement pour les réunions publiques.

Ce régime va s'assouplir à partir de 1860. La grève des ouvriers cesse d'être un délit de coalition en 1864 (amorce du droit de grève). La liberté de réunion est instituée pour les réunions autres que les réunions politiques ou religieuses.

1.3.9 - La 3ème République

La 3ème République est instaurée après la défaite de Napoléon III à Sedan en 1870 et les insurrections populaires de la Commune de Paris.

Les lois constitutionnelles de 1875 jettent les bases d'un régime démocratique, parlementaire et libéral, qui durera jusqu'en 1940 (occupation allemande).

Sous la 3ème République seront élaborées de grandes lois libérales :

√ Loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;

√ Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

√ Loi du 1er juillet 1901 sur la liberté d'association.

A l'inverse, ce régime fait preuve de sectarisme en matière religieuse. Nombre de congrégations enseignantes se voient refuser le droit d'enseigner dans le primaire.

1.3.10 - Le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 (4ème République)

Ce préambule réaffirme les droits de l'homme traditionnels hérités de 1789, et garantit de nouveaux droits qui sont des droits sociaux. Certains de ces droits, pourtant reconnus dans leur principe depuis 1848, n'avaient pas eu jusqu'alors de reconnaissance juridique.

√ Égalité « politique » homme/femme (droit de vote reconnu aux femmes en 1944) ;

√ Reconnaissance du droit d'asile ;

√ Discussion collective des conditions de travail ;

√ Droit pour les travailleurs de participer à la gestion des entreprises ;

√ Droit à l'emploi ;

√ Droit syndical reconnu à tous ;

√ Droit à l'instruction, à la formation professionnelle ;

√ Droit de grève « qui s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ».

Le préambule prévoit également la nationalisation de certaines entreprises dont l'activité présente le caractère d'un monopole.

© SDCP – Tous droits réservés

CHAPITRE 2 : LES SOURCES ACTUELLES DES LIBERTÉS PUBLIQUES

2.1 - LE PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 (5ÈME RÉPUBLIQUE)

Ce préambule est la source principale des libertés publiques en France. Il se réfère explicitement à la déclaration de 1789, au préambule de la constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la charte de l'environnement de 2004. C'est donc l'ensemble de l'évolution des libertés publiques, des droits individuels aux droits sociaux et économiques, qui est repris en compte par la constitution de 1958.

Depuis, ces droits ont été complétés par de nombreux autres droits et libertés caractéristiques de notre temps :

√ Droit au respect de la vie privée (loi du 17 juillet 1970) ;

√ Loi informatique et liberté (06 janvier 1978) ;

√ Droit d'accès des personnes aux documents administratifs les concernant (11 juillet 1979).

2.2 - LES TEXTES INTERNATIONAUX

L'internationalisation des droits de l'homme et leur protection est essentiellement due aux événements guerriers (création de la Société des Nations après la 1ère guerre mondiale, création de l'O.N.U. après la seconde guerre mondiale). Progressivement ces textes sont intervenus pour protéger les droits de l'homme. « De guerre sont issus les droits de l'homme ». C'est ce que l'on appelle le droit des conflits armés.

2.2.1 - Le droit des conflits armés ou le droit international humanitaire

En période de guerre ou de conflit armé, les droits de l'homme et les libertés publiques subissent des atteintes, d'où la nécessité d'un droit humanitaire destiné à assurer le respect de la personne humaine.

Les principaux textes en matière de conflits armés sur la base desquelles agissent les organisations humanitaires sont:

√ Le droit de La Haye (1899-1907) ou « droit de guerre » qui fixe les droits et devoirs des belligérants dans la conduite des opérations guerrières, et limite leur choix dans les moyens de nuire à l'ennemi (par exemple interdiction de l'emploi de gaz asphyxiants). Il vise à empêcher les violences inutiles ou disproportionnées par rapport à l'objectif poursuivi ;

√ Le droit de Genève (12 août 1949) ou « droit des conflits armés » qui vise à améliorer le sort des blessés et malades dans les forces armées, le traitement des prisonniers de guerre, et la protection des populations civiles en temps de guerre. Le droit de Genève reprend en outre la plupart des principes posés par le droit de La Haye ;

√ Les protocoles de 1977 qui complètent les textes précédents en les actualisant car depuis 1949 la nature des conflits a changé (guérillas, luttes d'indépendance liées à la décolonisation, guerre civile, terrorisme).

2.2.2 - La déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948

Cette déclaration adoptée par l'assemblée générale des Nations-Unies a pour objectif d'assurer le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous (création d'une commission des droits de l'homme pour surveiller la réalisation de cet objectif).

© SDCP – Tous droits réservés

Cependant, dans la réalité, le caractère universel et mondial des Nations-Unies réduit à peu de choses les droits de l'homme reconnus par l'ensemble des états membres de l'O.N.U., en raison de leurs idéologies très différentes.

En outre, l'O.N.U. est une organisation internationale de coopération et donc, de ce fait, laisse aux États membres leur entière souveraineté. Elle ne peut leur donner de directives. Les textes de cette organisation sont de simples recommandations sans valeur contraignante et dépourvus de la moindre sanction en cas de violation.

Pourtant, un certain nombre de textes ont été adoptés parmi lesquels la déclaration universelle du 10 décembre 1948 complétée par le pacte de New-York. Cette déclaration proclame un certain nombre de droits personnels (liberté, sûreté, droit d'asile, libre circulation des personnes), de droits politiques (liberté de conscience, de religion, d'opinion, de réunion, d'association) et de droits économiques et sociaux (droit au travail, à l'éducation, droit syndical, droit au repos).

D'autres textes ont été adoptés parmi lesquels on peut retenir :

√ Prévention et répression du crime de génocide (9/12/1948) ;

√ Imprescriptibilité des crimes de guerre et crimes contre l'Humanité (26 novembre 1968) ;

√ Texte contre l'esclavage (1926) ;

√ Suppression des trafics de personnes et de la prostitution (1950) ;

√ Texte contre la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants (10 décembre 1984) ;

√ Texte sur le statut des réfugiés (28 juillet 1951) ;

√ Conventions relatives aux droits des travailleurs migrants, aux droits des enfants, etc ;

√ Texte contre la discrimination raciale (1965).

2.2.3 - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme du 4 novembre 1950

Cette convention a été signée par les États membres du conseil de l'Europe et ratifiée par la France en 1974. Le principal intérêt de cette convention, qui réaffirme la plupart des droits de la déclaration universelle de 1948, a été de prévoir des mécanismes de protection en cas de violation des droits et libertés proclamés.

À l'origine, la sanction d'une violation d'une liberté publique ou des droits de l'homme par un État reposait sur une procédure en deux phases dont l'une non juridictionnelle devant la commission européenne des droits de l'homme. Celle-ci s'efforçait de réaliser un règlement amiable par voie diplomatique.

L'augmentation du nombre de requêtes (4 749 en 1997 contre 860 en 1987) ainsi que l'extension géographique du Conseil de l'Europe vers les pays d'Europe Centrale et orientale appelaient une réforme du système de contrôle.

À cet effet, un protocole additionnel n°11 du 11 mai 1994, applicable au 1er novembre 1998, supprime la commission et fait de la nouvelle Cour européenne des droits de l'homme l'organe unique et permanent du contrôle et de la décision judiciaire.

La France a été à plusieurs reprises mise en accusation devant cette Commission et même devant la Cour Européenne des Droits de l'homme :

√ Condamnation pour lenteur des juridictions judiciaires (26 avril 1990 - Clerc) suite à une procédure pénale qui avait duré 12 ans ;

√ Condamnation de la France pour écoutes téléphoniques abusives (24 avril 1990 - Kruslin et Huvig) ;

√ Condamnation de la France par la C.E.D.H. pour "actes de torture" à la suite d'une plainte déposée par une personne se plaignant de sévices commis au cours de sa garde à vue (28 juillet 1999 : SELMOUNI).

© SDCP – Tous droits réservés

À noter une compétence concurrente de la Cour de Justice de la Communauté Européenne qui a affirmé, plusieurs fois, que le respect des droits fondamentaux était aussi de sa compétence. Par exemple, condamnation de la France en 1988 à propos des décrets prévoyant des quotas pour le recrutement des femmes dans les différents corps de la police nationale. Un décret du 03 mars 1992 a donc supprimé ces quotas.

CHAPITRE 3 : LA VALEUR JURIDIQUE DES SOURCES DES LIBERTÉS PUBLIQUES

Cette valeur est fonction de la place du texte qui proclame la liberté publique dans le système de la hiérarchie des normes. En effet, l'intérêt de la question, c'est que plus le texte est élevé dans la hiérarchie des normes, mieux la liberté qu'il proclame est protégée puisque toute règle de droit doit respecter la règle qui lui est supérieure.

La hiérarchie des normes juridiques, par ordre décroissant, est la suivante :

√ la constitution : texte initial et révisions ; préambule (déclaration des Droits de l'homme 1789, Préambule de 1946, Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République).

√ les engagements internationaux ;

√ lois et textes de valeur législative ;

√ principes généraux du droit (jurisprudence administrative) ;

√ les règlements.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LE RÉGIME JURIDIQUE OU LA RÉGLEMENTATION ET L'AMÉNAGEMENT DES LIBERTÉS PUBLIQUES

Il ne peut exister de liberté publique absolue car cela signifierait la disparition de l'État au profit de l'anarchie. La déclaration de 1789 prévoyait d'ailleurs des limites à la liberté de chacun : « ne pas porter atteinte à l'exercice de cette même liberté par les autres individus ».

CHAPITRE 1 : LES AUTORITÉS RÉGLEMENTANT LES LIBERTÉS PUBLIQUES

La réglementation des libertés publiques revient à titre principal au législateur et à titre subsidiaire au pouvoir exécutif.

1.1 - LA COMPÉTENCE DE PRINCIPE ET LE RÔLE DU LÉGISLATEUR

La compétence de la loi en matière de libertés publiques est traditionnelle. L'article 4 de la déclaration des Droits de l'Homme de 1789 énonce que seule la loi peut poser des "bornes" aux libertés publiques.

La 5e République confirme cette tradition. L'article 34 de la constitution de 1958 prévoit que « la loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ». Cet article fixe donc le domaine attribué à la loi, et pose le principe de la compétence du législateur en matière de réglementation des libertés publiques.

Ainsi, le législateur peut tout en respectant la hiérarchie des normes citée précédemment :

√ créer de nouvelles libertés non reconnues au niveau constitutionnel

Exemples :

- loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 sur le droit au respect de la vie privée (art. 9 du code civil),
- loi n° 2024-200 du 8 mars 2024 relative à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse ;

√ définir les modalités pratiques permettant aux citoyens d'exercer effectivement celles proclamées par la constitution (exemple : le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent) ;

√ restreindre l'exercice des libertés, même constitutionnelles, sur le fondement d'un principe de valeur constitutionnelle antinomique (exemple : le droit de grève et la continuité du service public) ;

√ supprimer une liberté, mais sous contrôle du Conseil constitutionnel (exemple : interdiction du droit de grève des fonctionnaires de police et des magistrats).

√ Cependant, le législateur ne peut remettre en cause des situations existantes intéressant une liberté publique que dans deux hypothèses :

√ Celle où ces situations auraient été illégalement acquises ;

√ Celle où leur remise en cause serait réellement nécessaire pour assurer la réalisation de l'objectif constitutionnel poursuivi (droit de grève, continuité du service public, interdiction de la grève de certains fonctionnaires).

© SDCP – Tous droits réservés

1.2 - LE RÔLE DU POUVOIR EXÉCUTIF : LE POUVOIR RÉGLEMENTAIRE

Si la loi prime pour l'aménagement concret des libertés, le pouvoir réglementaire est important pour la mise en œuvre des règles et principes fondamentaux fixés et déterminés par la loi. À cet effet, l'exercice d'une liberté publique peut être réglementé par le pouvoir exécutif essentiellement dans deux hypothèses :

√ Pour compléter la loi qui réglemente l'exercice de la liberté en question (exemple : dans le code de la route la partie réglementaire complète la partie législative) ;

√ Pour des motifs de maintien de l'ordre public (hypothèse la plus importante).

En effet, le pouvoir exécutif au plan national et local est responsable du maintien de l'ordre. Il doit donc concilier les impératifs de ce dernier avec les exigences de la liberté. Ces restrictions à l'exercice d'une liberté publique, quand elles sont prises au plan national, le sont par le président de la République ou le premier ministre, au plan local par le préfet, le maire ou le président du conseil général, dans leurs domaines de compétence (exemple : la liberté d'aller et venir en automobile est restreinte au plan national par le code de la route ; au plan local, elle peut être réglementée par le maire avec notamment l'interdiction de certaines voies à la circulation).

La réglementation des libertés publiques par le pouvoir exécutif varie en fonction des circonstances. Ainsi, en période normale, la réglementation reste restreinte et contrôlée. A l'inverse, en période de troubles graves, la réglementation des libertés publiques est importante.

1.2.1 - Réglementation en période normale

La réglementation des libertés publiques par le pouvoir exécutif obéit à deux règles importantes :

√ L'exécutif ne peut interdire de manière générale et absolue l'exercice d'une liberté publique ;

√ L'interdiction (temporaire) doit être indispensable au maintien de l'ordre public (C.E. 19 mai 1933, Benjamin).

Plus la liberté est considérée comme fondamentale, moins l'administration a de marge de manœuvre.

1.2.2 - Réglementation en période "exceptionnelle"

Restreinte et contrôlée en période normale, la réglementation est considérablement accrue en période exceptionnelle, c'est-à-dire dans les situations suivantes :

1.2.2.1 - L'état de siège (article 36 de la Constitution)

Issu d'une loi du 9 août 1849 modifiée en 1878 et 1916, ce régime est prévu par l'article 36 de la Constitution de 1958 : « L'état de siège est décrété en conseil des ministres. Sa prorogation au-delà de 12 jours ne peut être autorisée que par le Parlement. »

L'article L 2121-1 du code de la défense dispose que « L'état de siège ne peut être déclaré, par décret en conseil des ministres, qu'en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection armée. »

Trois conséquences découlent de l'instauration de ce régime :

√ Transfert aux autorités militaires des pouvoirs exercés en période normale par les autorités civiles dont ceux de police ;

√ Extension considérable des pouvoirs de police : l'autorité militaire peut faire des perquisitions de jour et de nuit, ordonner la remise des armes et munitions et procéder à leur recherche et à leur enlèvement, interdire certaines publications ou réunions, éloigner les non-résidents par exemple ;

© SDCP – Tous droits réservés

√ Les juridictions militaires sont réactivées (suppression en temps de paix depuis 1982) et connaissent des infractions militaires ainsi que des infractions contre la sûreté de l'État. À ce jour, l'état de siège n'a pas encore été appliqué sous la 5e République.

1.2.2.2 - L'état de crise (article 16 de la Constitution)

Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par les circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des Assemblées, ainsi que du Conseil constitutionnel. Il en informe la Nation par un message.

Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet. Le Parlement se réunit de plein droit. L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.

Cet article, qui confère au chef de l'État la plénitude des pouvoirs législatif et réglementaire, a été voulu par le général De Gaulle pour éviter que ne se reproduise une situation analogue à celle de 1940.

Cependant, là encore, ce régime est dangereux pour les libertés publiques. Il donne au président de la République tous les pouvoirs, sans contrôle efficace, malgré les apparences :

√ Le parlement ne peut censurer le gouvernement ;

√ Le juge ne peut exercer aucun contrôle, la décision de mettre en œuvre l'article 16 étant un acte de gouvernement, échappant à toute appréciation ;

√ Le Conseil constitutionnel n'est que "consulté" même si ses avis sont publiés ;

√ La constitution ne précise aucune limitation de durée dans l'application de ce régime.

Ce régime instaure une dictature présidentielle. Il a été appliqué du 23 avril au 29 septembre 1961 soit 5 mois (Putsch des généraux d'Alger).

Certains ont même avancé que l'article 16 pourrait être utilisé dans le cadre d'une cohabitation difficile et conflictuelle avec une majorité parlementaire, ce qui, bien évidemment, ne correspondrait pas à l'esprit de cet article, mais ne pourrait pas être sanctionné par un juge.

1.2.2.3 - L'état d'urgence

Prévu par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, l'état d'urgence est une mesure exceptionnelle pouvant être décidée par le Conseil des ministres, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas de calamité publique (catastrophe naturelle d'une ampleur exceptionnelle). Il permet de renforcer les pouvoirs des autorités civiles et de restreindre certaines libertés publiques ou individuelles pour des personnes soupçonnées d'être une menace pour la sécurité publique.

Institué pour une durée de 12 jours, l'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire. Sa prorogation nécessite une loi qui fixe sa durée.

Ce régime a été appliqué six fois : en Algérie, puis en France métropolitaine en 1958, de 1961 à 1963, en Nouvelle-Calédonie en 1985 (institution du couvre-feu, interdiction des rassemblements de plus de 5 personnes, perquisitions de jour et de nuit, etc.), en France métropolitaine du 8 novembre 2005 au 4 janvier 2006 (couvre-feu, perquisitions de jour et de nuit, assignations à résidence, etc.) et à partir du 14 novembre 2015 au lendemain des attentats de Paris et de Saint-Denis.

Depuis, il a été prolongé par six lois. La dernière en date, la loi du 11 juillet 2017, l'a prorogé jusqu'au 1er novembre 2017. Depuis 2015, l'état d'urgence aura connu sa plus longue période d'application depuis sa création par la loi du 3 avril 1955.

Les contours de l'état d'urgence ont été modifiés par les différentes lois de prorogation.

© SDCP – Tous droits réservés

La loi du 20 novembre 2015 a revu les règles de l'assignation à résidence et des perquisitions administratives.

La loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 a renforcé certaines prérogatives de l'autorité administrative, notamment dans le domaine des perquisitions administratives, des contrôles d'identité, des visites des véhicules et des fouilles des bagages.

Elle a intégré également un ensemble de dispositions pour la lutte antiterroriste :

√ la possibilité pour le préfet de mettre en œuvre des contrôles d'identité et des fouilles (abrogée par la décision n° 2017-677 QPC du Conseil constitutionnel du 1er décembre 2017 qui a pris effet le 30 juin 2018) ;

√ la fermeture provisoire des lieux de culte au sein desquels sont tenus des propos constituant une provocation à la haine ou à la violence ou une provocation à la commission des actes de terrorisme (art. 8) ;

√ l'interdiction de rassemblements sur la voie publique (art. 8).

La loi n° 2017-258 du 28 février 2017 a modifié certaines dispositions sur l'assignation à résidence et sur la perquisition administrative qui ne peut plus avoir lieu entre 21h et 6h sauf motivation spéciale.

La sortie de l'état d'urgence est effective depuis le 1er novembre 2017.

La loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme a intégré des dispositions jusque-là réservées à l'état d'urgence. Elle vise à mieux se prémunir de la menace terroriste qui pèse sur la France.

1.2.2.4 - L'état d'urgence sanitaire

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a créé un nouveau cadre d'action pour l'exécutif. L'état d'urgence sanitaire est composé d'une série de mesures exceptionnelles visant à renforcer la sécurité sanitaire et lutter contre la propagation de l'épidémie. Elle est concrétisée notamment par la limitation des libertés individuelles, le plafonnement des prix de certains produits, la modification de la réglementation des déplacements, des transports et de l'ouverture des établissements recevant du public et des lieux de réunion…

La loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire a mis en place un régime transitoire à partir du 11 juillet qui autorisait le gouvernement à prendre des mesures exceptionnelles jusqu'au 31 octobre 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19.

Les lois du 14 novembre 2020, du 15 février 2021 puis du 31 mai 2021 ont prolongé ce régime transitoire jusqu'au 30 septembre 2021.

La loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire du 10 novembre 2021 prolonge jusqu'au 31 juillet 2022 le régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire.

La loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 a mis fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la Covid-19.

1.2.2.5 - La théorie des circonstances exceptionnelles

Cette théorie a été créée par le juge administratif dans le cas de situations anormales, appréciées par lui en fonction des circonstances de temps et de lieu (guerre, troubles, grèves, cataclysmes, épidémies, etc.).

La théorie des circonstances exceptionnelles justifie une extension considérable des pouvoirs de police et permet à l'administration de réglementer les libertés publiques sans avoir à respecter les règles qui lui sont imposées en temps normal. Des atteintes importantes aux droits et libertés sont donc possibles en raison des circonstances.

© SDCP – Tous droits réservés

Plusieurs arrêts illustrent cette théorie :

√ Conseil d'État 28 mai 1918, Heyriès : un décret, pendant la première guerre mondiale, avait suspendu l'application de la loi qui prévoyait le droit pour tout fonctionnaire d'avoir communication de son dossier en cas de révocation. La suspension d'une loi relative à une liberté publique par un décret est une illégalité flagrante. Pourtant, le Conseil d'État rejette la requête du fonctionnaire au motif qu'en temps de guerre, l'administration doit pouvoir bénéficier de pouvoirs très étendus pour assurer la continuité du service public.

√ Conseil d'État 14 décembre 1943, Devaux : pendant la deuxième guerre mondiale, un maire avait fait vendre les marchandises contenues dans les magasins des commerçants absents et ce, pour assurer le ravitaillement de la population. Le Conseil d'État a considéré que cette mesure était justifiée par les circonstances (atteinte au droit de propriété).

√ Conseil d'État 07 décembre 1979, Société « Les Fils de Henri Ramel » : le préfet de Hérault a pu interdire à des navires d'accoster dans le port de Sète pour décharger du vin pendant que les viticulteurs manifestaient, car les restrictions apportées à l'usage normal du port (atteinte à la liberté du commerce) étaient justifiées par les nécessités de l'ordre public (les compagnies étant indemnisées).

√ Conseil d'État 18 mai 1983, Félix Rodes : le préfet de la Guadeloupe a pu, en 1976, ordonner l'évacuation totale d'une zone exposée aux risques d'éruption de la Soufrière (atteinte à la liberté d'aller et de venir).

1.2.2.6 - Une mesure intermédiaire : le plan « Vigipirate »

Plan gouvernemental relevant du Premier ministre et associant tous les ministères, le plan Vigipirate est un outil central du dispositif français de lutte contre le terrorisme.

Il correspond à un dispositif permanent de vigilance, de prévention et de protection. Sa dimension publique permet de sensibiliser la population aux enjeux de lutte contre le terrorisme, d'informer et de mobiliser tous les acteurs concernés.

Le plan Vigipirate est alimenté par l'évaluation de la menace terroriste faite par les services de renseignement.

1.2.2.6.1 - Objectifs :

√ assurer en permanence une protection adaptée des citoyens, du territoire et des intérêts de la France contre la menace terroriste,

√ développer et maintenir une culture de vigilance de l'ensemble des acteurs de la Nation afin de prévenir ou de déceler le plus en amont possible toute menace d'action terroriste,

√ permettre une réaction rapide et coordonnée en cas de menace caractérisée ou d'action terroriste, afin de renforcer la protection de faciliter l'intervention, d'assurer la continuité des actions d'importance vitale et donc de limiter les effets du terrorisme.

1.2.2.6.2 - Trois niveaux d'alerte effectifs depuis le 1er décembre 2016 :

√ un niveau « vigilance » qui peut être renforcé temporairement, géographiquement et sectoriellement pour faire face à une menace particulière ou à une vulnérabilité,

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPJ

√ un niveau « sécurité renforcée – risque attentat » pour une menace terroriste élevée voire très élevée et permet d'activer des mesures particulières en complément des mesures permanentes,

√ un niveau « urgence attentat » instauré uniquement après un attentat ou en cas d'entrée en action d'un groupe terroriste identifié mais non localisé.

CHAPITRE 2 : LES MOYENS DE RÉGLEMENTATION : L'AMÉNAGEMENT DES LIBERTÉS PUBLIQUES

Aménager les libertés publiques, c'est fixer des limites à leur exercice. En régime démocratique, il existe deux techniques d'aménagement : le régime répressif et le régime préventif.

2.1 - LE RÉGIME RÉPRESSIF

Malgré son nom, c'est le régime le plus favorable aux libertés publiques. Seuls les abus dans l'exercice de la liberté sont réprimés (d'où le nom de répressif). « La liberté de chacun s'arrête où commence celle d'autrui ».

Celui qui abuse de sa liberté :

√ commet une infraction entraînant une sanction prononcée par un juge ;

√ si le trouble à l'ordre public résultant de l'abus de liberté n'est pas une infraction, le préfet ou le maire, responsable de l'ordre public, peut interdire l'exercice de cette liberté, afin de faire cesser le trouble. Le principe du régime répressif est posé par l'article 5 de la déclaration des Droits de l'Homme de 1789 : « Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, la liberté est la règle, la restriction à la liberté, l'exception ».

2.2 - LE RÉGIME PRÉVENTIF

À la différence du régime répressif, il ne s'agit plus de réprimer les abus, il s'agit de les éviter, on agit préventivement. « N'est permis que ce qui est autorisé expressément ou tacitement ».

C'est le pouvoir exécutif, responsable de l'ordre public, qui prend la décision dont dépend l'exercice de la liberté. Il peut ainsi :

√ interdire préalablement l'exercice de la liberté publique ;

√ soumettre l'exercice de la liberté à une autorisation préalable ou un agrément ;

√ soumettre l'exercice de la liberté à une déclaration préalable.

© SDCP – Tous droits réservés

2.2.1 - L'autorisation préalable

L'exercice de la liberté suppose préalablement une autorisation de l'autorité administrative. Il s'agit là d'un régime rigoureux pour les libertés publiques. En effet, la liberté ne peut s'exercer si l'autorisation n'as pas été sollicitée, en l'absence de réponse de l'autorité administrative ou si la réponse est négative.

Parmi les autorisations préalables, on peut citer à titre d'exemples :

√ la délivrance de visas d'exploitation cinématographique par le ministre de la culture qui autorise la projection du film ;

√ le permis de construire ;

√ le permis de conduire.

L'autorité de police peut décider d'accorder discrétionnairement ou non l'autorisation préalable (examen d'opportunité). Mais il existe des cas dans lesquels l'autorisation doit être accordée si l'intéressé remplit certaines conditions : l'administration a compétence liée.

Le contrôle du juge, contrairement à l'interdiction, est limité. En effet, même en cas de compétence liée, si l'administration refuse de délivrer l'autorisation, le juge ne peut qu'inviter celle-ci à le faire, mais il ne peut délivrer lui-même cette autorisation.

Si malgré l'annulation par le juge de la décision de refus d'autorisation de l'administration, celle-ci persiste dans son attitude, le juge ne pourra agir que sur le plan de la responsabilité administrative : condamner l'administration à verser des dommages-intérêts.

Cas particulier de l'agrément : c'est une habilitation donnée à un particulier pour collaborer à une activité de service public ou pour exercer une activité privée soumise au contrôle de l'administration (cliniques privées). L'agrément restreint donc la liberté du commerce et de l'industrie.

2.2.2 - La déclaration préalable

Ce régime est en principe moins attentatoire aux libertés que celui de l'autorisation préalable. L'exercice de la liberté est soumis à une déclaration préalable à l'autorité administrative.

Parmi les cas de déclarations préalables, on peut citer à titre d'exemples :

√ la déclaration auprès de l'autorité préfectorale pour les manifestations, les associations ;

√ le préavis à l'employeur pour l'exercice du droit de grève ;

√ la déclaration auprès du parquet pour la création d'un journal.

L'autorité administrative, informée par la déclaration préalable, peut délivrer un récépissé ou se borner à un simple enregistrement.

Mais elle peut aussi interdire l'exercice de la liberté.

L'omission ou l'irrégularité de la déclaration préalable entraîne des sanctions pénales (presse), ou civiles (associations), ou administratives (pour les agents des services publics ayant participé à une grève sans préavis).

La déclaration préalable est une technique particulière d'aménagement des libertés publiques. Elle peut préparer l'action répressive (déclaration au parquet en matière de presse), ou faciliter l'action préventive (manifestation sur la voie publique).

2.2.3 - L'interdiction préalable

L'autorité administrative peut interdire l'exercice des libertés publiques au titre de polices spéciales, ou au titre de la police générale.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

2.2.3.1 - Au titre de polices spéciales

Des textes spéciaux prévoient la possibilité pour l'administration d'interdire l'exercice d'une liberté (art. L. 211-4 du C.S.I. permet l'interdiction de manifester sur la voie publique en cas de risque de trouble à l'ordre public).

La dissolution administrative d'associations particulières est prévue par l'article L. 212-1 du C.S.I.

2.2.3.2 - Au titre de la police générale

En dehors de tout texte, l'autorité administrative a le pouvoir d'interdire l'exercice d'une liberté publique en cas de risques de troubles à l'ordre public.

Ce pouvoir d'interdiction vise toutes les libertés publiques et résulte de la nécessaire conciliation entre l'exercice des droits fondamentaux et les exigences de l'ordre public. Même si l'exercice d'une liberté publique a été autorisée au plan national, il peut être interdit au niveau local si le maintien de l'ordre l'exige (exemple : manifestation).

Dans les communes à police étatisée, c'est le préfet qui est le seul compétent pour interdire une manifestation sur la voie publique et non le maire (Conseil d'État 28 avril 1989, Commune de Montgeron).

L'interdiction doit être l'unique moyen de maintenir l'ordre. En cas d'interdiction, un recours est possible devant le juge administratif pour l'annulation de cette décision.

Le contrôle du juge administratif va porter sur :

√ La compétence de l'autorité administrative qui a pris la décision ;

√ La forme de la décision ;

√ Le but poursuivi, les motivations ;

√ L'examen détaillé de toutes les circonstances (de fait et de lieu), examen d'autant plus poussé, lorsqu'il s'agit d'une liberté fondamentale (liberté de réunion, liberté d'association, liberté d'aller et venir, etc.).

À titre d'exemple de ce contrôle du juge administratif, nous citerons l'arrêt Benjamin du Conseil d'État du 19 mai 1933 : l'interdiction de la conférence littéraire de monsieur Benjamin dans la ville de Nevers par le maire, en raison d'une manifestation de boycott d'un syndicat d'instituteurs, a été jugée illégale par le Conseil d'État au motif que l'interdiction de la réunion n'était pas l'unique moyen d'assurer le maintien de l'ordre (le maire aurait pu faire appel à des renforts de police, pour éviter tout désordre, tout en laissant monsieur Benjamin assurer sa réunion).

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPI

 © SDCP – Tous droits réservés

GARANTIE ET PROTECTION DES LIBERTÉS

© SDCP – Tous droits réservés

LES RECOURS JURIDICTIONNELS

Les recours juridictionnels sont "des moyens mis à la disposition des individus pour présenter leurs réclamations contre l'activité des gouvernants, sur la base du respect de la règle de droit qu'ils prétendent violée, devant les autorités chargées de la fonction juridictionnelle" (Professeur C.A. COLLIARD).

CHAPITRE 1 : LES RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES

1.1 - LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS PÉNALES

L'atteinte à la liberté constitue une infraction prévue et réprimée par le code pénal ou un texte qui y est annexé. La victime peut aussi, dans certains cas (atteinte à la vie privée) obtenir des dommages-intérêts devant la juridiction civile.

L'article 431-1 du code pénal incrimine « le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation ou d'entraver le déroulement des débats d'une assemblée parlementaire ou d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale ». Lorsque cette entrave est faite à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations, l'infraction est aggravée.

Les faits constitutifs d'entrave ne tombent sous le coup de la loi pénale qu'à partir du moment où ils sont concertés. La responsabilité reste cependant individuelle, même si l'entrave n'est pénalement sanctionnée qu'à partir du moment où l'acte acquiert une dimension collective.

1.2 - LA SANCTION DES ACTES ADMINISTRATIFS ILLÉGAUX

1.2.1 - L'exception d'illégalité

Ce recours a pour but de neutraliser les effets individuels d'un acte réglementaire illégal devant le tribunal répressif. Fondé sur l'article 111-5 du code pénal, il laisse subsister l'acte considéré comme illégal par le juge judiciaire.

1.2.2 - L'atteinte à la propriété privée

Les cas d'atteinte à la propriété privée sont :

√ L'expropriation pour cause d'utilité publique est une opération administrative par laquelle l'administration contraint un particulier à lui céder la propriété d'un immeuble dont elle a besoin pour la réalisation d'un objet d'intérêt général. Développée sur la base de l'article 17 de la déclaration des Droits de l'Homme de 1789, modifiée en 1804 lorsque le code civil a élargi la notion de la « nécessité publique » en passant à une simple « utilité publique » constatée par l'administration sous contrôle du juge administratif. Cette procédure ouvre droit à une indemnisation fixée exclusivement par l'autorité judiciaire.

√ L'emprise est la prise de possession par l'administration d'une propriété immobilière. Cette notion suppose d'une part l'existence d'une dépossession qui porte sur une propriété immobilière, et d'autre part que l'emprise soit irrégulière c'est-à-dire fondée sur un titre illégal. S'il appartient au juge administratif de constater le caractère légal ou illégal de l'emprise, c'est à l'autorité judiciaire de fixer exclusivement l'indemnisation à laquelle la victime de l'emprise aura droit.

© SDCP – Tous droits réservés

1.2.3 - La voie de fait

La voie de fait est une atteinte grave, faite par l'administration à une liberté publique fondamentale, à la propriété mobilière ou immobilière. Cette atteinte résulte d'un acte insusceptible de se rattacher à un quelconque pouvoir de l'administration (exemples : retrait de passeport par des fonctionnaires de la P.A.F. Tr. Corr., 09 mai 1986 EUCAT, et Tr. Corr., 12 janvier 1987 GRIZIVATZ).

CHAPITRE 2 : LES RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

2.1 - LE RECOURS EN INDEMNITÉ

Il s'agit de réparer un dommage causé à un particulier par un acte administratif. On l'appelle aussi recours de pleine juridiction. Là encore, l'acte illégal subsiste. Mais ce recours porte essentiellement sur la réparation d'un dommage qui peut donc avoir pour origine un acte légal.

Ce recours est intenté dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'acte ou de sa notification.

2.2 - LE RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR

Largement ouvert, puisque basé avant tout sur un « intérêt à agir », il a pour effet d'annuler l'acte illégal. L'acte déclaré illégal est censé n'avoir jamais existé. L'illégalité vaut « *erga omnes* », à l'égard de tous, à la différence du recours en exception d'illégalité.

Ce recours est intenté, comme le recours en indemnité, dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'acte ou de sa notification. L'illégalité de l'acte administratif peut résulter des motifs suivants :

√ Incompétence de la personne auteur de l'acte ;

√ Non-respect des règles de forme (signature, publication) ;

√ Violation du bloc de légalité (arrêté contraire à une loi) ;

√ Détournement de pouvoir (but de l'acte) ;

√ En outre, s'agissant d'un acte administratif qui restreint ou interdit une liberté publique, le juge administratif contrôle le respect, par l'administration, des trois règles suivantes :

- 1ère règle : le libre choix des moyens. L'administration peut déterminer des troubles à éviter mais ne peut pas prescrire les moyens de les éviter. La règle est écartée en cas d'urgence ou lorsque le moyen d'éviter un trouble ne peut qu'être unique. Ainsi, en matière de circulation, impose-t-on la conduite « à droite ».
- 2ème règle : la règle de la nécessité. La menace de trouble doit être réelle ou très probable. Le juge analyse les faits, la probabilité et la gravité du trouble éventuel (Conseil d'État 19 mai 1933 Benjamin).
- 3ème règle : la règle de la proportionnalité. Tout d'abord, sauf cas exceptionnel, une interdiction ne peut être totale et définitive. Ensuite, la mesure prise doit être proportionnée au trouble à éviter (l'interdiction de l'exercice d'une liberté publique doit être l'unique moyen de maintenir l'ordre). En outre, le juge tient compte de la façon dont le législateur a lui-même organisé et protégé une liberté. Enfin, le juge apprécie la gravité de l'atteinte à la liberté. Il peut considérer, par exemple, qu'une atteinte temporaire est plus grave qu'une mesure générale et permanente.

Outre ces deux principaux recours, le conseil d'État a consacré, dans des cas limités et exceptionnels, la responsabilité de l'État du fait des lois.

© SDCP – Tous droits réservés

2.3 - LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT DU FAIT DES LOIS

Une personne, victime d'une loi limitant son activité et portant atteinte à une liberté publique, ne peut, en France, obtenir l'annulation de la loi. En revanche, elle peut, exceptionnellement, obtenir réparation du préjudice subi du fait de cette loi, devant le tribunal administratif, dans les conditions suivantes :

√ Le préjudice doit résulter de la suppression d'une activité licite, non frauduleuse ;

√ Le préjudice doit être spécial au requérant ;

√ Le législateur ne doit pas avoir entendu exclure toute indemnisation.

Cf. Conseil d'État 14 janvier 1938, Société des produits laitiers La Fleurette (WEIL – BRAIBANT - « Grands arrêts de la jurisprudence administrative »).

© SDCP – Tous droits réservés

LES RECOURS NON JURIDICTIONNELS

CHAPITRE 1 :
LES RECOURS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

Ils sont intentés devant une autorité administrative avant toute action devant les juridictions.

1.1 - LE RECOURS GRACIEUX

Le recours gracieux est une réclamation adressée à l'auteur d'un acte administratif dont on a à se plaindre des conséquences. Il peut donc s'appuyer sur des motifs d'opportunité ou des raisons de fait.

1.2 - LE RECOURS HIÉRARCHIQUE

Dans ce cas, c'est au supérieur hiérarchique de l'auteur de l'acte que l'on s'adresse. La réclamation peut ainsi remonter jusqu'au ministre. Le recours hiérarchique est de même nature que le recours gracieux.

CHAPITRE 2 :
LES RECOURS A CARACTÈRE POLITIQUE

2.1 - LE DROIT DE PÉTITION

La pétition individuelle ou collective employée comme moyen de pression est quelque peu tombée en désuétude.

2.2 - LE REFUS D'OBÉISSANCE

C'est le cas particulier des objecteurs de conscience. Le régime de l'objection de conscience comprend d'une part une dispense d'accomplir un service militaire armé, et d'autre part une obligation d'accomplir un service national équivalent.

2.3 - LA RÉSISTANCE À L'OPPRESSION

Mentionnée à l'article 2 de la déclaration de 1789 (Cf. Introduction).

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPJ

© SDCP – Tous droits réservés

CHAPITRE 3 :
LE DÉFENSEUR DES DROITS

Le Défenseur des droits est une autorité constitutionnelle indépendante chargée de veiller au respect des droits et libertés par toute personne, publique ou privée.

Il est chargé de 5 missions :

√ défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les services publics ;

√ défendre et de promouvoir l'intérêt supérieur et les droits de l'enfant ;

√ lutter contre les discriminations prohibées par la loi et de promouvoir l'égalité ;

√ veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité (art. L. 142-1 du C.S.I.) ;

√ informer, conseiller et orienter vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte dans les conditions fixées par la loi et défendre les droits et libertés des lanceurs d'alerte ainsi que des personnes protégées dans le cadre d'une procédure d'alerte.

Conformément à la loi organique n°2011-333 et la loi ordinaire n°2011-334 du 29 mars 2011, le Défenseur des droits succède au Médiateur de la République, au Défenseur des enfants, à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) et à la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS).

Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable.

Le Défenseur des droits est assisté de quatre adjoints désignés, sur sa proposition, par le Premier ministre. Chacun de ces adjoints travaille dans un des domaines correspondant à ceux des autorités supprimées : l'un reprend le titre de « Défenseur des enfants », le deuxième est chargé de la déontologie dans le domaine de la sécurité, le troisième de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité, le quatrième de l'accompagnement des lanceurs d'alerte.

Le Défenseur des droits peut être saisi par toute personne physique ou morale :

√ s'estimant lésée par le fonctionnement d'une administration ou d'un service public ;

√ s'estimant victime d'une discrimination, directe ou indirecte, que l'auteur présumé de cette discrimination soit une personne privée ou publique ;

√ s'estimant victime ou témoin de faits qui constituent un manquement à la déontologie par des personnes exerçant des activités de sécurité ;

√ considérant que les droits fondamentaux d'un enfant ne sont pas respectés, ou qu'une situation met en cause son intérêt.

Il peut également se saisir d'office.

Il bénéficie de prérogatives importantes pour demander des explications à toute personne physique ou morale, publique ou privée, y compris si elles sont couvertes par le secret professionnel voire si elles font l'objet d'une instruction judiciaire (mais, dans ce cas, avec l'accord de la juridiction saisie). Il peut à cette fin introduire une mise en demeure et obtenir les explications demandées par l'intermédiaire d'un juge. Il peut procéder à des visites de vérification au sein d'un organisme, formuler des recommandations auxquelles il peut donner différentes formes de publicité. Il peut aussi dénoncer des infractions de discrimination au ministère public et saisir des autorités aux fins de poursuites disciplinaires ou de sanction administrative.

Le Défenseur des droits peut demander à la Cour des comptes ou au Conseil d'État de réaliser des études, aux ministres de saisir un service d'inspection ou de contrôle, et peut soumettre au Premier ministre des propositions d'évolution de la législation ou de la réglementation.

Le Défenseur des droits publie un rapport annuel.

© SDCP – Tous droits réservés

CHAPITRE 4 :
LE CONTRÔLEUR GÉNÉRAL
DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a été institué par la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007. Il est nommé par décret du président de la République, après avis de la commission compétente au sein de l'Assemblée Nationale et du Sénat, pour une durée de six ans non renouvelable.

Il s'agit d'une autorité indépendante chargée de contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté afin de s'assurer du respect de leurs droits fondamentaux.

Les personnes physiques et les personnes morales qui se sont données "pour objet le respect des droits fondamentaux" peuvent informer directement le Contrôleur général des lieux de privation de liberté de tous faits susceptibles de relever de sa compétence. Dans ce cas, il peut se saisir d'office. Il peut également être saisi par le premier ministre, les membres du gouvernement ou du Parlement, les représentants au Parlement européen élus en France et le Défenseur des droits.

Il peut visiter à tout moment, sur le territoire de la République, tout lieu où des personnes sont privées de leur liberté par décision d'une autorité publique (locaux de GAV, centres de rétention, etc.), ainsi que tout établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement. Seules des circonstances exceptionnelles circonstanciées peuvent entraîner le report de la visite.

Il peut solliciter toute information ou pièce utile à l'exercice de sa mission à l'exception de celles dont la divulgation est susceptible de porter atteinte à certains secrets (défense nationale, sûreté de l'État, secret de l'enquête ou de l'instruction, secrets professionnels liés à l'intervention du médecin ou de l'avocat).

Il peut s'entretenir de façon confidentielle avec toute personne dont le concours lui paraît nécessaire.

S'il constate une violation grave des droits fondamentaux d'une personne privée de liberté, il devra communiquer sans délai aux autorités compétentes ses observations, qu'il pourra rendre publiques, leur impartir un délai pour y répondre puis constater qu'il a été mis fin à la situation dénoncée. S'il a connaissance d'une infraction pénale, il doit en informer immédiatement le procureur de la République. Il doit également informer les personnes détentrices d'un pouvoir disciplinaire de tous faits susceptibles d'entraîner des sanctions de ce type.

En outre, à l'issue de chaque visite, il formule ses observations aux ministres intéressés concernant en particulier l'état, l'organisation et le fonctionnement du lieu visité ainsi que la condition des personnes privées de liberté.

Il remet chaque année un rapport d'activité rendu public au président de la République et au parlement.

Pour l'exécution de sa mission, il est assisté de contrôleurs dont les modalités d'intervention sont prévues par le décret n° 2008-246 du 12 mars 2008.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LE CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ DES LOIS

La Constitution est considérée généralement comme une norme supérieure aux autres, notamment aux lois.

Cette suprématie n'est pas toujours admise : la distinction entre les constitutions souples et les constitutions rigides en est un exemple.

Dans un système de constitution souple, celle-ci est considérée comme ayant même valeur juridique que la loi ordinaire même si leur objet est distinct.

Dans un système de constitution rigide, celle-ci est considérée comme ayant une valeur juridique supérieure à toute autre norme.

CHAPITRE 1 : LA PROCÉDURE DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Elle diffère suivant l'État.

Dans un État à Constitution souple, la Constitution peut être révisée par le dispositif législatif ordinaire au même titre que la loi ordinaire.

Dans un État à constitution rigide, la constitution doit être révisée selon une procédure spécifique.

CHAPITRE 2 : LA PROCÉDURE DE CONTRÔLE DE LA CONSTITUTION

Elle diffère suivant le système adopté.

Dans un système de constitution souple, « la loi ordinaire n'est pas tenue de respecter les règles qui figurent dans la Constitution », elle peut même les contredire.

Dans un système de constitution rigide « la loi ordinaire doit respecter la Constitution et les dispositions qui en font partie intégrante ». À cet effet, toute norme juridique qui serait contraire à la Constitution serait frappée d'inconstitutionnalité et considérée comme inapplicable. Il apparaît donc que seul le système de constitution rigide connaît le problème du contrôle de la conformité de la loi à la constitution et de la sanction éventuelle applicable.

Dans certains pays, il n'existe pas de sanction organisée, la supériorité de la Constitution demeure théorique. Dans d'autres pays, la sanction existe, c'est le contrôle de la constitutionnalité des lois qui s'applique alors.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

CHAPITRE 3 :
LE CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ DES LOIS

L'exercice effectif de ce contrôle de constitutionnalité nécessite au préalable la saisine des organes juridictionnels chargés de l'exercer.

3.1 - LE CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ DES LOIS

Ce contrôle par voie d'exception (système appliqué aux États-Unis) donne à un tribunal ordinaire le droit de vérifier la conformité d'une loi considérée avec la Constitution. Si ce tribunal l'estime contraire à la Constitution, il en fera « exception d'application » au litige en cause, mais ne l'annulera pas. Si la décision est prise par une juridiction d'ordre supérieur (Cour suprême par exemple), elle s'imposera à tous les tribunaux. La loi inconstitutionnelle ne sera en fait jamais appliquée.

3.2 - LE CONTRÔLE PAR UNE JURIDICTION CONSTITUTIONNELLE

Ce contrôle par voie d'action désigne un organe spécial pour exercer le contrôle de la constitutionnalité des lois. Cet organe juridictionnel a vocation d'écarter toute disposition juridique non conforme à la Constitution mais aussi d'en empêcher définitivement toute application donc à l'annuler.

Ce système existe en France depuis 1958 avec la création du Conseil constitutionnel qui après le vote d'une loi, mais avant sa promulgation, peut être saisi de la question de contrôler sa conformité ou non à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou du sénat, ou par au moins 60 députés ou 60 sénateurs.

3.3 - LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit dans la Constitution du 4 octobre 1958 un article 61-1 disposant que : *« Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. »* (loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République).

La loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution détermine les conditions d'application de cette réforme. À cet effet, elle complète l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel par un chapitre II bis consacré à la question prioritaire de constitutionnalité. Ces dispositions sont complétées par un décret n° 2010-148 du 16 février 2010, qui précise la procédure applicable devant les juridictions administratives, civiles et pénales.

Pour permettre le contrôle par le Conseil constitutionnel, par voie d'exception, des dispositions législatives promulguées, la réforme instaure un dispositif en trois étapes.

√ La première étape se déroule devant toute juridiction relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation. À l'occasion d'une instance en cours, une partie peut désormais soulever un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.

Ce moyen est qualifié par la loi organique de question prioritaire de constitutionnalité. Lorsqu'une telle question est posée devant une juridiction judiciaire, il incombe à celle-ci de statuer sans délai sur sa transmission à la Cour de cassation.

© SDCP – Tous droits réservés

Cette transmission doit être ordonnée dès lors que la disposition législative contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites, qu'elle n'a pas déjà, sauf changement des circonstances, été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et que la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. Cette transmission impose, en principe, à la juridiction initialement saisie de surseoir à statuer sur le fond de l'affaire.

√ La deuxième étape se déroule devant la Cour de cassation, qui est chargée de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité transmises par une juridiction judiciaire ou soulevées à l'occasion d'un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation se prononce dans un délai de trois mois suivant sa saisine. Si elle estime n'y avoir lieu à un tel renvoi, elle en informe la juridiction devant laquelle la question a été soulevée, pour permettre à celle-ci de statuer sur l'affaire.

√ La troisième étape : lorsque la Cour de cassation renvoie la question au Conseil constitutionnel, celui-ci statue sur la conformité à la Constitution de la disposition législative en cause.

La décision du Conseil constitutionnel revêt une portée générale, qui excède l'affaire au cours de laquelle la question prioritaire de constitutionnalité a été posée.

La disposition déclarée inconstitutionnelle est abrogée et la disposition déclarée constitutionnelle ne pourra plus faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité, sauf « changement des circonstances ».

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LES RECOURS DEVANT DES ORGANES INTERNATIONAUX

Nous nous intéresserons ici aux principaux organes internationaux pouvant être saisis par les ressortissants français.

CHAPITRE 1 : LE COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Ce comité est un organe de l'O.N.U. créé en 1969 suite à l'entrée en vigueur de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ratifiée par la France en 1971, afin de veiller à l'application des droits qu'elle garantit.

Il se compose de 18 experts indépendants élus pour 4 ans par les États parties à la Convention et siège à Genève 2 mois par an (mars et juin).

Depuis 1982, le comité peut être saisi par toute personne qui se plaindrait d'avoir été victime, par l'État français, d'une discrimination raciale, après avoir épuisé toutes les voies de recours juridictionnels internes.

CHAPITRE 2 : LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

Depuis sa création en 1959, la Cour européenne des droits de l'homme n'a cessé de prendre de l'ampleur. Cette juridiction veille au respect des droits de l'homme dans les quarante-sept pays du Conseil de l'Europe. Son siège est établi à Strasbourg, et elle est composée d'autant de juges que d'États parties.

Tout État contractant (requête étatique), ou tout particulier s'estimant victime d'une violation de la Convention (requête individuelle), peut adresser directement à la Cour une requête alléguant une violation par un État contractant de l'un des droits garantis par la Convention.

La France a été condamnée plusieurs fois par la cour européenne des droits de l'homme pour les conditions de détention, la réglementation sur les étrangers et le domaine des mœurs et de la famille.

CHAPITRE 3 : LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE

Elle est l'institution juridictionnelle de l'Union européenne, chargée de veiller au respect du droit communautaire.

Elle est compétente pour trancher les litiges relatifs à l'application du droit européen entre les États-membres, les institutions européennes et les requérants individuels.

La Cour de justice de l'Union européenne, dont le siège est établi à Luxembourg, comprend deux juridictions : la Cour de justice, et le Tribunal.

© SDCP – Tous droits réservés

LES LIBERTÉS INDIVIDUELLES ET LA VIE PRIVÉE

© SDCP – Tous droits réservés

LA SÛRETÉ OU LIBERTÉ INDIVIDUELLE

« Elle est la liberté fondamentale qui garantit toutes les autres » (Professeur J. RIVERO).

L'étude des libertés publiques peut difficilement débuter par l'étude d'une autre liberté que la sûreté, dénommée aussi liberté individuelle.

La liberté individuelle ou sûreté désigne le droit de se déplacer à son gré de n'être ni arrêté, ni détenu arbitrairement. C'est la sécurité juridique de l'individu face au pouvoir. Le principe de la sûreté protège la liberté individuelle contre les arrestations et détentions arbitraires.

Il trouve son fondement dans deux textes:

√ La Déclaration des Droits de l'Homme de 1789 qui place la sûreté parmi les droits fondamentaux (article 7) : « Nul ne peut être accusé, arrêté, détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites »*;*

√ La constitution de 1958 (article 66): « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ».

Pour être fondamentale, la liberté individuelle, bien qu'ayant valeur constitutionnelle, n'est pas pour autant absolue. Elle peut subir des atteintes (arrestations, détentions). Un principe veut que ces atteintes n'interviennent qu'en conséquence d'une infraction, pour réprimer les comportements d'individus qui troublent l'ordre public. L'autorité judiciaire va donc ordonner une restriction ou une privation de liberté à titre de sanction.

Cependant, la liberté individuelle peut également subir des atteintes si les nécessités de l'ordre public ou l'urgence l'exigent. Il ne s'agit pas de sanctionner, mais de préserver ou rétablir l'ordre troublé, dans des cas exceptionnels et donc limités. C'est non plus l'autorité judiciaire mais l'autorité de police administrative qui ordonne une restriction ou une privation de liberté.

Toutefois, qu'elles soient décidées par l'autorité judiciaire ou l'autorité administrative, toute détention, toute arrestation doit être prévue par la loi et contrôlée par l'autorité judiciaire.

CHAPITRE 1 : LA PROTECTION LÉGALE DE LA SÛRETÉ : TOUTE MESURE PRIVATIVE DE LIBERTÉ EST DÉTERMINÉE PAR LA LOI

C'est la loi qui détermine les circonstances justifiant qu'un individu soit privé de liberté, et selon quelle procédure doit intervenir cette privation.

Comme il a déjà été mentionné, ces atteintes à la liberté individuelle interviennent dans deux hypothèses :

√ La privation ou la restriction à la liberté individuelle est une sanction qui réprime un trouble à l'ordre public. L'atteinte à la liberté individuelle intervient donc dans le cadre de la répression pénale (cadre judiciaire). A côté de ces dispositions exclusivement répressives, le législateur a créé une mesure restrictive de liberté destinée à prévenir la récidive (la rétention de sûreté).

√ La privation ou la restriction à la liberté individuelle est décidée par l'autorité administrative de police pour préserver l'ordre public.

© SDCP – Tous droits réservés

1.1 - LES MESURES JUDICIAIRES PRIVATIVES DE LIBERTÉ

1.1.1 - Les principes régissant les mesures privatives de liberté

Dans le cadre de la répression pénale, quatre garanties sont offertes par la loi pour éviter l'arbitraire :

1.1.1.1 - Le principe de la légalité des délits et des peines

Selon ce principe, une personne ne peut être condamnée pour des faits et à des peines qui n'étaient pas prévus par la loi quand ils ont été commis. Ce principe est posé dans les textes suivants :

√ Article 7 de la D.D.H.C. de 1789 : « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis, mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant; il se rend coupable par la résistance ».

√ Article 8 de la D.D.H.C. de 1789 : « La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ».

√ Article 111-2 du code pénal : « La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs. Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants ».

√ Article 111-3 du code pénal : « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement si l'infraction est une contravention ».

Le principe établi par les articles 111-2 et 111-3 du code pénal a trois conséquences :

√ Une personne ne peut être poursuivie et condamnée pour des faits que la loi n'a pas qualifiés d'infraction;

√ Le juge ne peut prononcer que les peines prévues par la loi et ne peut donc décider arbitrairement une privation de liberté,

√ L'interprétation de la loi pénale doit être restrictive. En effet, si le juge statuait dans certains cas par analogie, il parviendrait à créer de nouvelles incriminations.

L'application de ce principe peut toutefois poser des problèmes lorsque le texte de loi est obscur ou d'interprétation incertaine.

1.1.1.2 - Le principe de la non-rétroactivité des lois

Selon ce principe, une personne ne peut être condamnée qu'à la peine prévue par la loi en vigueur au moment de la commission de l'infraction. Ce principe de la non-rétroactivité des lois domine le droit français :

√ L'article 2 du code civil prévoit que « la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif » ;

√ En droit pénal, principe énoncé à l'article 111-3 alinéa 2 (mentionné supra). L'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme de 1789 énonce que « Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée ».

L'histoire montre que ce principe n'a pas toujours été respecté, notamment avec certaines lois promulguées au lendemain de guerres. Ces lois ont montré le danger que pouvait représenter la rétroactivité pour la sûreté personnelle :

√ Loi du 14 novembre 1918 renforçant la répression du crime de haute trahison ;

√ Ordonnances du 26 août 1944 créant le crime d'indignité nationale ;

© SDCP – Tous droits réservés

√ Ordonnances du 21 avril 1944 édictant certaines inéligibilités pour les parlementaires ayant voté la loi du 10 juillet 1940.

Le principe de non-rétroactivité des lois connaît une exception en droit pénal où est reconnue la rétroactivité des lois pénales plus douces (rétroactivité « in mitius »), celle-ci renforce la liberté individuelle et profite à l'accusé.

1.1.1.3 - Le principe de la présomption d'innocence

L'article 9 de la déclaration de 1789 énonce que « tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ».

Toutefois, ce principe a bien du mal à éviter les effets que peut avoir l'inculpation sur l'opinion publique, et ce, même si la loi du 04 février 1993 a modifié la terminologie en remplaçant le terme « inculpation » par celui de « mise en examen ».

Ce principe a été renforcé avec la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 avec une nouvelle rédaction de l'article 9-1 du code civil ainsi qu'une profonde modification du code de procédure pénale.

Deux recours sont possibles en cas de violation du principe de la présomption d'innocence:

√ Un recours devant la juridiction civile prévu par l'article 9-1 du code civil : une personne, avant toute condamnation, étant présentée publiquement comme coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, peut agir pour obtenir un droit de réponse permettant de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence (diffusion d'un communiqué de presse) et des dommages et intérêts.

√ Un recours devant le tribunal correctionnel en vue de faire réprimer les délits de diffamation (loi 29 juillet 1881), de violation du secret de l'enquête ou de l'instruction (articles 434-7-2 C.P., 11 et 114-1 du C.P.P.), de diffusion de l'identité de certains mineurs (article 39 bis loi 1881), etc.

1.1.1.4 - Le principe du respect des règles de la procédure pénale

Les trois principes énumérés ci-dessus seraient vains en pratique, s'il n'existait pas une législation qui détermine les conditions dans lesquelles les infractions sont constatées, instruites et jugées.

C'est l'objet du code de procédure pénale qui fixe les règles et les conditions dans lesquelles peuvent être interpellés, arrêtés, détenus et condamnés les individus.

Ce sont ces conditions, exprimées avec force détails dans le code, et le respect du formalisme qui s'y attache, qui constituent, pour le citoyen, les garanties contre l'arbitraire.

Juges et policiers peuvent donc restreindre ou supprimer la liberté d'une personne (arrestation, détention) mais uniquement dans les cas prévus par le code de procédure pénale et dans les formes qu'il prescrit.

1.1.2 - Les cas d'arrestation et de détention prévus par la loi

1.1.2.1 - Arrestation et détention décidées par les policiers

√ La garde à vue (articles 62-2 et suivants du C.P.P.) ;

√ Les contrôles d'identité (article 78-2 du C.P.P.) ;

√ La vérification d'identité (article 78-3 du C.P.P.) ;

√ Le relevé d'identité (article 78-6 du C.P.P.).

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

1.1.2.2 - Arrestation et détention décidées par des magistrats

√ Mesures de contraintes à l'égard des témoins défaillants (articles 62, 78, 109 et 153 du C.P.P.) ;

√ Les mandats ;

√ Le contrôle judiciaire ;

√ La détention provisoire ;

√ Emprisonnement correctionnel et réclusion criminelle.

√ La rétention judiciaire en cas de présomption de violation de certaines obligations du contrôle judiciaire (art. 141-4 du C.P.P.).

1.1.2.3 - Rétention de sûreté décidée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté

L'article 706-53-13 du code de procédure pénale précise qu'à titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté.

Une rétention de sûreté peut être prévue si plusieurs conditions cumulatives sont prévues :

√ une condamnation à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à 15 ans pour les crimes, commis sur une victime mineure, d'assassinat, de meurtre, de tortures ou actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration ;

√ ou sur une victime majeure lorsque ces crimes sont aggravés ou lorsqu'ils sont commis en récidive, de meurtre, de torture ou d'actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration ;

√ la cour d'assises doit avoir expressément prévue dans sa décision cette mesure à l'issue de la peine.

La rétention de sûreté a été validée par le Conseil constitutionnel qui a estimé qu'il ne s'agissait « ni d'une peine, ni d'une sanction ayant le caractère d'une punition ».

Elle consiste dans le placement de la personne en centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure.

Avant toute décision, la situation du condamné susceptible de faire l'objet d'une mesure de rétention est examinée au moins un an avant la date de la libération par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Afin d'évaluer sa dangerosité, la personne est placée pendant au moins six semaines dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues. Une expertise médicale est réalisée par deux experts.

Si la commission conclut à la « particulière dangerosité » du condamné, le procureur général saisit la juridiction régionale de la rétention de sûreté, trois mois avant sa libération. Cette juridiction statue sur l'opportunité de placer la personne en rétention de sûreté pour une durée de un an, renouvelable.

Si la rétention de sûreté n'est pas prolongée ou s'il est mis fin à cette mesure en cours d'exécution, et si la personne bien que n'étant plus répertoriée comme « particulièrement dangereuse » présente encore des risques de récidive, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut placer celle-ci sous surveillance de sûreté pendant une durée de deux ans, renouvelable. La surveillance de sûreté, applicable à la personne libérée, comprend des obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire, notamment l'injonction de soins et le placement sous surveillance électronique mobile.

Le décret n° 2008-1129 du 04 novembre 2008 relatif à la surveillance de sûreté et à la rétention de sûreté précise les conditions d'application de ces dispositions.

© SDCP – Tous droits réservés

1.1.2.4 - Mesure de sûreté prononcée en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

Lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement déclare l'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental d'une personne, elle peut ordonner, par ordonnance motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne sous forme d'une hospitalisation complète.

Cette décision nécessite qu'une expertise psychiatrique ait été effectuée et que les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public (art. 706-135 du C.P.P.).

L'article 706-136 du C.P.P. prévoit d'autres mesures de sûreté ne pouvant être prononcées par la juridiction que s'il apparaît, au moment où la décision est rendue et au vu des éléments du dossier, et notamment de l'expertise de l'intéressé, qu'elles sont nécessaires pour prévenir le renouvellement des actes commis par la personne déclarée pénalement irresponsable (art. D. 47-29-6 du C.P.P.), pour protéger cette personne, protéger la victime ou sa famille, mettre fin au trouble à l'ordre public.

Ces mesures de sûreté sont :

√ l'interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction ou certaines personnes ou catégories de personnes, et notamment les mineurs ;

√ l'interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ;

√ l'interdiction de détenir ou porter une arme ;

√ l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée, dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ou impliquant un contact habituel avec les mineurs, sans faire l'objet préalablement d'un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer son activité ;

√ la suspension du permis de conduire ;

√ l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis.

1.2 - LES MESURES ADMINISTRATIVES PRIVATIVES DE LIBERTÉ

L'autorité administrative qui porte atteinte à la liberté individuelle agit dans le but de préserver ou de rétablir l'ordre public. Ce sont des précautions visant à protéger la société contre les agissements de certains individus, et non à punir ces individus.

Afin d'éviter tout arbitraire et respecter le principe de la sûreté, les mesures prises sont prévues et réglementées par la loi.

1.2.1 - Interdiction de de paraître

Cette mesure vise à faire cesser les troubles à l'ordre public résultant de l'occupation, en réunion et de manière récurrente, d'une portion de la voie publique, d'un équipement collectif ou des parties communes d'un immeuble à usage d'habitation, en lien avec le trafic de stupéfiant.

Elle est prise par le représentant de l'État ou le préfet de police après en avoir avisé le procureur de la République, afin d'interdire de paraître dans les lieux concernés à l'encontre de toute personne participant à ces activités de trafic.

Sa durée ne peut excéder un mois, elle tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée et ne peut comprendre son domicile.

La décision est écrite, motivée et notifiée à l'intéressé qui peut présenter ses observations dans un délai de 5 jours à compter de la notification. (art. L. 22-11-1 C.S.I.)

Le non respect de cette mesure est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende (art. L. 22-11-2 du C.S.I.).

© SDCP – Tous droits réservés

1.2.2 - Assignation à résidence et internement administratif

Ces mesures sont essentiellement employées en période de « circonstances exceptionnelles ». Elles sont donc nécessairement temporaires et limitées à la durée de la crise qui a engendré leur apparition.

1.2.2.1 - L'assignation à résidence

C'est une mesure restrictive ou privative de liberté, consistant dans l'obligation de ne pas quitter les limites d'un territoire déterminé par l'arrêté individuel d'assignation. Elle est ordonnée par le ministre de l'intérieur ou le préfet. L'assignation à résidence est applicable en matière d'état d'urgence (article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955).

L'assignation à résidence est utilisée aussi en matière de droit au séjour des étrangers (voir 1.2.6.2 -).

Elle est possible également à l'occasion de la visite de « hautes personnalités » à l'encontre de « certaines personnes que leur comportement passé peut à bon droit faire considérer comme susceptibles de se livrer à des manifestations violentes, voire à des actes pouvant menacer la sécurité des chefs d'État ».

1.2.2.2 - L'internement administratif

Cette mesure est de circonstance, elle n'intervient que dans des périodes troublées, d'agitation intérieure ou de tension internationale. Elle est prise par le ministre de l'intérieur ou le préfet pour une durée de 15 jours maximum.L'internement administratif est tombé en désuétude depuis la fin de la guerre d'Algérie. Même si une « Commission de vérification des mesures de sécurité publique » composée en majorité de magistrats avait été créée, il n'en demeure pas moins que le fondement juridique de cette mesure a toujours été à l'origine de controverses chez les juristes (Cf. Conseil d'État, 07 novembre 1947, Alexis et Wolff).

Le problème est plus ardu dans le cas des internements décidés en application de l'article 16 de la Constitution (acte de gouvernement).

1.2.3 - La retenue administrative

Seront développés les cas de rétention suivants :

√ l'examen de la situation administrative d'une personne « à l'encontre de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement peut être lié à des activités à caractère terroriste ».

√ la retenue administrative dans le cadre d'une perquisition administrative (en matière d'état d'urgence).

√ pour la personne faisant l'objet d'une visite domiciliaire (menace pour la sécurité et l'ordre publics).

La retenue pour vérification du droit au séjour est également une mesure administrative. Elle permet de retenir un étranger qui ne peut pas présenter son visa ou son titre de séjour (ou refuse de le faire). Elle est étudiée dans le mémento de l'enquêteur tome 1 .

1.2.3.1 - Vérification de la situation administrative/activités à caractère terroriste

La retenue doit permettre une vérification d'identité approfondie par le biais d'une consultation de fichiers. Elle doit être menée par un O.P.J., sur les lieux du contrôle ou dans les locaux de police où la personne a été conduite pour la vérification de sa situation (art. 78-3-1 du C.P.P.).

1.2.3.1.1 - Durée

Elle ne doit durer que le temps nécessaire à la vérification de la situation de l'intéressé et ne peut excéder quatre heures à compter du début du contrôle effectué.

1.2.3.1.2 - Avis

Le procureur de la République territorialement compétent doit être informé dès le début de la mesure. Il peut y mettre fin à tout moment.

© SDCP – Tous droits réservés

1.2.3.1.3 - Droits

La personne retenue est immédiatement informée, par un O.P.J. ou sous le contrôle de celui-ci par un A.P.J., dans une langue qu'il comprend :

√ du fondement légal de son placement en retenue ;

√ de la durée maximale de la mesure ;

√ du fait que la retenue dont elle fait l'objet ne peut donner lieu à audition et qu'elle a le droit de garder le silence,

√ de son droit de faire prévenir par l'O.P.J. toute personne de son choix ainsi que son employeur.

Un mineur de 18 ans ne peut être placé en retenue qu'avec l'accord exprès du procureur de la République. Il doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.

L'O.P.J. établit un procès-verbal où il mentionne les motifs justifiant la retenue, les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, ainsi que le détail des droits dont a été informé l'intéressé.

La durée de la mesure s'impute, s'il y a lieu, sur la durée d'une éventuelle garde à vue (art. 78-4 du C.P.P.).

Les diligences incombant à l'O.P.J. doivent intervenir au plus tard dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne en a fait la demande.

1.2.3.2 - Retenue dans le cadre d'une perquisition administrative

Cette mesure, décidée par l'O.P.J., peut être prise pour toute personne présente sur le lieu d'une perquisition administrative, envers laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics (art. 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955).

1.2.3.2.1 - Durée

Cette retenue est prise uniquement le temps strictement nécessaire au déroulement de la perquisition et ne peut excéder quatre heures. Dans le cadre d'une mesure de garde à vue prise postérieurement, la durée de la retenue s'imputera à celle de la garde à vue.

1.2.3.2.2 - Avis

Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.

Dans le cas particulier du mineur, la retenue est subordonnée à l'accord exprès du procureur de la République. Sauf impossibilité dûment justifiée, le mineur doit être assisté de son représentant légal.

1.2.3.2.3 - Droits

Toute personne placée en retenue administrative a le droit de faire prévenir, par l'intermédiaire de l'O.P.J., toute personne de son choix ainsi que son employeur. Si l'O.P.J. estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il doit informer immédiatement le procureur de la République qui décide de la suite à donner à la demande.

1.2.3.3 - Retenue dans le cadre des visites domiciliaires

Ne peut être retenue, lorsqu'elle est susceptible de fournir des renseignements sur les documents et données présents sur le lieu de la visite, dès lors qu'ils ont un lien avec les motifs de la visite, que la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, c'est-à-dire la personne dont le comportement a justifié l'autorisation de visite (art. L229-4 du C.S.I.).

La retenue ne peut être mise en œuvre que par un O.P.J.

© SDCP – Tous droits réservés

1.2.3.3.1 - Durée

Cette retenue ne dure que le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations, dans la limite de quatre heures à compter du début de la visite, que la personne soit majeure ou mineure.

1.2.3.3.2 - Avis

Le juge des libertés et de la détention de Paris est informé sans délai de cette mesure.

Si la personne retenue est mineure, l'accord express du juge des libertés et de la détention de Paris est nécessaire. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.

1.2.3.3.3 - Droits

L'article L. 229-4 du C.S.I. dispose que la personne retenue est informée par un O.P.J. , ou sous son contrôle par un A.P.J., dans une langue qu'elle comprend :

√ du fondement légal de son placement en retenue,

√ de la durée maximale de la mesure,

√ du fait que la retenue dont elle fait l'objet ne peut donner lieu à audition et qu'elle a le droit de garder le silence,

√ du fait qu'elle bénéficie du droit de faire prévenir toute personne de son choix, ainsi que son employeur.

Si l' O.P.J. estime ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère au juge des libertés et de la détention qui décide s'il y a lieu d'y faire droit.

1.2.4 - Les admissions en soins psychiatriques sans consentement

La notion de soins psychiatriques sans consentement permet la possibilité d'une prise en charge soit en hospitalisation complète, soit sous une autre forme incluant, le cas échéant, des hospitalisations partielles, des consultations ou des soins à domicile. La forme de prise en charge sera adaptée et proportionnée à l'état mental du patient.

L'hospitalisation en psychiatrie ne concerne pas les mineurs de moins de seize ans qui font l'objet d'une prise en charge dans un hôpital de médecine générale pour recevoir les premiers soins nécessaires.

1.2.4.1 - L'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent (articles L.3212-1 à L.3212-12 du C.S.P.)

1.2.4.1.1 - À la demande d'un tiers

Une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision d'un directeur d'établissement autorisé en psychiatrie et à la demande d'un tiers lorsque :

√ ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

√ son état impose des soins immédiats, assortis d'une surveillance constante justifiant soit une hospitalisation complète, soit une surveillance médicale régulière.

La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne agissant dans l'intérêt de ce dernier, à l'exclusion des personnels exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Cette demande doit être manuscrite, signée et datée par la personne qui la formule. Elle doit comporter les mentions suivantes (art. R.3212-1 du C.S.P.) :

√ la formulation de la demande d'admission en soins psychiatriques ;

√ les noms, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;

√ leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins.

© SDCP – Tous droits réservés

Deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours doivent accompagner la demande d'admission.

Ils doivent attester que l'intéressé présente des troubles rendant impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats.

Le premier est établi par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.

Le deuxième vient confirmer le premier et peut émaner d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil.

Une procédure d'urgence est prévue à l'article L.3212-3 du C.S.P. Lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques de ce malade, au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.

Dans ce cas, les certificats médicaux établis après l'admission (24 et 72 heures) devront émaner de deux psychiatres différents.

1.2.4.1.2 - En cas de péril imminent

En cas de péril imminent pour la santé du malade, une mesure exceptionnelle existe. Elle peut être mise en œuvre lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :

√ ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

√ son état impose des soins immédiats ;

√ il est impossible d'obtenir une demande par un tiers ;

√ il existe, à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne.

Cette demande est accompagnée d'un seul certificat médical émanant d'un médecin qui ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade.

Lorsque l'admission est prononcée, deux certificats médicaux sont établis par deux psychiatres distincts, le premier dans les 24 heures, le second dans les 72 heures.

1.2.4.2 - L'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État (articles L.3213-1 à L.3213-11 du C.S.P.)

Les préfets prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié (ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil), l'admission en soins psychiatriques lorsque les troubles mentaux de la personne :

√ nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes

√ ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.

En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes attesté par un avis médical, le maire (ou à Paris les commissaires de police) arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires. Ils doivent en référer dans les 24h00 au représentant de l'État dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques (art L.3213-2 du C.S.P.).

Faute de décision préfectorale, ces mesures provisoires sont caduques au terme de 48 heures.

1.2.4.3 - Le contrôle des autorités

Suite à son admission, le patient connaît une période d'observation, de soins avant délivrance de certificats et avis médicaux. Ces mesures d'hospitalisation sont contrôlées systématiquement par un magistrat du siège du tribunal judiciaire.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

Il peut soit :

√ maintenir l'hospitalisation complète ;

√ en ordonner la mainlevée.

Un contrôle des établissements de soins est effectué au moins une fois par an par le préfet, le président du tribunal judiciaire, le maire. Un contrôle par le procureur de la République a lieu une fois par trimestre.

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut visiter tout établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement.

1.2.5 - Le placement des alcooliques

Là encore, dans ce domaine, des mesures privatives de liberté sont possibles. L'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 intègre les dispositions législatives relatives à la lutte contre l'alcoolisme.

Ces mesures concernent les personnes trouvées en état d'ivresse dans un lieu public (article L.3341-1 du C.S.P.). Ces personnes sont appréhendées par les agents de la police nationale, des militaires de la gendarmerie nationale, des agents de la police municipale ou des gardes champêtres. Après examen médical attestant que leur état de santé ne s'y oppose pas, elles sont conduites au commissariat et placées en chambre de sûreté jusqu'à ce qu'elles aient recouvré la raison.

1.2.6 - Mesures à l'encontre des étrangers

1.2.6.1 - Placement en zone d'attente

Il s'agit d'une mesure privative de liberté permettant de maintenir un étranger dans un lieu fermé avant qu'il ne soit renvoyé vers son pays d'origine ou de provenance ou admis sur le territoire.

Sont concernés par ce placement en zone d'attente : les étrangers non admis à entrer sur le territoire français, les demandeurs d'asile, et ceux en transit (si l'entreprise de transport refuse de l'embarquer vers le pays de destination ultérieure ou si le pays de destination l'a renvoyé en France). Le mineur peut être placé en zone d'attente.

Ces zones sont des espaces situés dans les aéroports, dans les ports ou à proximité des lieux de débarquement ou dans certaines gares ferroviaires ouvertes au trafic international. Elles sont délimitées par un arrêté préfectoral.

Cette décision administrative est prise par le chef du service chargé du contrôle aux frontières (police nationale ou douanes). Elle doit être écrite et motivée, et le maintien en zone d'attente ne peut excéder quatre-vingt-seize heures (article L. 341-2 du C.E.S.E.D.A.). Le procureur de la République doit être avisé sans délai, ce qui doit être mentionné dans la notification de maintien. Cette mention fait foi sauf preuve contraire.

Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre-vingt-seize heures peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qui ne peut être supérieure à 8 jours (article L. 342-1 du C.E.S.E.D.A.). À titre exceptionnel, le maintien en zone d'attente au-delà de 12 jours peut être renouvelé par le magistrat (article L. 342-4 du C.E.S.E.D.A.) pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à 8 jours.

L'étranger maintenu en zone d'attente bénéficie d'un certain nombre de droits : assistance d'un médecin, d'un interprète, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix, quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile (article L. 343-1 du C.E.S.E.D.A.). Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Un double de la décision de maintien en zone d'attente est remis à l'intéressé.

© SDCP – Tous droits réservés

Lorsqu'il s'agit d'un mineur isolé (non accompagné d'un représentant légal), le procureur de la République désigne dès la non-admission un administrateur ad hoc qui assiste et représente le mineur dans les procédures administratives et juridictionnelles qui le concerne. Ce mineur peut faire l'objet de mesures d'assistance éducative en application des dispositions de l'article 375 du code civil, c'est-à-dire si sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises (Cass. civ. 1ère, 29 mars 2009).

La zone d'attente peut être visitée par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Il s'attache à examiner en particulier l'état, l'organisation et le fonctionnement du lieu visité ainsi que la condition des personnes privées de liberté.

Ont également accès à la zone d'attente :

- les avocats, interprètes et médecins,
- le procureur de la République et, à l'issue des quatre premiers jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire (art. L. 343-3 du C.E.S.E.D.A.),
- les administrateurs ad hoc des mineurs (L. 343-4 du C.E.S.E.D.A.),
- les députés et sénateurs, les parlementaires européens élus en France, les bâtonniers (art. L. 343-5 du C.E.S.E.D.A. et art. 719 du C.P.P.),
- le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants, les associations humanitaires telles qu'Amnisty International section française, l'ANAFE, la CIMADE, la Croix Rouge française, France Terre d'Asile, M.S.F., le M.R.A.P., « Forum Réfugiés »... (art. L. 343-6 du C.E.S.E.D.A),
- les journalistes (art. L. 343-7 du C.E.S.E.D.A.),
- le commissaire européen aux droits de l'Homme, les membres du comité européen pour la prévention de la torture (C.P.T.), la commission consultative des droits de l'Homme, le défenseur des droits,
- les préfets.

Si le maintien en zone d'attente n'est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, un visa de régularisation, qui prend la forme d'un sauf-conduit de 8 jours, est délivré aux étrangers admis sur le territoire national (article L. 342-19 du C.E.S.E.D.A).

1.2.6.2 - L'assignation à résidence

Cette mesure est définie par les art. L. 730-1 à L. 733-17 du C.E.S.E.D.A.

L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. La décision peut être prise pour l'étranger accompagné d'un mineur.

Peut également être assigné à résidence le demandeur d'asile dont le comportement constitue une menace à l'ordre public. Si, au regard de la gravité et de l'actualité de la menace et sur la base d'une appréciation au cas par cas, cette mesure s'avère insuffisante, l'autorité administrative peut le placer en rétention. Ces mesures sont applicables uniquement à l'étranger qui n'est titulaire d'aucun document de séjour en cours de validité sans préjudice de l'attestation de demande d'asile (art. L. 523-1 du C.E.S.E.D.A.)

1.2.6.3 - La rétention administrative

Cette mesure est définie par les articles L. 740-1 et suivants du C.E.S.E.D.A. Elle concerne l'étranger qui doit faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français (expulsion, reconduite frontière…). Il peut être maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire s'il ne peut quitter immédiatement le territoire.

© SDCP – Tous droits réservés

La décision initiale de placement en rétention est prise par l'autorité administrative pour une durée de quatre-vingt-seize heures (art. L. 741-1 du C.E.S.E.D.A.). Elle est écrite et motivée (art. L. 741-6 du C.E.S.E.D.A.). Le procureur de la République doit être immédiatement avisé (art. L. 741-8 du C.E.S.E.D.A.).

L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention (art. L. 741-5 du C.E.S.E.D.A.).

L'étranger placé en rétention est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais de ses droits à savoir : l'assistance d'un interprète, d'un avocat et d'un médecin. Il bénéficie également du droit de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix (article L. 744-4 du C.E.S.E.D.A.).

1.2.6.3.1 - 1re prolongation (art. L. 742-1 à 742-3 du C.E.S.E.D.A)

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi dans les quatre-vingt-seize heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.

Le magistrat peut autoriser le maintien en rétention pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures (L.742-3 du C.E.S.E.D.A)

Il peut également mettre fin à la rétention et ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives (Art. L 743-13 du CESEDA).

1.2.6.3.2 - Nouvelles prolongations (Articles L. 742-4 à L. 742-7 du C.E.S.E.D.A.)

Si la rétention n'a pas pris fin après une 1re prolongation, le préfet peut demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire une seconde prolongation de trente jours francs dans les cas suivants :

√ en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

√ lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

√ lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut ou retard de délivrance des documents de voyage par le consulat du pays d'origine, ou de l'absence de moyens de transport.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Elle peut aller jusqu'à 210 jours en cas d'activités terroristes.

Les conditions de rétention sont avant tout placées sous la responsabilité du préfet, sous le contrôle du parquet et du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Ces autorités ont un accès territorialement limité aux lieux de rétention. Il en est de même pour les avocats.

1.2.7 - La transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire

L'article L. 3113-1 du code de la santé publique prévoit que font l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire par les médecins et les responsables des services et laboratoires d'analyses de biologie médicale :

√ les maladies qui nécessitent une intervention urgente locale, nationale ou internationale ;

√ les maladies exigeant une surveillance particulière pour la protection de la santé de la population

La liste des maladies est définie aux articles D.3113-8 et D. 3113-9 du C.S.P.

© SDCP – Tous droits réservés

1.2.8 - Les pouvoirs généraux de police

Dans sa commune, le maire possède en vertu des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, des pouvoirs de police. L'objectif est d'assurer « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ».

Il appartient au maire de prévenir et de réprimer tous les actes de nature à porter atteinte à la tranquillité publique tels que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants, etc.

Une loi du 7 janvier 1983, relative à la répartition des compétences entre l'État et les collectivités locales a délimité les pouvoirs de police du maire et du préfet dans les villes où la police est étatisée (Conseil d'État, 28 avril 1989, Commune de Montgeron).

Nous venons de voir que dès qu'il est porté atteinte à la liberté individuelle, que ce soit dans un cadre répressif ou dans un cadre préventif, la loi détermine et limite les cas d'intervention dans ce domaine, pour éviter tout arbitraire et garantir ainsi le principe de la sûreté. Outre la loi, le principe de la sûreté est également protégé par l'autorité judiciaire, qui contrôle les mesures prises.

CHAPITRE 2 :
LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA SÛRETÉ

L'article 66 de la Constitution de 1958 confie à l'autorité judiciaire le soin de garantir le principe suivant lequel nul ne peut être arbitrairement détenu. C'est un principe traditionnel dans le droit français. Le pouvoir judiciaire, indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, est le gardien de la liberté individuelle. Le statut des magistrats, essentiellement de par leur inamovibilité, est destiné à garantir cette indépendance.

Leur compétence est très étendue : soit que le juge judiciaire décide lui-même de la mesure restrictive ou privative de liberté, soit qu'il contrôle la légalité de la mesure et les conditions de la détention (garde à vue, mesures privatives de liberté prises par l'autorité administrative de police).

Enfin, l'autorité judiciaire est compétente pour connaître des recours contre les mesures de détention.

CHAPITRE 3 :
LES SANCTIONS EN CAS D'ARRESTATION OU DE DÉTENTION ARBITRAIRE

3.1 - LES SANCTIONS PÉNALES

3.1.1 - Infractions dont l'auteur est un fonctionnaire agissant dans l'exercice de ses fonctions

√ Ordonner ou accomplir une arrestation ou une détention arbitraire (article 432-4 C.P.) ;

√ Laisser s'accomplir une arrestation ou une détention arbitraire (article 432-5 al. 1 C.P.) ;

√ Ne pas vérifier l'illégalité d'une arrestation ou d'une détention (article 432-5 al. 2 C.P.) ;

√ Détention pénitentiaire illégale (article 432-6 C.P.).

3.1.2 - Infraction dont l'auteur est un particulier

√ Arrestation ou détention arbitraire (article 224-1 du C.P.).

© SDCP – Tous droits réservés

3.2 - LES SANCTIONS CIVILES (DOMMAGES - INTÉRÊTS)

√ Mise en jeu de la responsabilité civile pour faute personnelle du fonctionnaire et réparation du préjudice subi par la victime (article 1240 code civil) ;

√ L'article 626-1 du C.P.P. qui prévoit des réparations (dommages-intérêts) pour les victimes d'erreurs judiciaires reconnues après procédure de révision ;

√ Loi du 15 juin 2000 qui prévoit une indemnisation en cas de détention provisoire abusive (article 149 et suivants du C.P.P.) ;

√ Recours possible devant la Cour européenne des droits de l'homme (Cf. affaire XOUKAM-MOUDEFO du 11 octobre 1988).

3.3 - LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES

√ Contre les magistrats coupables d'irrégularités (article 136 du C.P.P., très rarement appliqué) ;

√ Article R. 434-17 du C.S.I. relatif à la déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale : « Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant ».

CHAPITRE 4 : CONCLUSION

La sûreté ou liberté individuelle comme toute autre liberté ne peut être absolue. Le principal obstacle est le fait des individus qui troublent l'ordre public et contre lesquels la société doit disposer d'un droit de répression. Ce droit de répression ne doit trouver sa source que dans la loi. En outre, seule l'autorité judiciaire devrait être qualifiée pour ordonner une restriction ou une privation de liberté à titre de sanction.

Les nécessités de l'ordre public ou l'urgence peuvent contraindre l'autorité de police administrative à porter atteinte à la liberté individuelle. Il ne s'agit cependant pas d'une sanction mais de préserver ou rétablir l'ordre troublé, dans des cas exceptionnels et donc limités. Pour éviter tout arbitraire, nous avons vu que le droit français posait un certain nombre de garanties légales ou judiciaires destinées à protéger la sûreté ou liberté individuelle. Le droit français a également prévu un dispositif législatif et réglementaire ayant pour objet de sanctionner les atteintes illégales à la liberté individuelle.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPI

LA LIBERTÉ D'ALLER ET VENIR

« La liberté d'aller et venir est un principe de valeur constitutionnelle » (Conseil constitutionnel, 12 juillet 1979).

Ce principe sera envisagé ici par l'étude de trois régimes juridiques : le mouvement, le séjour et la circulation.

CHAPITRE 1 : LA LIBERTÉ DE MOUVEMENT

La liberté de mouvement des personnes physiques, qui est un droit naturel, se trouve dans la pratique subordonnée à la souveraineté de l'État. Ainsi la circulation des nationaux comme celle des étrangers est réglée par le droit interne.

1.1 - LE NATIONAL FRANÇAIS

Le Conseil constitutionnel se réfère aux articles 1er, 2 et 4 de la déclaration des droits de l'homme pour garantir la liberté d'aller et venir (Cons. Const., 27 juillet 1994).

Elle bénéficie d'une protection constitutionnelle que le juge judiciaire et administratif doivent faire respecter.

La liberté d'aller et venir des nationaux implique qu'ils puissent entrer et sortir de France (Cons. Const., 13 août 1993). Le national qui se déplace n'a aucun titre à porter, car son déplacement n'est soumis, ni à autorisation, ni à déclaration. La carte nationale d'identité n'est pas un document obligatoire, même si lors d'un contrôle d'identité elle paraît être le document le mieux à même de justifier de son identité.

La liberté d'aller et venir est, par contre, réglementée pour l'entrée et le séjour des étrangers.

1.2 - LES ÉTRANGERS

À la différence des nationaux, la liberté de mouvement des étrangers est soumise à des restrictions éventuelles et à la possession de documents particuliers.

Dans une ordonnance du 11 avril 2018, le Conseil d'État a affirmé que la liberté d'aller et venir n'implique pas, pour les étrangers, la possibilité d'entrer sur le territoire sans autorisation.

1.2.1 - Le régime général

L'entrée en France est soumise à l'obligation de présenter un passeport revêtu d'un visa et un justificatif d'hébergement. À défaut, il est maintenu en zone d'attente.

Lorsque l'entrée ou la présence de l'étranger sur le territoire national est subordonnée à la disposition d'un titre (carte de séjour, carte d'identité, passeport, visa, etc.), celui-ci doit pouvoir être présenté à chaque demande (L. 812-1 C.E.S.E.D.A.).

Certains déplacements des étrangers sont indirectement soumis à une formalité puisqu'ils doivent déclarer leurs changements de « résidence effective et permanente » (article R. 431-23 C.E.S.E.D.A.).

Quand un étranger (séjour temporaire) doit, en raison de son attitude ou de ses antécédents, être soumis à une surveillance spéciale, la résidence dans certains départements peut lui être interdite. La validité de la carte de séjour peut être réduite à un département ou à une certaine circonscription.

Un sauf-conduit est alors nécessaire pour se déplacer en dehors de la zone de validité de la carte.

© SDCP – Tous droits réservés

1.2.2 - Le régime applicable aux réfugiés

« Tout État contractant accordera aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son territoire le droit d'y choisir leur lieu de résidence et d'y circuler librement sous réserves instituées par la réglementation applicable aux étrangers en général dans les mêmes circonstances » (article 26 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951).

Le statut du réfugié est reconnu à : « toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté » (art. L. 511-1 C.E.S.E.D.A.).

Les demandes d'asile sont examinées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Le demandeur doit présenter des éléments pour appuyer sa requête (art. L. 531-5 C.E.S.E.D.A.).

Les réfugiés disposent d'un titre d'entrée et séjour provisoire valable jusqu'à ce que les autorités compétentes aient statué.

1.2.3 - Le régime des ressortissants des États membres de l'Union européenne

Sont concernées les personnes ressortissantes :

√ de l'Union européenne : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande du sud, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Tchèquie, Slovénie, Slovaquie, Suède.

√ de l'espace économique européen : L'E.E.E se compose des membres de l'Union européenne et des pays suivants : Islande, Liechtenstein et Norvège.

√ de Suisse, Andorre, Monaco, Saint Marin et du Saint Siège.

Ces personnes bénéficient de la libre circulation sur le territoire national, sous couvert d'être en possession d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport national en cours de validité. Elles ne sont pas soumises à l'obligation de posséder un visa consulaire pour entrer en France. Le document de voyage n'est exigé que pour attester de l'identité et de la nationalité de l'intéressé.

1.3 - LES PERSONNES ITINÉRANTES

La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a abrogé la loi n° 69-3 du 03 janvier 1969.

La circulaire INTD1705027C de la Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques du 19 avril 2017, a précisé les conditions de mise en œuvre de cette loi.

Les dispositions relatives aux titres de circulation (livrets spéciaux et de circulation) et à la commune de rattachement sont abrogés à compter du 29 janvier 2017. En conséquence, le visa des commissaires de police et des commandants de brigade de gendarmerie est supprimé depuis le 29 janvier 2017.

Les sanctions pénales prévues par les articles 10 à 12 du décret n°70-708 du 31 juillet 1970 ne sont plus applicables. Les gens du voyage n'ont plus à justifier de la possession de ces titres de circulation.

La loi du 27 janvier 2017 a prévu des dispositions transitoires. Pendant une durée de deux ans à compter de sa promulgation, les personnes rattachées à une commune en application de la loi du 3 janvier 1969 et qui n'ont pas établi de domiciliation auprès d'un autre organisme sont de droit domiciliées auprès du centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) de cette commune ou du centre intercommunal d'action sociale (C.I.A.S.) dont dépend cette commune.

Les livrets spéciaux de circulation et les livrets de circulation, délivrés antérieurement au 29 janvier 2017, sont acceptés comme pièces justificatives pour l'enregistrement au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et la délivrance de la carte permettant l'exercice d'une activité ambulante.

© SDCP – Tous droits réservés

Le décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017 relatif aux personnes n'ayant en France ni domicile ni résidence fixe est pris pour l'application de la loi du 27 janvier 2017.

1.3.1 - Les commerçants ambulants

La circulaire du 1er octobre 1985, relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile fixe ni résidence fixe, définit l'activité ambulante comme étant « toute profession ou activité exercée sur la voie publique, sur les halles, marchés, champs de foire ou fête ou par voie de démarchage dans les lieux privés et ayant pour objet la vente d'un bien mobilier, la conclusion d'un contrat de location ou de prestation de services ou d'ouvrage, la présentation d'un spectacle ou d'une attraction ».

1.3.1.1 - Les commerçants ambulants ayant une résidence fixe

1.3.1.1.1 - Définition

Toute personne physique ou morale pour exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés, une activité commerciale ou artisanale ambulante, doit obtenir une carte « permettant l'exercice d'une activité artisanale ou commerciale ambulante ».

Si l'activité est exercée uniquement dans la commune où se situe le domicile ou la résidence fixe de l'artisan, la carte autorisant l'exercice d'une activité ambulante n'est pas nécessaire.

1.3.1.1.2 - Procédure de demande de carte

La carte « permettant l'exercice d'une activité artisanale ou commerciale ambulante » est obtenue après une déclaration préalable auprès du centre de formalités des entreprises (C.F.E.) compétent :

√ la chambre de commerce et d'industrie pour les personnes exerçant une activité commerciale ;

√ la chambre de métiers et de l'industrie pour les personnes exerçant une activité artisanale.

La carte « permettant l'exercice d'une activité artisanale ou commerciale ambulante » est valable pour une durée de 4 ans renouvelable.

Durant le délai d'un mois nécessaire à l'établissement de la carte, le commerçant ou l'artisan ambulant peut demander au C.F.E. de lui délivrer un certificat provisoire.

Le titulaire de la carte devra déclarer au C.F.E. toute modification affectant son activité, son mode d'exercice aux fins de mise à jour de la dite carte.

1.3.1.1.3 - Documents à présenter lors d'un contrôle

Le commerçant (titulaire de la carte) doit présenter à toute réquisition :

√ La carte « permettant l'exercice d'une activité artisanale ou commerciale ambulante » en cours de validité ;

√ Un document justifiant de son identité ;

√ Un permis de stationnement sur la voie publique obtenu à la préfecture (route nationale, départementale…) ou à la mairie (artères de la ville, marché…).

En cas de contrôle, les préposés, salariés, partenaires de PACS ou collaborateurs du titulaire de la carte doivent présenter :

√ Une copie de la carte « permettant l'exercice d'une activité artisanale ou commerciale ambulante » de la personne pour le compte de laquelle ils exercent cette activité ;

√ Un document justifiant de leur identité ;

√ Un document établissant un lien avec le titulaire de la carte ;

√ Un permis de stationnement sur la voie publique obtenu à la préfecture (route nationale, départementale…) ou à la mairie (artères de la ville, marché…).

© SDCP – Tous droits réservés

1.3.1.2 - Les commerçants ambulants sans résidence fixe

1.3.1.2.1 - Définition

Il s'agit des personnes, âgées de plus de 16 ans, n'ayant ni domicile, ni résidence fixe dans un État membre de l'Union européenne depuis plus de 6 mois, et qui exercent une activité ambulante sur le territoire national nécessitant une immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers.

Les personnes concernées par ces dispositions sont en particulier les forains.

1.3.1.2.2 - Documents à présenter lors d'un contrôle

Le forain devra présenter :

√ La carte « permettant l'exercice d'une activité artisanale ou commerciale ambulante » en cours de validité ;

√ Une autorisation d'occupation du domaine public ;

√ Un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (R.C.S.) ou au registre des métiers (R.M.).

1.3.2 - Les personnes sans résidence ni domicile fixe (S.R.D.F)

Sous cette appellation on retrouve :

1.3.2.1 - Les caravaniers

Ce sont des personnes qui ne pratiquent pas d'activité ambulante, sont dépourvues de domicile ou résidence fixe depuis plus de 6 mois, logent de façon permanente dans un véhicule, une remorque ou tout autre abri mobile, et justifient de ressources régulières leur assurant des conditions normales d'existence notamment par l'exercice d'une activité salariée.

Sont concernées les personnes qui le plus souvent sont des ouvriers ou techniciens travaillant pour le compte d'entreprises de construction, se déplaçant sans cesse d'un chantier à l'autre.

S'y ajoutent des salariés appartenant à d'autres professions, certains voyageurs de commerce, mais aussi des personnes qui n'exercent pas ou plus d'activité professionnelle mais disposant de ressources régulières (revenus mobiliers ou immobiliers, pension d'invalidité, etc.).

1.3.2.2 - Les gens du voyage (nomades)

Ce sont des personnes qui ne pratiquent pas d'activité ambulante, sont dépourvues de domicile ou résidence fixe depuis plus de 6 mois, logent de façon permanente dans un véhicule, une remorque ou tout autre abri mobile, mais qui ne peuvent justifier d'aucune ressource régulière.

Elles relèvent désormais du régime de « droit à la domiciliation » mis en place par l'article 51 de la loi DALO n° 2007-290 et initialement prévu pour les personnes sans domicile stable.

Elles peuvent se faire rattacher auprès d'un centre communal d'action sociale ou auprès d'un centre intercommunal d'action sociale de la commune de leur choix. En vertu du décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017, le C.C.A.S. ou le C.I.A.S. délivrent au demandeur une « attestation d'élection de domicile », laquelle est accordée pour une durée limitée, mentionnée sur celle-ci et renouvelable de droit.

SDCP - DocPro UOPI

CHAPITRE 2 :
LE SÉJOUR

Le national peut séjourner sur toute l'étendue du territoire sans déclaration ni autorisation. L'interdiction de séjour ne peut résulter que d'une peine décidée par une juridiction en vertu de l'article 131-31 du code pénal, ou d'une mesure d'application de l'état d'urgence. En l'absence de telles circonstances, l'interdiction de séjour constitue une voie de fait à l'égard du national.

En revanche, le séjour de l'étranger sur le territoire national est soumis à conditions et peut prendre fin contre son gré. En deçà de trois mois, le visa touristique figurant sur le passeport suffit. Au-delà de ce terme, une carte de séjour est exigée. Les juridictions de jugement peuvent également prononcer une peine d'interdiction du territoire français (à titre définitif ou pour une durée de 10 ans au plus) à l'encontre de l'étranger coupable d'un crime, d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à trois ans ou d'un délit pour lequel la peine d'interdiction du territoire français est prévue par la loi (art. 131-30 du C.P.).

2.1 - LES CONDITIONS DE SÉJOUR

2.1.1 - Les séjours soumis à l'obtention d'une carte de séjour

Tout étranger âgé de plus de 18 ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d'un document de séjour. (art. L.411-1 C.E.S.E.D.A.).

2.1.1.1 - Titres provisoires de séjour

Un récépissé valant autorisation provisoire de séjour est délivré à tout étranger lors de la demande de la première carte de séjour ou de son renouvellement. Il peut être apposé par mention sur le passeport. Il est valable 1 mois minimum renouvelable (art. R.431-12 et R.431-13 C.E.S.E.D.A.).

Une autorisation provisoire de séjour (A.P.S.) est délivrée aux étrangers se trouvant dans certaines situations particulières : victime de traite des êtres humains ou de proxénétisme (art. L. 425-4 C.E.S.E.D.A.), parent d'enfant nécessitant une prise en charge médicale (art. L. 425-10 C.E.S.E.D.A.), mission d'utilité publique (art. L. 426-21 C.E.S.E.D.A.)

2.1.1.2 - Un visa de long séjour (art. L. 312-2 à L. 312-4 C.E.S.E.D.A.)

Délivré par les autorités consulaires françaises, il est valable uniquement pour la France et autorise l'étranger à séjourner pour plus de trois mois sous condition d'une situation particulière (études, travail, artistes, raisons familiales), sa durée de validité ne peut être supérieure à un an.

2.1.1.3 - La carte de séjour temporaire)

Elle est délivrée aux étrangers ne remplissant pas les conditions pour obtenir une carte de résident. Sauf exception, elle est subordonnée à l'obtention d'un visa de long séjour(art.L. 412-1 du C.E.S.E.D.A).

Elle porte une mention correspondant à la situation au titre de laquelle l'étranger séjourne en France : visiteur, étudiant, stagiaire, scientifique-chercheur, profession artistique ou culturelle, activité professionnelle salariée ou non salariée, vie privée et familiale.

Elle peut être refusée à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public.

Sa durée de validité est d'un an maximum (art. L. 411-3 C.E.S.E.D.A.). Au terme de cette première année, le titulaire peut prétendre au renouvellement de son titre, ou à l'obtention d'une carte de séjour pluriannuelle. À l'issue de cinq années de séjour régulier il pourra prétendre à une carte de résident.

© SDCP – Tous droits réservés

2.1.1.4 - La carte de séjour pluriannuelle

Tous étrangers présents régulièrement depuis un an pourront avoir accès à une carte de séjour pluriannuelle. Elle a une durée de validité maximale de quatre ans et elle est renouvelable (art. L. 411-4 C.E.S.E.D.A.).

Une carte de séjour pluriannuelle « talent » peut être délivrée notamment pour les étrangers hautement qualifiés, ou « artistes », ou souhaitant créer une entreprise ou investir en France (art. L. 421-7 et suivants C.E.S.E.D.A).

2.1.1.5 - La carte de résident

Pour pouvoir se faire délivrer une carte de résident, l'étranger doit justifier d'au moins 5 années de résidence régulière et non interrompue en France. Cette durée est ramenée à trois ans pour les membres de la famille. La délivrance d'une première carte de séjour est subordonnée en outre à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée notamment au regard de sa connaissance suffisante de la langue française et des principes qui régissent la République. La validité est de 10 ans renouvelable de plein droit (art. L. 411-3 C.E.S.E.D.A.). Ce titre confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix sur l'ensemble du territoire métropolitain (art. L. 414-10 C.E.S.E.DA.).

Une telle carte peut être délivrée aux personnes qui ont déposé plainte ou qui ont témoigné contre les auteurs d'infraction de proxénétisme ou de traite des êtres humains lorsque ceux-ci ont fait l'objet d'une condamnation définitive.

La carte de résident permanent, à durée indéterminée, est délivrée à l'étranger dont la carte de résident de 10 ans arrive à expiration et qui en fait la demande, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il remplisse la condition d'intégration républicaine (art. L. 426-4 C.E.S.E.D.A.).

2.1.1.6 - La carte de séjour de retraité

L'étranger ayant résidé en France sous couvert d'une carte de résident qui a établi sa résidence habituelle hors du territoire national, et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse peut obtenir une carte de séjour portant la mention « retraité ». Cette disposition vise à permettre aux retraités de retourner dans leur pays sans perdre leurs droits au séjour et leurs droits sociaux (art. L. 426-8 C.E.S.E.D.A.).

Le conjoint du titulaire d'une telle carte ayant résidé régulièrement en France avec lui et qui ne remplit pas lui-même la condition pour en bénéficier, peut obtenir la délivrance d'une carte qui portera la mention « conjoint de retraité ».

Le titulaire est dispensé du visa pour entrer en France. La durée du séjour temporaire en France est limitée à 1 an. La validité de cette carte est de 10 ans.

2.1.1.7 - Les documents délivrés aux étrangers mineurs

À la demande de son représentant légal, le mineur étranger âgé de moins de 18 ans, né hors de France et y résidant, peut obtenir un document de circulation pour étranger mineur (D.C.E.M.) dont le but est de faciliter ses entrées et sorties du territoire lorsqu'il séjourne à l'étranger ainsi que les contrôles exercés sur le territoire national.

Ce document de circulation n'a de valeur que s'il accompagne le document de voyage. Sa validité est de 5 ans renouvelable dans les mêmes conditions de durée, sans toutefois excéder la date de majorité du mineur. Ce document doit être restitué à la majorité de l'intéressé, lorsqu'un titre de séjour est délivré à son titulaire ou que ce dernier obtient la nationalité française avant sa majorité (art. L. 414-4 à art. L. 414-9 C.E.S.E.D.A.).

2.1.2 - La liberté de séjour des ressortissants de l'Union européenne

Aux termes de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille, de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, transposée en droit français par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, les ressortissants de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et de la Confédération helvétique ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour.

© SDCP – Tous droits réservés

L'article R.221-1 du C.E.S.E.D.A. dispose que « les citoyens de l'Union européenne munis d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité sont admis sur le territoire français ».

Ils ne sont pas soumis à l'obligation de posséder un visa consulaire préalablement à leur entrée en France. S'ils souhaitent résider de façon habituelle sur le territoire national, ils doivent cependant procéder à leur enregistrement auprès du maire de leur commune de résidence dans les 3 mois suivant leur arrivée.

Les ressortissants de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen conservent la possibilité de demander la délivrance d'un titre de séjour.

L'autorité administrative peut prononcer une O.Q.T.F. (art. L.251-1 du C.E.S.E.D.A.) à l'encontre de ces ressortissants pour abus de droit ou en raison d'une menace grave pour un intérêt fondamental de la société. Cette décision peut être assujettie à une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans (art. L.251-4 du C.E.S.E.D.A.).

2.2 - LE TERME DU SÉJOUR

2.2.1 - L'obligation de quitter la France (O.Q.T.F.)

Il s'agit d'une mesure administrative d'éloignement concernant les étrangers.

L'article L.611-1 du C.E.S.E.D.A précise que l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :

√ entrée irrégulière sur le territoire français ;

√ maintien sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour ;

√ refus de délivrance ou de renouvellement du titre de séjour ;

√ absence de demande de renouvellement de son titre de séjour et maintien sur le territoire français à l'expiration de ce titre ;

√ récépissé de la demande de carte de séjour ou A.P.S. a été retiré ou renouvellement a été refusé ;

√ reconnaissance de la qualité de réfugié a été refusée ;

√ menace pour l'ordre public (trafic de stupéfiants, traite des êtres humains, proxénétisme, exploitation de la mendicité, vols avec certaines circonstances aggravantes…) ;

√ non-respect des obligations lui imposant de disposer d'une autorisation de travail pour exercer une activité salariée .

La décision est prise par le préfet de département et à Paris, par le préfet de police. Elle doit être notifiée et motivée dans certains cas. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé.

L'étranger dispose d'un délai de 30 jours pour quitter le territoire à compter de la notification de l'arrêté. L'autorité administrative peut, à titre exceptionnel, accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours. De plus, une prolongation peut être décidée par le préfet, pour une durée « appropriée » en fonction des circonstances.

L'O.Q.T.F. peut être prononcée sans délai de départ en cas de :

√ menace pour l'ordre public ;

√ demande de titre de séjour manifestement infondée ou frauduleuse ;

√ risque de se soustraire à l'O.Q.T.F.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

2.2.2 - L'expulsion

2.2.2.1 - La procédure normale

Il s'agit d'un acte de police administrative qui vise à éloigner un étranger dont l'attitude passée révèle une menace future pour l'ordre et la sécurité publics. Elle ne peut se justifier par le seul fait que l'étranger ait fait l'objet d'une condamnation pénale.

Une mesure d'expulsion peut être prise à l'encontre d'un étranger en cas de :

√ menace grave pour l'ordre public (art. L.631-1 C.E.S.E.D.A.);

√ nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique (art. L.631-2 C.E.S.E.D.A.);

√ motifs d'ordre public particulièrement graves : atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, dont la violation délibérée et d'une particulière gravité des principes de la République énoncés à l'article L.412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste ou constituant des actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes.(art. L.631-3 C.E.S.E.D.A.).

Des listes de personnes protégées, ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'expulsion, sont établies pour chacun des trois cas. Les conditions tiennent à la durée de résidence en France, à la situation familiale ou médicale de l'étranger. Il s'agit de tenir compte notamment des liens personnels et familiaux qu'il a pu tisser sur le territoire national.

Il existe cependant des dérogations à ces protections.

Le mineur ne peut faire l'objet d'aucune expulsion (art. L.631-4 C.E.S.E.D.A.). Cette protection est totale.

Avant de prendre sa décision, le préfet doit saisir la commission d'expulsion. Celle-ci après avoir pris connaissance des éléments du dossier procède à l'audition de l'étranger. Elle rend un avis sur l'expulsion éventuelle. Si cet avis est obligatoire, il ne lie en rien le préfet.

La notification est effectuée par le préfet du lieu de résidence de l'étranger. Il s'agit d'un arrêté préfectoral d'expulsion.

2.2.2.2 - La procédure dérogatoire en cas d'urgence absolue

Elle est justifiée par l'imminence de la menace que représente l'étranger, et la nécessité pour l'administration d'exécuter cette mesure dans les meilleurs délais.

La proposition d'expulsion émane de l'autorité préfectorale sous la forme d'un rapport circonstancié remis au ministre de l'Intérieur. La décision d'expulsion est prise sous la forme d'un arrêté par ce ministre sans que la commission d'expulsion soit consultée

NOTA : conformément aux dispositions de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa liberté ou sa vie y sont menacées.

2.2.3 - L'extradition

Elle consiste en la remise d'une personne par l'État où elle s'est réfugiée (État requis) à l'État où elle doit être jugée ou subir sa peine (État requérant).

2.2.3.1 - La procédure de droit commun

Toutes les demandes d'extradition émanant ou adressées à des État non membre de l'Union européenne relèvent de cette procédure. Elle est prévue aux articles 696 à 696-24, et 696-34 à 696-47-1 du C.P.P.

La France n'extrade pas ses nationaux, ni les étrangers justiciables des tribunaux français. Il n'y a pas d'extradition pour des motifs politiques.

Lorsque la France est « État requérant », le procureur de la République transmet au procureur général une demande d'extradition accompagnée du jugement, de l'arrêt ou du mandat d'arrêt. Le dossier est alors transmis au ministre de la justice, puis remis au ministre des affaires étrangères qui le fait parvenir à l'État requis.

© SDCP – Tous droits réservés

Lorsque la France est « l'État requis », la demande est adressée au ministre des affaires étrangères par l'État requérant puis transmise au gardes des Sceaux, qui après s'être assuré de la régularité de la requête, l'adresse au procureur général territorialement compétent. L'arrestation de la personne est alors ordonnée. Lors de son interpellation cette personne va bénéficier des droits, et des dispositions relatives à la garde à vue. La personne devra être déférée dans les 48 heures devant le procureur général territorialement compétent.

Après un entretien où il lui est rappelé le contenu de la demande d'extradition ainsi que ses droits, le procureur général peut décider de ne pas laisser la personne en liberté. Il la présente alors au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège désigné par lui, qui ordonne l'incarcération et le placement sous écrou extraditionnel. Elle comparaîtra ensuite devant la chambre de l'instruction qui avalisera ou repoussera la demande d'extradition. Si la demande est repoussée, la personne est alors mise d'office en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause. Si l'extradition est avalisée, elle est autorisée par décret du premier ministre.

Si dans un délai d'un mois à compter de la notification du décret à l'État requérant, la personne n'a pas été reçue, elle est remise d'office en liberté et ne peut plus être réclamée pour la même cause.

2.2.3.2 - La procédure d'extradition simplifiée entre États membres de l'Union européenne (art. 696-25 à 696-33 du C.P.P.)

Cette procédure n'est applicable qu'aux demandes d'extradition émanant d'un État partie à la Convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition, et à condition que la procédure du mandat d'arrêt européen ne soit pas applicable.

Les conditions de mise en œuvre sont les mêmes que celles de la procédure de droit commun. Lorsque la personne comparaît devant la chambre de l'instruction, et maintient son consentement à l'extradition, il lui est demandé si elle renonce au bénéfice de la spécialité (la personne pourra être poursuivie, condamnée et détenue en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté pour un fait antérieur à sa remise et autre que celui ayant motivé cette mesure), tout en l'informant des conséquences juridiques d'une telle renonciation.

Le cas échéant la chambre de l'instruction rend elle-même un arrêt accordant l'extradition. Celle-ci revêt un caractère entièrement judiciaire, elle n'est plus accordée par décret. Cet arrêt est susceptible de recours. Lorsqu'il est devenu définitif, le procureur général avise le ministre de la justice qui en informe à son tour l'État requérant. L'intéressé sera remis dans les 20 jours aux autorités de l'État requérant suivant la notification de la décision. La mise en liberté est ordonnée à l'issue de ce délai si la personne extradée se trouve encore sur le territoire national.

CHAPITRE 3 : LA POLICE DE LA CIRCULATION

Seule la circulation terrestre sera envisagée ici à l'exclusion des modes de circulation aérien, fluvial et maritime.

3.1 - LA RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT

3.1.1 - Le stationnement automobile

Le développement du parc automobile pose des problèmes sans cesse accrus en matière de stationnement sur la voie publique. Celui-ci constitue une occupation privative du domaine public dont la prolongation revêt un caractère anormal. La réglementation mise en place en la matière peut consister dans :

√ L'obligation de stationner dans des endroits précis ;

© SDCP – Tous droits réservés

√ La limitation de la durée du stationnement. Le Conseil d'État a légalisé la pratique du stationnement payant (C.E. 26 février 1969). La délimitation des emplacements doit préserver les droits d'accès des riverains. Les taxes doivent être les mêmes pour tous les stationnements de même nature.

√ L'interdiction de stationner dans certaines rues ou à certains endroits. Cependant, cette interdiction doit être circonstanciée et être établie en fonction d'une situation concrète. Ainsi, a été considéré comme illégal un arrêté municipal interdisant le stationnement de tous les véhicules sur la voie publique pendant la nuit sans autre précision, de même qu'un arrêté municipal interdisant de manière générale et absolue le stationnement des camions transportant du gaz butane (C.E. 09 avril 1957).

3.1.2 - Le camping

Une interdiction absolue du camping ne saurait être tolérée. Le Conseil d'État a été amené à annuler tous les arrêtés municipaux pris en ce sens et donc contraires à la liberté de circulation (C.E. 14 février 1958, Sieur Abisset). Par contre, un maire peut réglementer le camping sur sa commune, en l'interdisant sur certaines zones, l'autorisant sur d'autres. Concernant les camping-cars, il n'y a pas d'interdiction absolue de stationnement sur l'ensemble de la commune.

3.1.3 - Le stationnement des gens du voyage

3.1.3.1 - Le schéma départemental d'accueil

La loi n° 2000-614 du 05 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, maintient le principe du schéma départemental d'accueil instauré par la loi du 31 mai 1990. Elle impose à l'ensemble des communes de participer à l'accueil des gens du voyage, et, en contrepartie, renforce les moyens pour lutter contre le stationnement illicite.

Le schéma détermine:

√ Les secteurs des aires permanentes d'accueil destinées à des petits groupes ou à des individus, les aires de grand passage, ainsi que les communes qui doivent les réaliser ;

√ Les emplacements susceptibles d'être utilisés temporairement pour les grands rassemblements traditionnels et les conditions dans lesquelles l'État intervient pour en assurer le bon déroulement.

Toutes les communes de plus de 5000 habitants doivent y figurer. Les communes peuvent satisfaire à leurs obligations soit en réalisant elles-mêmes les aires d'accueil, soit en participant à leur réalisation dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale (E.P.C.I.).

Les communes qui n'ont pas participé à la réalisation d'une aire d'accueil sur leur ressort territorial ou dans le cadre d'une intercommunalité ont l'obligation de permettre la halte des gens du voyage sur des terrains qu'elles leur indiquent pendant une période minimum. La liberté d'aller et venir a une valeur constitutionnelle (C.E. 02 décembre 1983, ville de Lille).

3.1.3.2 - L'infraction d'installation en réunion sur le terrain d'autrui sans autorisation en vue d'y habiter

L'article 322-4-1 du code pénal dispose : « le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ou qui n'est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain, est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ».

Cette infraction autorise une mesure de garde à vue, ainsi que la saisie des véhicules lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules automobiles, à l'exception de ceux destinés à l'habitation. Le nouveau texte vise en premier lieu les gens du voyage mais également toutes autres personnes qui occuperaient illégalement un terrain.

© SDCP – Tous droits réservés

L'amende forfaitaire peut être mise en œuvre pour ce délit.

Les grands rassemblements traditionnels évangéliques ne sont pas visés par cette infraction car il revient à l'État dans le cadre du schéma départemental d'intervenir pour en assurer le bon déroulement.

3.1.3.3 - La procédure d'évacuation

Il s'agit d'une procédure administrative contentieuse. Lorsque la commune remplit ses obligations, le maire peut par arrêté interdire, en dehors des aires d'accueil aménagées, le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles. En cas de stationnement en violation de l'arrêté, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure doit être motivée, le stationnement doit être de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution, qui dans tous les cas, ne peut être inférieur à 24 heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le préfet peut procéder à l'exécution forcée si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet.

Les personnes destinataires de la mise en demeure, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage peuvent dans le délai de la mise en demeure demander son annulation devant le tribunal administratif. Le recours est suspensif. Au terme d'une procédure contradictoire, puisque les parties sont convoquées à l'audience, le président du tribunal ou son délégué statue dans les 48 heures à compter de la saisine. Le délai d'appel est d'un mois.

La loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté permet de traiter les situations dans lesquelles un groupe, après avoir commis un premier stationnement illicite, quitte les lieux et s'installe de manière tout aussi illégale sur un autre terrain, à proximité. Ainsi, la mise en demeure du préfet continue de s'appliquer lorsqu'une même caravane (ou un groupe de caravanes) procède à un nouveau stationnement illicite répondant aux trois conditions cumulatives suivantes : être effectué dans un délai de sept jours à compter de la notification de la mise en demeure aux occupants illicites du premier terrain, être en violation du même arrêté d'interdiction de stationnement, et porter la même atteinte à l'ordre public.

Quand le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage fait obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe. Ne pas se conformer à une telle demande est puni de 3750 € d'amende.

Il existe également une procédure civile d'expulsion. Elle s'applique en cas d'occupation en violation d'un arrêté d'un terrain privé affecté à une activité à caractère économique, dès lors que cette activité est entravée par cette occupation. Elle s'applique encore lorsque les occupations illicites ne portent pas atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peut saisir le tribunal judiciaire aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles. Le juge statue alors en la forme des référés, sa décision est exécutoire à titre provisoire.

3.2 - LA RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION AUTOMOBILE

3.2.1 - Les autorités compétentes

Au plan national, la réglementation de la circulation automobile est le fait du législateur ou du gouvernement. Au plan local, diverses autorités ont compétence pour édicter des règlements de police sur l'emprise de leur territoire.

© SDCP – Tous droits réservés

Ainsi, le maire est compétent sur toutes les voies de communication de son agglomération (à Paris, compétence du préfet de police). Le président du conseil général a lui compétence pour toutes les routes départementales hors agglomération et non classées à grande circulation. Le préfet peut prendre des mesures concernant plusieurs communes lors d'événements exceptionnels, ainsi que pour les routes nationales hors agglomération.

3.2.2 - Les principes régissant la réglementation

3.2.2.1 - Le principe d'égalité

La réglementation est uniforme et exempte de privilèges. Cela n'exclut pas les priorités de passage, la non-application des limitations de vitesse, et les facilités de croisement imposées par les nécessités de l'ordre public ou des raisons humanitaires, et accordées à des véhicules appelés à porter secours (police, pompiers, SAMU, SMUR). Les ambulances privées et les véhicules EDF-GDF n'entrent pas dans cette catégorie en bénéficiant d'un régime moins dérogatoire au droit commun.

Concernant les couloirs de circulation, le Conseil d'État dans un arrêt du 15 mars 1968 a admis que l'aménagement des couloirs de circulation de Paris ne constituait pas une atteinte au principe d'égalité. L'article L. 2213-3 2° du code général des collectivités territoriales autorise le maire à réserver, par arrêté motivé, des emplacements sur la voie publique pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis, ainsi que des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de leurs missions, et l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises.

3.2.2.2 - Le principe de gratuité

La gratuité fut longtemps la règle qui souffrait le moins d'exception. Mais les lois des 18 avril 1955 et 20 mars 1958 ont autorisé les péages pour l'usage des autoroutes faisant l'objet d'une concession de service public.

La loi du 12 juillet 1979 a institué le péage sur certains ouvrages d'art nationaux et départementaux. Une loi du 19 août 1986 a étendu ce principe aux ouvrages communaux.

3.2.2.3 - Le principe de liberté

En principe, l'usage de la voie publique n'est soumis à aucune autorisation préalable. Par ailleurs, une interdiction générale et absolue de toute circulation ne peut être légalement prononcée que pour des motifs de sécurité d'une exceptionnelle gravité (C.E. 24 octobre 1986, Fédération française des sociétés de protection de la nature).

Il existe cependant des exceptions au principe de liberté, des autorisations préalables sont nécessaires pour le transport de matières « dangereuses et inflammables » et véhicules publicitaires dont les déplacements peuvent être limités ou interdits en certains lieux ou sur certains itinéraires.

C'est le cas des transports en commun, des taxis et des ambulances, dont la circulation est motivée par des préoccupations d'ordre commercial, et pour lesquels la sécurité des voyageurs est un élément dominant. Certains usages dangereux ou privatifs de la voie publique sont également soumis à autorisation : manifestations sportives, tournages de films, etc..

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPI

 © SDCP – Tous droits réservés

3.3 - LES RESTRICTIONS À LA CIRCULATION AUTOMOBILE

La circulation automobile représente le meilleur exemple de l'aménagement progressif, de plus en plus minutieux, d'une liberté par le règlement de police. À l'origine, la circulation des véhicules légers n'était astreinte qu'à certaines formalités administratives d'immatriculation pour « les voitures assurant le roulage public ».

Avec le développement de la circulation motorisée, les problèmes de sécurité sont devenus sans cesse plus aigus, et l'engorgement de la circulation porte atteinte à la liberté de circulation elle-même. À tous les niveaux de la structure étatique, les différents détenteurs des pouvoirs de police sont amenés à prendre des mesures de réglementation.

3.3.1 - Respect du code la route

Le code de la route réglemente :

√ l'équipement des véhicules : éclairage, port de la ceinture de sécurité, etc.;

√ les conditions de circulation : règles de priorité, limitations de vitesse, respect de la signalisation, etc.

3.3.2 - Le permis de conduire

Dès l'origine, la circulation des véhicules automobiles fut réglementée. Un décret du 10 mars 1899 exigea que tout conducteur automobile soit porteur d'un « certificat de capacité pour la conduite des voitures », ancêtre de l'actuel permis de conduire. La délivrance du permis de conduire est une autorisation préalable du préfet à la conduite de véhicules. Certaines mesures peuvent affecter le permis de conduire, limitant ainsi la liberté de circulation.

3.3.2.1 - Rétention, suspension et interdiction de délivrance du permis de conduire par le préfet

Le code de la route donne au préfet le droit de prononcer la suspension ou l'interdiction de délivrance du permis de conduire à l'encontre de conducteurs ayant commis une des infractions pour lesquelles cette sanction est prévue.

L'accompagnateur d'un élève conducteur peut également faire l'objet d'une suspension du permis de conduire s'il a commis une infraction relative à la consommation d'alcool ou de stupéfiants. La suspension du permis de conduire prononcée par le préfet n'est pas une sanction mais une mesure de sûreté à caractère préventif.

La mesure de rétention peut être prise (art. L. 224-1 du code de la route):

√ en cas d'alcool au volant (présomption de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, mesure d'un taux d'alcool pur supérieur ou égal à 0,40 mg/l, état d'ivresse manifeste, refus de se soumettre aux dépistages et vérifications par éthylomètre) ;

√ en cas d'excès de vitesse du conducteur effectuant un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, lorsque le véhicule est intercepté sur le champ ;

√ en cas de dépistage positif de stupéfiants sur la personne du conducteur, quand le conducteur ou l'accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves de dépistages en la matière, ou lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'ils ont fait usage de stupéfiants ;

√ en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a commis une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage ;

© SDCP – Tous droits réservés

√ lorsque le véhicule est intercepté, lorsqu'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage (entrée en vigueur ultérieure).

√ en cas de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 .

Le préfet doit dans un délai de soixante-douze heures à compter de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans un délai de cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 (conduite sous l'influence de l'alcool) et L. 235-2 (conduite après usage de stupéfiants) ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque (art. L. 224-2 du code de la route) :

√ l'état alcoolique a été établi,

√ il y a eu refus de se soumettre aux épreuves et aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ;

√ l'usage de stupéfiants a été établi ;

√ il y a eu refus de se soumettre aux épreuves et aux vérifications prévues au L.235-2 du code de la route ;

Le préfet peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque :

√ le dépassement de 40 km/h est établi au moyen d'un appareil homologué, et lorsque le véhicule est intercepté sur le champ ;

√ le permis a été retenu à la suite d'un d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a commis une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage ;

√ le permis a été retenu à la suite d'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions listées à l'article R 224-19-1 du CR (en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage).

√ Le permis de conduire a été retenu à la suite d'un refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1.

La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas :

√ d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel,

√ de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1-1,

√ de conduite sous l'empire d'un état alcoolique,

√ de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2.

Dans les cas prévus au I du L.224-2 du C.R, les durées de suspension sont doublées lorsque le conducteur est un professionnel chargé du transport de personnes.

À défaut de décision de suspension dans le délai de la rétention, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé.

© SDCP – Tous droits réservés

En dehors du délai de la rétention (art. L. 224-8 du C.R.), le préfet peut prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée de 6 mois lorsqu'il est saisi d'un procès-verbal constatant une infraction pour laquelle cette peine est prévue par le code de la route (articles L. 224-7 à L. 224-9).

La durée de suspension est portée à un an pour les infractions suivantes :

√ atteinte involontaire à la vie ;

√ atteinte involontaire à l'intégrité de la personne susceptible d'entraîner une incapacité totale de travail personnel ;

√ refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1-1 ;

√ conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse manifeste ;

√ conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;

√ refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ;

√ délit de fuite.

Le préfet peut également prononcer une telle mesure à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 et aux dispositions des articles L. 235-1 et L. 235-3.

Le préfet peut prononcer l'interdiction de délivrance du permis de conduire lorsqu'il est saisi d'un procès verbal constatant une infraction punie de la peine complémentaire de suspension de permis de conduire et que le conducteur n'en est pas titulaire (article L. 224-7 du code de la route).

3.3.2.2 - Suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire par le tribunal

La constatation de certaines infractions peut entraîner la suspension ou l'annulation du permis de conduire par la juridiction pénale.

Il peut s'agir :

√ d'une peine principale ;

√ d'une peine complémentaire ;

√ soit d'une peine de substitution à une peine de prison.

En matière correctionnelle, les incriminations prévoient généralement des peines d'emprisonnement et d'amende (peine principale). Mais le tribunal a la faculté de prononcer une autre peine, dite restrictive ou privative de droit, à la place de la peine principale. Le tribunal prononce alors une peine alternative.

Cette peine est prévue par l'article 131-6 du code pénal, et recouvre notamment la suspension du permis de conduire pendant 5 ans ou plus, l'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de 5 ans ou plus, l'annulation du permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un autre pendant 5 ans maximum, la confiscation d'un ou de plusieurs véhicules, etc.

Pour les contraventions de 5° classe, la suspension du permis de conduire peut être prononcée comme peine alternative à l'amende (article 131-14 1° du C.P.).

Lorsque la suspension, l'annulation ou l'interdiction est prononcée au titre de peine complémentaire, elle s'ajoute à la peine principale. Cependant comme son application est facultative, si le juge entend la faire appliquer, il doit la prononcer comme toutes les autres peines (article 132-17 du C.P.).

© SDCP – Tous droits réservés

LE DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE

La protection de ce droit trouve son fondement dans plusieurs textes juridiques :

√ L'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme de l'O.N.U. qui dispose : « Nul ne fera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ».

√ L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme qui consacre le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance.

√ La loi du 17 juillet 1970 qui assure la protection de la vie privée au pénal et au plan civil.

√ L'article 9 du code civil dispose que : « chacun a droit au respect de sa vie privée »

√ Le code pénal qui sanctionne la violation du secret des correspondances et de domicile.

Le Conseil constitutionnel, après avoir longtemps refusé d'ériger le respect de la vie privée en principe de valeur constitutionnelle, a précisé le 18 janvier 1995 (décision rendue dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation sur la sécurité) que « la méconnaissance du droit au respect de la vie privée peut être de nature à porter atteinte à la liberté individuelle ». Par cette décision, la connaissance des violations du droit au respect de la vie privée ne relevait que de la compétence exclusive du juge judiciaire, et ce pour les cas les plus graves.

Aussi le Conseil constitutionnel a fini par rattacher ce principe à l'article 2 de la D.D.H.C. (décision du 23 juillet 1999), ce qui a renforcé sa protection, et la fait relever de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif.

Cette décision a depuis été confirmée à l'occasion de Q.P.C.

CHAPITRE 1 : LE RESPECT DE LA VIE PRIVÉE

La « vie privée » n'est pas définie par la loi du 17 juillet 1970, les juges français s'en font une conception très large.

La jurisprudence et les juristes définissent ainsi la vie privée : « le droit de l'individu au respect de sa vie privée, c'est lui reconnaître le pouvoir d'interdire à des tiers d'avoir accès à sa vie personnelle afin d'en préserver l'anonymat ».

Fait donc partie de la vie privée tout ce qui a trait à la vie sentimentale, la santé, la naissance, la mort, le patrimoine, etc. Il résulte de ce principe que la divulgation de faits privés est licite si ceux-ci sont notoires ou si la personne intéressée y consent.

La loi du 17 juillet 1970 a organisé la protection de la vie privée sur deux plans : pénal et civil.

1.1 - LA VIDÉOPROTECTION

La loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité a autorisé le recours à la vidéoprotection.

Dans le titre V du code de la sécurité intérieure, les articles L. 251-1 et suivants prévoient les dispositions générales, les conditions de fonctionnement, les contrôles, les droits d'accès ainsi que les dispositions pénales.

© SDCP – Tous droits réservés

1.1.1 - Dispositions générales

L'article L. 251-2 du C.S.I. dispose que des systèmes de vidéoprotection peuvent être mis en œuvre sur la voie publique par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer :

√ la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;

√ la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;

√ la régulation des flux de transport ;

√ la constatation des infractions aux règles de la circulation ;

√ la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions, des fraudes douanières prévues par le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes et des délits prévus à l'article 415 du même code portant sur des fonds provenant de ces mêmes infractions ;

√ la prévention d'actes de terrorisme dans les conditions prévues par les articles L. 223-1 et suivants du C.S.I. ;

√ la prévention des risques naturels ou technologiques ;

√ le secours aux personnes et la défense contre l'incendie ;

√ la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d'attraction ;

√ le respect de l'obligation d'être couvert, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, par une assurance garantissant la responsabilité civile ;

√ la prévention et la constatation des infractions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets.

Des systèmes de vidéoprotection peuvent également être mis en œuvre dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol.

Après information du maire de la commune concernée et autorisation des autorités publiques compétentes, des commerçants peuvent mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d'assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol. Les conditions de mise en œuvre et le type de bâtiments et installations concernés sont définis par décret en Conseil d'État.

Les opérations de vidéoprotection de la voie publique sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. (art. L. 251-3 du C.S.I.).

Dans chaque département, une commission départementale de vidéoprotection présidée par un magistrat honoraire ou, à défaut, une personnalité qualifiée, nommée par le premier président de la cour d'appel, est chargée de donner un avis au représentant de l'État dans le département, ou à Paris au préfet de police, sur les demandes d'autorisation de systèmes de vidéoprotection et d'exercer un contrôle sur les conditions de fonctionnement des systèmes autorisés.

La personnalité qualifiée est choisie en raison de sa compétence dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles (art. L. 251-4 du C.S.I.).

ACADEMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPI

1.1.2 - Autorisations et conditions de fonctionnement

L'installation d'un système de vidéoprotection est subordonnée à une autorisation du représentant de l'État dans le département (à Paris, du préfet de police), donnée, sauf en matière de défense nationale, après avis de la commission départementale.

Lorsque le système comporte des caméras installées sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation est délivrée par le représentant de l'État dans le département dans lequel est situé le siège social du demandeur et, lorsque ce siège est situé à Paris, par le préfet de police, après avis de la commission départementale de vidéoprotection compétente. Les représentants de l'État dans les départements dans lesquels des caméras sont installées en sont informés. (art. L. 252-1 du C.S.I.).

L'autorisation préfectorale prescrit toutes les précautions utiles, en particulier quant à la qualité des personnes chargées de l'exploitation du système de vidéoprotection ou visionnant les images et aux mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions des articles L. 251-1 à L. 255-1 du C.S.I. (art. L. 252-2 du C.S.I.).

L'autorisation peut prescrire que les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales, des douanes, des services d'incendie et de secours, ainsi que les agents des services de police municipale et les agents de la Ville de Paris soient destinataires des images et enregistrements. Elle précise alors les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements ainsi que la durée de conservation des images, dans la limite d'un mois à compter de cette transmission ou de cet accès, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale. La décision de permettre à ces mêmes agents d'être destinataires des images et enregistrements peut également être prise à tout moment, après avis de la commission départementale, par arrêté préfectoral. Ce dernier précise alors les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements. Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, cette décision peut être prise sans avis préalable de la commission départementale. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision qui fait l'objet d'un examen lors de la plus prochaine réunion de la commission. (art. L. 252-3 du C.S.I.)

Les systèmes de vidéoprotection sont autorisés pour une durée de 5 ans renouvelable. Les systèmes de vidéoprotection installés doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur. (art. L. 252-4 du C.S.I.)

Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum fixé par l'autorisation. Ce délai ne peut excéder un mois (art. L. 252-5.du C.S.I.)

Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent (art. L. 223-4 du C.S.I.), le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent délivrer, sans avis préalable de la commission départementale, une autorisation provisoire d'installation d'un système de vidéoprotection, exploité dans les conditions prévues par le présent article, pour une durée maximale de quatre mois. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut alors la réunir sans délai afin qu'elle donne un avis sur la mise en œuvre de la procédure d'autorisation provisoire.

La même faculté est ouverte au représentant de l'État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, informé de la tenue imminente d'une manifestation ou d'un rassemblement de grande ampleur présentant des risques particuliers d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens. L'autorisation d'installation du dispositif cesse d'être valable dès que la manifestation ou le rassemblement a pris fin.

Sauf dans les cas où les manifestations ou rassemblements de grande ampleur ont déjà pris fin, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police recueillent l'avis de la commission départementale sur la mise en œuvre du système de vidéoprotection et se prononcent sur son maintien. La commission doit rendre son avis avant l'expiration du délai de validité de l'autorisation provisoire.(art. L. 252-6 et L.252-7 du C.S.I.)

© SDCP – Tous droits réservés

1.1.3 - Contrôle et droit d'accès

La commission départementale peut à tout moment exercer, sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur les conditions de fonctionnement des systèmes de vidéoprotection répondant aux conditions fixées aux articles L. 251-2 et L. 251-3 du C.S.I. Elle émet, le cas échéant, des recommandations et propose la suspension ou la suppression des dispositifs non autorisés, non conformes à leur autorisation ou dont il est fait un usage anormal. Elle informe le maire de la commune concernée de cette proposition. (art. L. 253-1 du C.S.I.)

Les membres des commissions départementales de vidéoprotection ont accès de six heures à vingt et une heures, pour l'exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en œuvre d'un système de vidéoprotection, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé. Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.

Le responsable des locaux professionnels privés est informé de son droit d'opposition à la visite. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter qui statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Toutefois, lorsque l'urgence, la gravité des faits à l'origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu sans que le responsable des locaux en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, le responsable des lieux ne peut s'opposer à la visite.

La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant qui peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.

L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l'objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci connaît également des recours contre le déroulement des opérations de visite.(art. L. 253-3 du C.S.I.)

À la demande de la commission départementale de vidéoprotection ou de sa propre initiative, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent fermer pour une durée de trois mois, après mise en demeure non suivie d'effets dans le délai qu'elle fixe, un établissement ouvert au public dans lequel est maintenu un système de vidéoprotection sans autorisation. Lorsque, à l'issue du délai de trois mois, l'établissement n'a pas sollicité la régularisation de son système, l'autorité administrative peut lui enjoindre de démonter ledit système. S'il n'est pas donné suite à cette injonction, une nouvelle mesure de fermeture de trois mois peut être prononcée. (art. L. 253-4 du C.S.I.)

Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale de vidéoprotection de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection. (art. L. 253-5 du C.S.I.)

1.1.4 - Les dispositions pénales

Le fait d'entraver l'action de la commission départementale de vidéoprotection est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. (art. L. 254-1 du C.S.I.).

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPI

 © SDCP – Tous droits réservés

1.2 - LA PROTECTION PÉNALE DE LA VIE PRIVÉE

L'expansion démographique, l'extension des moyens d'information et de communication, ainsi que le développement des moyens techniques de captation de paroles ou d'images, sont susceptibles de constituer une menace pour le droit au respect de la vie privée. Jusqu'à la loi du 17 juillet 1970, tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens, aucune disposition légale ne sanctionnait les atteintes à la vie privée. Cette loi érige en infractions certaines de ces atteintes.

1.2.1 - L'atteinte à l'intimité de la vie privée

L'article 226-1 du code pénal sanctionne le fait au moyen d'un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

« 1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé ;

3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci. »

Cette infraction fait l'objet d'un développement spécifique dans le fascicule de droit pénal spécial traitant des crimes et délits contre les personnes (fascicule n°1 – partie 2/2).

1.2.2 - La conservation, la divulgation ou l'utilisation d'un enregistrement ou document obtenu par une atteinte à l'intimité de la vie privée prévue à l'article 226-1 du code pénal

L'article 226-2 du C.P. incrimine la conservation, la divulgation et l'utilisation d'un enregistrement ou d'un document obtenus de manière illicite. Il s'agit d'une infraction de conséquence d'une atteinte à l'intimité de la vie privée.

Cette infraction fait l'objet d'un développement spécifique dans le fascicule de droit pénal spécial traitant des crimes et délits contre les personnes (fascicule n°1 – partie 2/2).

1.2.3 - Les caméras piétons

L'article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure qui pérennise le dispositif des caméras piétons pour les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale dans l'exercice de leurs missions, à savoir la prévention des atteintes à l'ordre public, la protection de la sécurité des personnes et des biens et les missions de police judiciaire.

Ces enregistrements ne peuvent être permanents. Ils peuvent être mis en œuvre en tous lieux, même dans les lieux privés, au moyen de caméras individuelles, en vue de :

√ la prévention des incidents au cours des interventions ;

√ le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;

√ la formation et la pédagogie des agents.

Lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention.

Des obligations pèsent sur les fonctionnaires autorisés à porter ces caméras :

√ les caméras sont fournies par le service et doivent être portées de manière apparente et être dotées d'un signal faisant savoir aux personnes que l'enregistrement s'effectue ;

√ les personnes doivent être informées que l'enregistrement est mis en œuvre, réserve faite de circonstances rendant cette information impossible ;

© SDCP – Tous droits réservés

√ les agents auxquels les caméras sont fournies peuvent avoir accès aux enregistrements auxquels ils procèdent uniquement si cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d'auteurs d'infractions, la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions.

Les articles R. 241-1 à R. 241-7 du C.S.I. déterminent les modalités de mise en œuvre de traitements des données issues des enregistrements audiovisuels provenant des caméras individuelles.

Une instruction n° 17003141 du 1 mars 2017 présente les règles et modalités d'emploi des « caméras piétons » en dotation (cf instruction DGPN/DGGN du 19/11/2019).

NOTA : des dispositions spécifiques telles que des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules peuvent être mises en œuvre pour des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 et 706-73-1 (meurtre en bande organisée, tortures et actes de barbarie en bande organisée, trafic de stupéfiants, etc.).

1.2.4 - La diffusion, sans l'accord de la personne concernée, d'un enregistrement ou document portant sur des paroles ou images à caractère sexuel

L'article 226-2-1 al. 2 incrimine : « le fait, en l'absence d'accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d'un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l'aide de l'un des actes prévus à l'article 226-1 ».

Ces agissements ont été popularisés en France sous leur appellation anglophone de « revenge porn », phénomène initialement répandu aux États-Unis. En France, on parle aujourd'hui également de « pornodivulgation ».

Cette infraction fait l'objet d'un développement spécifique dans le fascicule de droit pénal spécial traitant des crimes et délits contre les personnes (fascicule n°1 – partie 2/2).

1.2.5 - L'atteinte à l'intimité d'une personne : « voyeurisme »

L'article 226-3-1 du code pénal la définit comme : « le fait d'user de tout moyen afin d'apercevoir les parties intimes d'une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu'il est commis à l'insu ou sans le consentement de la personne ».

Cette infraction fait l'objet d'un développement spécifique dans le fascicule de droit pénal spécial traitant des crimes et délits contre les personnes (fascicule n°1 – partie 2/2).

1.2.6 - L'atteinte à la représentation de la personne

L'article 226-8 du code pénal incrimine « le fait de porter à la connaissance du public ou d'un tiers, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention. Est assimilé à l'infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de porter à la connaissance du public ou d'un tiers, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et représentant l'image ou les paroles d'une personne, sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un contenu généré algorithmiquement ou s'il n'en est pas expressément fait mention. »

Ce texte vise à sanctionner la publication d'un « hypertrucage », éventuellement créé au moyen d'une intelligence artificielle, sans le consentement de la personne concernée.

Cette incrimination a pour but de protéger non pas l'intimité de la vie de la personne, mais la représentation qui est faite de cette dernière à travers ses paroles et son image.

© SDCP – Tous droits réservés

Ce qui est en cause, c'est le respect de la dignité imposant une restitution fidèle de l'image ou des paroles sans dénaturation.

Ces infractions font l'objet d'un développement spécifique dans le fascicule de droit pénal spécial traitant des crimes et délits contre les personnes (fascicule n°1 – partie 2/2).

1.3 - LA PROTECTION CIVILE DU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE

L'article 9 du code civil énonce le principe selon lequel « chacun a droit au respect de sa vie privée ».

Les tribunaux rappellent fréquemment les limites de la vie privée : « toute personne a droit au respect de sa vie privée et est fondée à obtenir sa protection en fixant elle-même les limites de ce qui peut être publié ou non »… « les personnalités publiques du domaine du spectacle ont droit au respect de leur vie privée », notamment dans les domaines de la santé, de la vie sentimentale, etc.

De nombreux arrêts ont été rendus dans ce sens concernant des personnalités : Brigitte BARDOT (T.G.I. Paris, 28 mars 1984), Isabelle ADJANI (C.A. Paris, 19 septembre 1985), Alain DELON (T.G.I. Paris, 04 juillet 1984), Jacques BREL (Cass. civ., 08 juillet 1981), etc.

Le droit au respect de la vie privée s'étend, au-delà de la mort, à celui de la dépouille mortelle. Ainsi, il a été jugé qu'en publiant la photographie d'un acteur célèbre sur son lit de mort, photo prise à l'insu de la famille et sans son autorisation, l'éditeur d'un hebdomadaire excède ses droits d'informateur et porte, aux droit de la famille, une atteinte que ne peuvent justifier les nécessités de la profession.

Là encore, de nombreux arrêts ont été rendus dans ce sens concernant des personnalités : Jean GABIN (T.G.I. Paris, 11 janvier 1977), Pauline CARTON (C.A. Paris, 21 décembre 1977), Coluche (T.G.I. Paris, 31 mai 1989), etc.

Toute divulgation d'aspects de la vie privée d'une personne, sans son consentement est sanctionnée civilement. Les sanctions applicables en matière civile sont notamment évoquées par les trois textes suivants :

√ article 1240 du code civil : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Les atteintes à la vie privée sont susceptibles de causer un préjudice et à ce titre la victime peut obtenir réparation sur le fondement de ce texte ;

√ article 9 alinéa 2 du code civil : « les juges peuvent sans préjudice de la réparation du dommage subi prescrire toutes mesures telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent s'il y a urgence, être ordonnées en référé » ;

√ article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ». Cet article offre une base juridique plus large pour prévenir ou faire cesser l'atteinte. Les pouvoirs du juge des référés tendent à faire de lui le juge de droit commun des atteintes à la vie privée.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

CHAPITRE 2 :
LE DROIT AU SECRET DES CORRESPONDANCES

L'inviolabilité des correspondances, qu'elles soient écrites, téléphoniques ou électroniques, protège la relation, qui peut être secrète entre, en principe et généralement, deux personnes et qui s'exprime notamment dans l'échange de pensées et de sentiments par un moyen de communication.

Le droit au secret des correspondances est protégé par des dispositions pénales. La violation de ce droit est constitutive d'une infraction, sauf exception prévue par la loi.

2.1 - LA PROTECTION PÉNALE DU DROIT AU SECRET DES CORRESPONDANCES

Deux articles du code pénal protègent le droit au respect des correspondances. Ces articles ne seront ici que retranscrits, un développement individuel leur étant réservé dans les fascicules de droit pénal spécial.

2.1.1 - L'atteinte au secret des correspondances commise par les particuliers

L'article 226-15 du code pénal définit et réprime : *« Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance ».*

« Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la « voie électronique » ou de procéder à l'installation d'appareils de nature à permettre la réalisation de telles interceptions ».

Cette infraction fait l'objet d'un développement spécifique dans le fascicule de droit pénal spécial traitant des crimes et délits contre les personnes (fascicule n°1 – partie 2/2).

2.1.2 - L'atteinte au secret des correspondances commises par des fonctionnaires publics

L'article 432-9 du code pénal prévoit que : *« Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l'ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.*

Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent d'un exploitant de réseaux ouverts au public de communications électroniques ou d'un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu ».

Cette infraction fait l'objet d'un développement spécifique dans le fascicule de droit pénal spécial traitant des crimes et délits contre la nation, l'état et la paix publique (fascicule n°4).

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPI

2.2 - LES EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE L'INVIOLABILITÉ DES CORRESPONDANCES

Ces exceptions sont déterminées par la loi pour des motifs d'ordre public.

2.2.1 - Les contrôles et saisies

Lorsque ces contrôles et saisies sont réalisés dans un cadre judiciaire, ils sont effectués par :

√ le juge d'instruction ;

√ le procureur de la République (flagrant délit) ;

√ l'officier de police judiciaire sur commission rogatoire ou en flagrant délit.

Les contrôles ou saisies peuvent également être opérés dans un cadre administratif. Ainsi, la correspondance des détenus (sauf celle destinée à l'avocat ou l'aumônier) est soumise au contrôle des magistrats instructeurs et des directeurs de prison. Un tel contrôle existe aussi pour les établissements psychiatriques concernant les courriers des malades mentaux.

Il peut également y avoir censure en temps de guerre ou sous les législations de crises (état d'urgence, de siège ou de crise).

À noter aussi, que la correspondance du failli peut aussi être soumise à des contrôles. Le but est de protéger la masse de créanciers et donc de protéger les droits d'autrui, et éventuellement le bien-être économique du pays.

2.2.2 - Les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques

2.2.2.1 - Les interceptions ordonnées par l'autorité judiciaire

Il convient de distinguer les interceptions relevant du droit commun et celles effectuées dans le cadre de la criminalité et la délinquance organisées. Elles sont développées dans le fascicule n°11.

2.2.2.1.1 - En droit commun

Les interceptions judiciaires sont réglementées par les articles 100 à 100-8 du code de procédure pénale.

L'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications ne peut être prescrite que si la peine encourue est égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, par un juge d'instruction, sous son autorité et sous son contrôle.

Ces interceptions sont décidées par un juge d'instruction pour une durée maximale de 4 mois. Un renouvellement est possible pour la même durée dans les mêmes conditions de forme.

Certaines catégories de personnes bénéficient de dispositions d'application spécifiques :

Si l'interception vise un avocat (cabinet ou domicile), avis doit être donné au bâtonnier ;

Si l'interception vise un parlementaire (député, sénateur, député européen), le juge d'instruction doit en informer préalablement la président de l'assemblée concernée ;

Si l'interception vise un magistrat (cabinet ou domicile), le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside doit être informé.

SDCP - DocPro UOPJ

2.2.2.1.2 - En C.D.O.

L'article 706-95 du C.P.P. dispose que : « Si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques selon les modalités prévues aux deuxième et dernier alinéas de l'article 100 ainsi qu'aux articles 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention ».

L'article 706-95-1 du C.P.P. prévoit que : « Si les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée l'accès, à distance et à l'insu de la personne visée, aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique. Les données auxquelles il a été permis d'accéder peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support. »

2.2.2.2 - Les interceptions de sécurité et les accès aux données de connexion

La loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement vise à donner un cadre légal aux activités des services de renseignement et notamment aux techniques d'accès à l'information.

Cette loi crée un nouveau régime d'autorisation administrative applicable non seulement aux interceptions de sécurité mais également à l'ensemble des techniques de recueil de renseignement.

Les interceptions de sécurité correspondent à des écoutes administratives.

L'autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du Premier ministre pour une durée maximale de quatre mois renouvelable (art. L. 821-4 du C.S.I.).

Elle doit préciser :

√ la ou les techniques à mettre en œuvre ;

√ le service pour lequel elle est présentée ;

√ la ou les finalités et la ou les motifs des mesures ;

√ la durée de validité de l'autorisation ;

√ la ou les personnes, le ou les lieux ou véhicules concernés (art. L. 821-2 du C.S.I.).

La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (C.N.C.T.R.) est une autorité administrative indépendante. Elle veille à ce que les techniques de renseignement soient mises en œuvre sur le territoire national conformément aux dispositions du C.S.I. (art. L. 833-1).

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPI

 © SDCP – Tous droits réservés

CHAPITRE 3 :
LE DROIT AU RESPECT DU DOMICILE

3.1 - LA NOTION DE DOMICILE

Constitue un domicile « non seulement le lieu où une personne a son principal établissement, mais encore le lieu où, qu'elle y habite ou non, elle a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux » (Cass. crim., n° 95-81.186 du 22 janvier 1997).

Il peut s'agir aussi bien du domicile légal que de la simple résidence ou du lieu de séjour occasionnel ; d'un lieu occupé à titre de propriétaire ou à titre de simple occupant précaire, la seule condition étant que le lieu protège l'intimité. La notion de domicile et la protection qui s'y attache ne coïncident pas nécessairement avec la distinction entre lieux privés et lieux publics.

Ainsi, si les services de police et les unités de gendarmerie ont libre accès aux établissements ouverts au public tels qu'un hôpital ou un centre d'accueil pour toxicomanes par exemple, il faut distinguer dans ces établissements :

√ les espaces publics, comme les halls d'accueil ou les salles d'attente où des contrôles voire des interpellations peuvent être effectués ;

√ les espaces privés que constituent les chambres de patients et les bureaux individuels du personnel qui doivent être considérés comme des domiciles.

La distinction reste cependant subtile. C'est pour cette raison qu'à côté de la notion de domicile, la chambre criminelle de la Cour de cassation a développé la notion de « lieu normalement clos ».

Elle considère qu'un endroit non constitutif d'un domicile n'est pas pour autant libre d'accès pour l'agent de la force publique, dès lors qu'il peut être qualifié de lieu normalement clos. Ces lieux doivent donc bénéficier de la protection accordée au domicile.

Sont considérés comme des domiciles :

√ L'appartement loué, la maison de campagne, la maison de vacances, la demeure inoccupée temporairement ;

√ Les dépendances d'une maison se trouvant dans l'enceinte même de la maison ou à proximité immédiate de celle-ci, dès lors qu'elles en constituent le prolongement : débarras, garage, balcon, terrasse, poulailler, remise, cour close d'un immeuble, etc. ;

√ Le logement occupé sans titre et pacifiquement ; la chambre d'hôtel ;

√ Le bureau, les locaux professionnels. Cependant, les lieux qui sont ouverts au public ne bénéficient pas de la protection accordée au domicile pendant les heures d'ouverture ;

√ Le véhicule aménagé pour l'habitation, la caravane, la roulotte, la tente ;

√ Le yacht de plaisance, le voilier de haute mer ou la péniche (comprendre un navire habitable).

La jurisprudence consacre une définition extensive de la notion de domicile. Peuvent également être assimilés au domicile :

√ Un box fermé non attenant au domicile (Cass. crim. 29 mars 1994)

√ Un garage dans un parking souterrain considéré comme une annexe au domicile (Cass. crim. 23 janvier 2013).

© SDCP – Tous droits réservés

Toutefois, même si la jurisprudence a une approche assez large du domicile, elle introduit tout de même une notion de proximité. En effet, « peuvent entrer dans la notion de domicile, même s'il ne s'agit pas de lieux où il est possible de vivre, les dépendances d'un local d'habitation » et d'ajouter que « dans toutes ces hypothèses, la dépendance doit être une annexe au domicile et se trouver à proximité de celui-ci ». La jurisprudence affirme clairement la nécessité d'un lien étroit et immédiat unissant la dépendance à l'habitation.

Ne sont pas considérés comme étant un domicile :

√ Le logement vide de meuble entre deux locations ;

√ L'immeuble en construction ;

√ L'appartement partiellement détruit et devenu inhabitable ;

√ La cour d'un immeuble lorsqu'elle n'est pas close ;

√ La hutte de chasse ne comportant aucun aménagement ;

√ Le local réservé à la vente ;

√ Le bloc opératoire (accès cependant limité) ;

√ Le casier d'une consigne de gare ;

√ Le véhicule automobile (qui ne se trouve pas au domicile) ;

√ Le bateau ne comportant aucun aménagement intérieur.

3.2 - LA VIOLATION DE DOMICILE

Le domicile est « inviolable et sacré ». Toute personne pénétrant, hors des cas prévus par la loi, dans le domicile d'autrui commet une « violation de domicile ».

3.2.1 - La violation de domicile commise par un particulier

L'article 226-4 du code pénal incrimine le fait pour un particulier de s'introduire dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, ainsi que le fait de s'y maintenir après s'y être introduit d'une telle façon.

Constitue notamment le domicile d'une personne, au sens du présent article, tout local d'habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y habite ou non et qu'il s'agisse de sa résidence principale ou non.

Cette infraction fait l'objet d'un développement spécifique dans le fascicule de droit pénal spécial traitant des crimes et délits contre les personnes (fascicule n°1 – partie 2/2)

3.2.2 - La violation de domicile commise par un fonctionnaire

L'article 432-8 du code pénal dispose que *« le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende ».*

Cette infraction fait l'objet d'un développement spécifique dans le fascicule de droit pénal spécial traitant des crimes et délits contre la nation, l'état et la paix publique (fascicule n°4).

3.3 - LES CAS LÉGAUX PERMETTANT AUX POLICIERS DE PÉNÉTRER DANS UN DOMICILE

Certaines dispositions légales permettent aux policiers de s'introduire dans un domicile, y compris en dehors des heures légales.

© SDCP – Tous droits réservés

3.3.1 - Les cas d'introduction possibles même en dehors des heures légales

3.3.1.1 - La réclamation faite de l'intérieur de la maison (art. 59 C.P.P.)

Il s'agit de l'appel au secours. Il peut s'agir de cris, de hurlements. L'introduction est justifiée même si l'appel s'avère fantaisiste.

3.3.1.2 - La maison atteinte ou menacée par un incendie ou une inondation

Cette hypothèse se distingue de la précédente par le fait que la réclamation de l'intérieur n'est pas nécessaire ; le péril peut même être ignoré des occupants.

3.3.1.3 - L'assistance à personne en péril (art. 223-6 alinéa 2 C.P.)

Dès lors que des renseignements ou indices incitent à croire qu'une personne est gravement en péril dans un domicile, l'introduction est justifiée par ordre de la loi (appel sans réponse, odeur suspecte, absence anormale d'une personne seule, etc.).

3.3.1.4 - En matière de police administrative

L'intervention peut être effectuée de nuit lorsqu'on se trouve en présence d'un danger imminent (art. L. 3213-2 C.S.P.). Exemple : admission en soins psychiatriques sans consentement.

3.3.1.5 - En matière judiciaire

3.3.1.5.1 - En criminalité et de délinquance organisée

Pour les infractions visées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale, les visites domiciliaires, perquisitions, saisies peuvent avoir lieu en dehors des heures légales (art. 706-89) .

Ces opérations peuvent concerner les locaux d'habitation en dehors des heures légales si certaines conditions sont réunies (art. 706-90 et 706-91 C.P.P.).

3.3.1.5.2 - En cas de crime flagrant contre les personnes

Si les nécessités de l'enquête de flagrance (art. 59-1 du C.P.P.) ou de l'information (art. 97-2 du C.P.P.) relative à l'un des crimes contre les personnes, autres que ceux relevant des articles 706-73 et 706-73-1, l'exigent, des perquisitions en dehors des heures légales peuvent être autorisées par le magistrat compétent.

Ces opérations de nuit ne peuvent être opérées que pour la poursuite de l'un ou plusieurs des objectifs aux 1° à 3° de l'article 59-1 du C.P.P. (voir le fascicule n°11 « Chapitre 3 : La Procédure de Flagrant Délit, 3.3.4 - Les perquisitions »)

3.3.1.6 - Les visites domiciliaires pour prévenir des faits de terrorisme (art. L.229-1 et suivants C.S.I.)

Ce dispositif issu de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, est un régime complémentaire aux perquisitions en matière pénale. Les forces de l'ordre ont vocation à y avoir recours à titre subsidiaire, lorsqu'il n'y a aucune suspicion d'infraction pénale, mais qu'une menace pour l'ordre et la sécurité publics est caractérisée.

La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, fondée sur l'urgence ou les nécessités de l'opération.

3.3.1.7 - L'état de nécessité

Certaines introductions trouvent leurs justifications dans l'état de nécessité. Ainsi un policier pourra pénétrer dans un appartement même vide d'occupant pour mettre fin à un danger actuel ou imminent (une fuite de gaz, au fonctionnement intempestif d'une sirène d'alarme causant un trouble intolérable pour le voisinage, etc.).

© SDCP – Tous droits réservés

3.3.2 - Les cas d'introduction pendant les heures légales

Les heures légales pour l'introduction dans un domicile sont fixées entre 6 heures et 21 heures par l'article 59 du code de procédure pénale.

√ L'exécution d'un mandat d'amener, d'arrêt, de recherche. La visite des lieux a pour seul but d'appréhender la personne visée au mandat. Cette intervention ne se pratique qu'au dernier domicile connu de l'intéressé ;

√ L'exécution des décisions portant condamnation ;

√ L'exécution d'une contrainte judiciaire (article 749 et suivants et D 13 4° C.P.P.) ;

√ L'interpellation ;

√ La réalisation de perquisitions ;

√ La réalisation des opérations de contrôle en matière de législation du travail ;

√ Arrestation d'une personne en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté : sur autorisation du parquet (procureur de la République ou procureur général) l'entrée dans le domicile de la personne condamnée a pour but de l'appréhender (art. 716-5 C.P.P.).

À noter que certains lieux sont protégés :

√ Les locaux diplomatiques (Convention de Vienne du 18 avril 1961). Ces locaux, la demeure privée de l'agent diplomatique, ainsi que les moyens de transport de la mission sont inviolables. L'intervention de la police n'est possible qu'avec le consentement du chef de mission ;

√ L'Assemblée nationale et le Sénat (article 3 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires). L'introduction n'y est possible que sur réquisition de leurs présidents.

3.4 - LE CAS PARTICULIER DE LA FOUILLE DES VÉHICULES

La fouille des véhicules, comme les contrôles d'identité, pose problème sur le plan des libertés publiques. La loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003 cherche à concilier les deux exigences que sont : le respect de la liberté individuelle et l'efficacité des investigations policières. Intégrant les principes fixés par le conseil constitutionnel, le procureur de la République est appelé à intervenir a priori, en dehors du cadre particulier de la flagrance.

En l'état actuel, il est considéré en premier lieu que le véhicule n'est pas un domicile, ni un prolongement du domicile (sauf s'il est aménagé pour être habité) et d'autre part que la fouille d'un véhicule n'est pas une perquisition.

3.4.1 - Sur réquisitions écrites du procureur de la République (article 78-2-2 C.P.P.)

L'article 78-2-2 du C.P.P. prévoit dans des paragraphes autonomes les contrôles d'identité (I), les visites de véhicules (II), les inspections visuelles/fouilles des bagages (III) et les visites des navires (III bis).

Aux fins de recherche et de poursuite :

√ des actes de terrorisme (art. 421-1 à 421-6 C.P.) ;

√ des infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs (art L. 1333-9, L. 1333-11, L. 1333-13-3, L. 1333-13-4, L1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense) ;

√ des infractions en matière d'armes (art. 222-54 du C.P. et L.317-8 du C.S.I.) ;

√ des infractions en matière d'explosifs (art. 322-11-1 du C.P. et L.2353-4 du code de la défense) ;

© SDCP – Tous droits réservés

√ des infractions de vol (art 311-3 à 311-11 C.P.) ;

√ des infractions de recel (art 321-1 et 321-2 du C.P) ;

√ des faits de trafic de stupéfiants (art 222-34 à 222-38 C.P.) ;

les O.P.J., peuvent, assistés le cas échéant des A.P.J. et A.P.J.A. (art. 21 1°, 1°bis et 1°ter C.P.P.), procéder aux contrôles prévus à l'art. 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale, et à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public.

Ces opérations ne peuvent avoir lieu que sur réquisitions écrites du procureur de la République qui détermine les lieux dans lesquels elles ont lieu et leur durée qui ne peut excéder 24 heures renouvelables une fois par décision expresse et motivée.

3.4.1.1 - La visite des véhicules

Elle est soumise à des modalités spécifiques :

√ Le véhicule est en circulation : il ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite et en présence du conducteur ;

√ Le véhicule est à l'arrêt ou en stationnement : la visite doit avoir lieu en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule. A défaut, l'O.P.J. ou l'A.P.J. requiert une personne ne relevant pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens ;

En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ou encore si la visite a eu lieu hors la présence du propriétaire ou du conducteur, un procès-verbal, mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin des opérations doit être établi dont un exemplaire est remis à l'intéressé. Un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.

La visite des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.

3.4.1.2 - L'inspection des bagages

Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions, les O.P.J. peuvent, sur réquisition du procureur de la République, assistés le cas échéant des A.P.J. et A.P.J.A. (articles 21 1°, 1°bis et 1°ter C.P.P.), procéder à l'inspection visuelle des bagages ou à leur fouille en tous lieux accessibles au public.

Les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l'inspection visuelle ou de la fouille des bagages et en présence du propriétaire.

En cas de découverte d'une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, un procès-verbal, mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin des opérations doit être établi dont un exemplaire est remis à l'intéressé. Un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.

Ces opérations de visites de véhicules et d'inspections visuelles et fouilles de bagages peuvent être requises par le procureur de la République indépendamment de toute réquisition aux fins de contrôle d'identité prévue au I de l'article 78-2-2 du C.P.P.

Nota : La loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports offre la possibilité aux O.P.J et A.P.J de gendarmerie et de police nationale territorialement compétents, de leur propre initiative, les A.P.J. et A.P.J.A. mentionnés au 1°, 1° bis, 1° ter et 2° de l'article 21 du C.P.P. peuvent, sur les lignes et dans les gares des réseaux ferroviaires et guidés procéder à des inspections visuelles des bagages et avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille (art. L.2241-1-2 code des transports).
Les mêmes dispositions sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris aux aménagements où ces services déposent et prennent en charge des passagers (art. L. 3116-1 du code des transports).

© SDCP – Tous droits réservés

3.4.1.3 - La visite des navires

Le navire ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire à la visite, sans que celle-ci puisse excéder 12 heures.

Elle se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Elle comprend l'inspection des extérieurs ainsi que des cales, soutes et des locaux (sauf ceux aménagés à un usage d'habitation).

3.4.2 - En cas de crime ou de délit flagrant (article 78-2-3 C.P.P.)

Lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis (comme auteur ou complice) un crime ou un délit flagrant, les O.P.J. peuvent, assistés le cas échéant des A.P.J. et A.P.J.A. (articles 21 1°, 1°bis et 1°ter C.P.P.) procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public.

Les modalités d'organisation du contrôle sont les mêmes que celles prévues à l'article 78-2-2 du C.P.P. Cependant, ces opérations ne nécessitent pas de réquisitions écrites du procureur de la République.

3.4.3 - Dans le cadre des investigations de police judiciaire

3.4.3.1 - La procédure de flagrant délit

À ce stade, on ne se situe plus dans le cadre de la constatation du délit flagrant (art. 78-2-3 C.P.P.) mais dans le cadre d'investigations ultérieures.

Dans ce cas, l'O.P.J. peut visiter le véhicule et exiger l'ouverture du coffre afin de recueillir des éléments de preuve sur la base des articles 53 et suivants du code de procédure pénale. Il est conseillé d'utiliser le formalisme propre à la perquisition.

3.4.3.2 - Les actes en exécution d'une commission rogatoire

Comme pour la procédure de flagrant délit, la fouille des véhicules en matière de commission rogatoire peut être effectuée par les O.P.J., dans les mêmes conditions de formalisme.

3.4.3.3 - En matière d'enquête préliminaire

Le policier, qu'il soit A.P.J ou O.P.J., ne saurait pratiquer d'autorité la fouille d'un véhicule dans un mode d'enquête où la coercition est à proscrire. Même si le véhicule n'est pas le prolongement d'un domicile et que, par conséquent, sa fouille n'obéit pas aux règles de droit prescrites en matière de perquisitions, il est nécessaire d'obtenir l'assentiment de l'intéressé qui sera, dans ce cas également, consigné dans un procès-verbal.

⚖ *Jurisprudence : dans la mesure où la fouille d'un véhicule est assimilable à une perquisition, en raison de l'intrusion dans l'intimité de la vie privée qu'elle permet, elle ne peut être effectuée, en enquête préliminaire, qu'avec l'assentiment du propriétaire ou conducteur du véhicule recueilli dans les conditions prescrites par l'article 76 du code de procédure pénale, sauf si un texte l'autorise expressément. La méconnaissance de cette formalité entraîne la nullité de l'acte si l'intéressé justifie d'un grief (Cass. crim. 16 janv. 2024, n°22-87.583).*

3.4.3.4 - Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens (article 78-2-4 C.P.P.)

Les modalités d'organisation du contrôle sont les mêmes que celles prévues à l'article 78-2-2 du code de procédure pénale.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPI

Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les O.P.J. et sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci les A.P.J. et A.P.J.A. (articles 21 1°, 1° bis et 1° ter C.P.P.) peuvent procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus à l'article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale mais aussi, avec l'accord du conducteur,ou du propriétaire du bagage ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiqués par tous moyens à :

√ La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public. Le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder trente minutes. Si le véhicule est en circulation la visite doit avoir lieu en présence du conducteur.

Pour les véhicules à l'arrêt ou en stationnement, la visite doit avoir lieu en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule. A défaut, l'O.P.J. ou l'A.P.J. requiert une personne ne relevant pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens ;

√ L'inspection visuelle des bagages ou à leur fouille en présence du propriétaire qui peut être retenu pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.

En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule ou du bagage le demande ou encore si la visite a eu lieu hors la présence du propriétaire du véhicule ou du bagage ou du conducteur du véhicule, un procès-verbal, mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin des opérations doit être établi dont un exemplaire est remis à l'intéressé. Un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.

3.4.3.5 - Pour rechercher les auteurs d'une participation à une manifestation en étant porteur d'une arme (art.78-2-5 C.P.P.)

Sur réquisitions écrites du procureur de la République, les O.P.J. et, sous leur contrôle, les A.P.J. et A.P.J. adjoints, peuvent procéder sur les lieux d'une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats à :
√ L'inspection visuelle des bagages des personnes et leur fouille, dans les conditions prévues au III de l'article 78-2-2 ;
√ La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, dans les conditions prévues au II du même article 78-2-2.

Les contrôles d'identité sont exclus de ce dispositif.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LE RESPECT DE LA PERSONNE LÉGISLATION ANTI-DISCRIMINATOIRE

Tout individu a droit au respect de sa personne. Il ne doit pas faire l'objet de discriminations liées à son origine, sa race, sa religion, son ethnie, sa nationalité, son sexe, son handicap, son état de santé, sa situation de famille, ses mœurs.

Toute une série de textes sanctionnent le non-respect de la personne :

√ Le code de la déontologie de la police nationale : les articles R. 434-14 et R. 434-16 du C.S.I. relatifs à la relation avec la population et à la protection et au respect des personnes privées de liberté.

√ La loi du 28 mai 1971 qui consacre l'adhésion de la France à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Convention ouverte à New-York le 07 mars 1966).

√ Le décret du 15 novembre 1982 qui complète la loi du 28 mai 1971 et permet à toute personne qui s'estimerait victime d'une violation, par la France, d'un droit énoncé par la convention d'intenter un recours devant le comité international pour l'élimination de toute forme de discrimination raciale, à condition bien sûr d'avoir épuisé toutes les voies de recours internes prévues en droit français.

√ Le code pénal et le code du travail qui sanctionnent diverses formes de discriminations.

√ La loi du 29 juillet 1881 sur la presse qui érige en infractions certains comportements à caractère raciste, antisémite ou xénophobe. Cette loi a été complétée par celle du 13 juillet 1990 qui renforce la lutte contre le racisme en réprimant notamment le révisionnisme historique, et en prévoyant la rédaction, par la commission nationale consultative des droits de l'Homme, d'un rapport annuel remis au gouvernement.

√ La loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations.

√ La loi du 3 février 2003 visant à aggraver les peines sanctionnant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe.

√ La loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

√ La loi organique n°2011-333 et la loi ordinaire n°2011-334 du 29 mars 2011 portant création du Défenseur des droits succède au Médiateur de la République, au Défenseur des enfants, à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) et à la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS).

√ La loi n°2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel traitant également des discriminations.

√ La loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.

√ La loi n°2016-832 du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale.

√ La loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté

√ La loi n°2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

Tous ces textes (dont la liste n'est, bien sûr, pas exhaustive) constituent l'arsenal législatif de lutte contre la discrimination et le racisme.

Consultez les guides suivants :

- « Lutte contre les discriminations et le harcèlement »
- « Harcèlement scolaire »

© SDCP – Tous droits réservés

CHAPITRE 1 :
LES DISCRIMINATIONS SANCTIONNÉES PAR LE CODE PÉNAL

Le code pénal donne une définition de la discrimination, et érige en délits certains faits discriminatoires en distinguant ceux commis par un fonctionnaire de ceux commis par un particulier.

Article 225-1 du code pénal :

« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales sur le fondement de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l'apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l'état de santé, de la perte d'autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, de la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales ».

L'article 225-1-1 du code pénal définit un autre cas de discrimination, celle résultant d'un harcèlement sexuel :

« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article 222-33 ou témoigné sur de tels faits, y compris, dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés ».

L'article 225-1-2 du code pénal prévoit que : « constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de bizutage définis à l'article 225-16-1 ou témoigné de tels faits ».

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPI

1.1 - LES DISCRIMINATIONS COMMISES PAR UN FONCTIONNAIRE

La notion de fonctionnaire est entendue au sens large et correspond à « toute personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ».

L'article 432-7 du code pénal dispose :

« La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :

1° À refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ;

2° À entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque. »

Cette infraction fait l'objet d'un développement spécifique dans le fascicule de droit pénal spécial traitant des crimes et délits contre la nation, l'état et la paix publique (fascicule n°4).

1.2 - LES DISCRIMINATIONS COMMISES PAR UN PARTICULIER

L'article 225-2 du code pénal n'incrimine pas tous les comportements inspirés par un motif discriminatoire définis aux articles 225-1 à 225-1-2 du C.P.

Il vise spécifiquement six situations. L'article réprime la discrimination commise à l'égard d'une personne physique ou morale, lorsqu'elle consiste :

√ À refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;

√ À entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;

√ À refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;

√ À subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;

√ À subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;

√ À refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.

Cette infraction fait l'objet d'un développement spécifique dans le fascicule de droit pénal spécial traitant des crimes et délits contre les personnes (fascicule n°1 – partie 2/2)

1.3 - LES AUTRES INFRACTIONS

√ Crimes contre l'humanité qui sont imprescriptibles :

- Génocide (art. 211-1 C.P.) ;
- Provocation à commettre un génocide (art. 211-2 C.P.) ;
- Autres crimes contre l'humanité (déportations, exécutions sommaires, tortures, etc.) prévus par les articles 212-1 et 212-2 du code pénal ;
- La participation à un groupement ou à une entente en vue de préparer ces crimes (art. 212-3 C.P.).

√ Port ou exhibition d'uniformes, insignes ou emblèmes rappelant ceux des responsables des crimes contre l'humanité (art. R. 645-1 C.P.) ;

√ Interdiction de mémoriser des données à caractère personnel faisant apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, l'appartenance syndicale, relatives à la santé, l'orientation ou l'identité sexuelle portant sur la race (art. 226-19 C.P.).

© SDCP – Tous droits réservés

1.4 - LES DROITS DES ASSOCIATIONS

Les associations dont l'objectif est de lutter contre les formes de discrimination (fondées sur le sexe, les mœurs, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, l'origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, l'état de santé ou du handicap de la victime, l'exclusion sociale, culturelle ou la situation de famille, relative au harcèlement sexuel etc.), peuvent se constituer partie civile pour ces différentes infractions (art. 2-1, 2-6, 2-8, 2-10 C.P.P.).

Les associations de lutte contre le racisme peuvent agir également en cas de menaces, de vol ou d'extorsion commis pour des mobiles racistes. Elles peuvent se constituer partie civile en cas d'infraction aux règles d'établissement et de conservation de fichier prévue à l'article 226-19 du code pénal.

CHAPITRE 2 : LES DISCRIMINATIONS SANCTIONNÉES PAR LA LOI SUR LA PRESSE

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse a érigé en délits certains comportements.

2.1 - LES INFRACTIONS COMMISES PAR LA VOIE DE PRESSE

2.1.1 - La diffamation

La diffamation à raison de l'origine ou de l'appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou à raison du sexe de l'orientation sexuelle ou identité de genre ou du handicap est prévue à l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881.

Elle est réprimée d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

2.1.2 - L'injure

Lorsque l'injure a un caractère racial ou antisémite, sexiste ou homophobe ou à raison d'une identité de genre ou d'un handicap, elle relève alors selon les cas de l'article 33, alinéas 3 ou 4 de la loi du 29 juillet 1881. Elle est punie de 1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Lorsque les faits sont commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

2.1.3 - Les provocations

Sont visées les provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence à caractères racial, antisémite, sexiste ou homophobe.

Elles sont prévues à l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881.

Pour que l'infraction soit constituée, les propos doivent viser une personne ou un groupe de personnes soit à raison « de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée », soit à raison « de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou leur identité de genre ou de leur handicap ». La détermination du groupe de personnes visées est un véritable élément constitutif du délit (Cass. crim., 30 mai 2007).

Elles sont punies d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement.

© SDCP – Tous droits réservés

Lorsque les faits sont commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

2.1.4 - Les apologies

L'article 24 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 réprime l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de réduction en esclavage ou d'exploitation d'une personne réduite en esclavage ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi, y compris si ces crimes n'ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs.

Ce délit est puni d'une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

L'article 24 bis vise à réprimer la négation d'autres génocides, crimes contre l'humanité ou certains crimes de guerre, lorsqu'ils ont donné lieu à une condamnation pénale d'une juridiction française ou internationale.

Cette apologie est punie d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

Lorsque les faits sont commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

Toutes ces infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 doivent être commises par :

√ écrits, quelle que soit leur forme (imprimés, dessins, emblèmes, affiches, tracts, etc.), mis en vente ou exposés dans un lieu public ou au cours d'une réunion publique ;

√ paroles (discours, cris, etc.) proférés dans un lieu public ou au cours d'une réunion publique ;

√ tout moyen de communication au public par voie électronique.

Pour ces infractions, le délai de prescription est porté à un an.

2.2 - LE DROIT DES ASSOCIATIONS

Peuvent se constituer partie civile les associations dont l'objectif est de lutter contre les discriminations (art. 2-1, 2-4, 2-5, 2-6, 2-8 et 2-11 C.P.P.).

CHAPITRE 3 : LES DISCRIMINATIONS SANCTIONNÉES PAR LE DROIT DU TRAVAIL

En droit du travail, un certain nombre de textes interdisent toute forme de discrimination, liée au sexe, à la race, à la situation de famille, aux opinions politiques ou syndicales, religieuses etc.. Seront évoqués ici les principaux textes.

3.1 - LE NON-RESPECT DE L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

3.1.1 - La loi du 07 mai 1982 et la circulaire du 24 janvier 1983

Ces deux textes concernent les principes d'égalité d'accès aux emplois publics, d'égalité entre les hommes et les femmes et la mixité dans la fonction publique, d'égalité de rémunérations. Ces dispositions ont été reprises dans la loi du 13 juillet 1983 portant « droits et obligations des fonctionnaires ».

Nous rappelons ici qu'en matière de recrutement dans la police nationale notamment, la France a été condamnée pour « ségrégation » par la Cour de justice des Communautés européennes (institution de quotas pour les candidates féminines).

© SDCP – Tous droits réservés

3.1.2 - La loi du 11 juillet 1983

Cette loi a ratifié la « Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ».

3.1.3 - La loi du 13 juillet 1983 dite « Loi Roudy »

Ce texte institue « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » et créé un conseil supérieur de l'égalité professionnelle.

Cette loi permet en particulier aux organisations syndicales d'intenter une action en justice, sans mandat de la victime, mais après l'avoir avertie et sous réserve qu'elle ne s'y soit pas opposée (article L. 1144-2 du code du travail).

En cas de litige relatif à l'application des articles L. 1142-1 et L. 1142-2 du code du travail, la charge de la preuve appartient à l'employeur (article L.1144-1 du code du travail). Il devra donc fournir au juge des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

3.1.4 - La loi du 09 mai 2001

La loi n° 2001-397 du 09 mai 2001, relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, a modifié le code du travail dans ses dispositions relatives au travail de nuit, à la négociation collective d'entreprise ou de branche, aux élections professionnelles, aux aides publiques destinées à promouvoir l'égalité entre hommes et femmes au travail.

3.1.5 - La loi du 16 novembre 2001

La loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001, relative à la lutte contre les discriminations, renforce le dispositif de lutte tant pour les salariés du privé que pour les agents des trois fonctions publiques, et modifie le code du travail ainsi que certains articles du code pénal :

√ Elle augmente les motifs de discriminations prohibés ;

√ Elle introduit la notion de discrimination indirecte, c'est à dire qu'elle vise les dispositions, les critères, les pratiques qui sous un aspect neutre, sont susceptibles d'entraîner un effet défavorable pour une personne en raison d'un critère prohibé par la loi ;

√ Elle élargit les discriminations à tous les domaines de la carrière professionnelle ;

√ Lors d'un recours civil, la charge de la preuve est inversée et incombe à la partie mise en cause ;

√ Elle accroît le rôle des syndicats et des associations.

3.1.6 - La loi du 31 mars 2006

La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances a pour objectif de lutter contre les inégalités d'accès à l'emploi fondées sur l'âge, les considérations ethniques et raciales. Pour lutter contre ces discriminations, la loi renforce les pouvoirs de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et légalise la pratique des tests de discriminations (la H.A.L.D.E.).

3.1.7 - La loi du 27 mai 2008

La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 porte diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Ce texte a pour objet de compléter la transposition de trois directives communautaires en matière d'égalité de traitement (Dir. n°2000/43/CE du 29 juin 2000 ; Dir. n°2000/78 du 27 nov. 2000 ; Dir. n°2002/73/CE du 23 septembre 2002). Il transpose intégralement la directive 2004/113 du 13 décembre 2004 (égalité de traitement entre les femmes et les hommes) et partiellement la directive n°2006/54 du 05 juillet 2006 (égalité des chances et de traitement).

© SDCP – Tous droits réservés

Cette loi précise la notion de discrimination directe ou indirecte, de harcèlement moral et sexuel, organise une meilleure protection des victimes par le jeu de dispositions nouvelles en matière de preuve et par la création d'une protection des témoins et des personnes ayant relaté des faits de discrimination. Le texte retient également des hypothèses de motifs légitimes qui affranchissent l'auteur de sanctions lorsque les différences de traitement sont objectivement justifiées.

3.1.8 - Les lois du 29 mars 2011

La loi organique n° 2011-333 et la loi ordinaire n° 2011-334 du 29 mars 2011 portant création du Défenseur des droits succède au Médiateur de la République, au Défenseur des enfants, à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) et à la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS).

3.1.9 - La loi du 4 août 2014

La loi n° 2014-873 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes introduit dans des domaines législatifs les plus variés des mesures qui visent à faciliter, inciter ou contraindre à l'égalité des droits entre les sexes.

3.2 - LES COMPORTEMENTS DISCRIMINATOIRES INTERDITS

3.2.1 - L'article L. 1132-1 du code du travail

« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».

3.2.2 - L'article L. 1132-2 du code du travail

« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève ».

3.2.3 - L'article L. 1132-3 du code du travail

« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés ».

© SDCP – Tous droits réservés

3.2.4 - L'article L. 1132-3-1 du code du travail

« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice des fonctions de juré ou de citoyen assesseur ».

3.2.5 - L'article L.1132-3-3 du code du travail

Est instituée une protection générale des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire aux personnes qui témoignent sur des faits constitutifs d'une infraction pénale. Cet article prohibe toute mesure défavorable prise à l'encontre d'une personne qui, de bonne foi, témoigne sur des faits constitutifs d'une infraction pénale.

3.2.6 - L'article L. 1142-1 du code du travail

« Sous réserve des dispositions particulières du présent code, nul ne peut :

√ Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché ;

√ Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse, etc. ;

√ Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, etc. ».

Les différences de traitement sont cependant admises lorsqu'elles sont objectivement justifiées par une exigence professionnelle proportionnée ou lorsqu'elles sont autorisées par la loi (articles L.1132-2, L.1133-1, L.1133-2, L.1133-3, L.1142-2 du C.T.).

L'action civile en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par 5 ans à compter de la révélation de la discrimination (article L.1134-5 du C.T.).

3.3 - LE HARCÈLEMENT

3.3.1 - Le harcèlement sexuel

L'article 222-33 du C.P. dispose que :

« I - Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

L'infraction est également constituée :

1° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée.

2° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

II - Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ».

Cette infraction fait l'objet d'un développement spécifique dans le fascicule de droit pénal spécial traitant des crimes et délits contre les personnes (fascicule n°1 – partie 1/2).

© SDCP – Tous droits réservés

Le principe de l'interdiction du harcèlement sexuel à l'encontre des salariés est rappelé dans le code du travail (art. L.1153-1) :

« Aucun salarié ne doit subir des faits :

√ soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

Le harcèlement sexuel est également constitué :

a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;

b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;

√ soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. »

Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel définis à l'article L.1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L.1153-1, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, témoigné de faits de harcèlement sexuel ou relaté de tels faits ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L.1121-2. (art. L.1153-2 du C.T.).

Les discriminations intervenant dans le cadre du travail à la suite d'un harcèlement sexuel constituent une infraction punie d'un an d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende (art. L.1155-2 du C.T.).

Les plus graves de ces discriminations sont déjà réprimées par les articles 225-1-1 et 225-2 du C.P. : il s'agit du licenciement ou de la sanction de la personne. C'est la qualification la plus sévèrement sanctionnée soit celle du code pénal qui devra être retenue en cas de poursuites.

Les dispositions du code du travail ne s'appliquent que dans les autres cas, par exemple : en cas de mutation ou de refus de promotion intervenant à la suite d'un harcèlement sexuel.

3.3.2 - Le harcèlement moral

« Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende »(art. 222-33-2 C.P.).

Dès lors qu'un salarié s'estime victime d'un harcèlement moral, il peut recourir à une procédure de médiation (art. L.1152-6 du C.T.). Il appartient alors au médiateur de s'informer des relations entre les parties, de tenter de les concilier et de leur soumettre des propositions écrites.

Le salarié peut déposer plainte sur la base de l'article 222-33-2 du code pénal.

Les syndicats représentatifs dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des dispositions relatives au harcèlement moral.

Tout salarié ayant procédé à des actes de harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire (art. L.1152-5 du C.T.).

Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L.1121-2. (art. L.1152-2 du C.T.).

© SDCP – Tous droits réservés

Le harcèlement moral dans les relations de travail est uniquement sanctionné par les dispositions de l'article 222-33-2 du C.P.

Les discriminations intervenant dans le cadre du travail à la suite d'un harcèlement moral constituent une infraction punie d'un an d'emprisonnement et 3750 euros d'amende (art. L.1155-2 du C.T.).

3.3.3 - La législation applicable à la fonction publique

Aucun agent public ne doit subir les faits (art. L.133-1 du C.G.F.P.)

√ de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

√ ou assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

Conformément à l'article L.1153-5 du code du travail, l'employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. Il est prévu que l'article 222-33 du C.P. définissant le harcèlement sexuel soit affiché dans les lieux de travail, dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche.

Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (art. L.133-2 du C.G.F.P.).

Aucun agent public ne peut faire l'objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L.135-4 pour avoir (art. L.133-3 du C.G.F.P.) :

√ subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l'article L.133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L.133-1, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou de harcèlement moral mentionnés à l'article L.133-2 ;

√ formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;

√ de bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits.

Tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder à ces faits ou agissements est passible d'une sanction disciplinaire.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPI

LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS

Selon l'article 1 de la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, « l'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques ».

La loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 a modifié la loi informatique et libertés afin de mettre en conformité le droit national avec le cadre juridique européen. Elle permet la mise en œuvre concrète du règlement général sur la protection des données (R.G.P.D.) et de la directive police-justice applicable aux fichiers de la sphère pénale.

La CNIL est le régulateur des données personnelles. Elle accompagne les professionnels dans leur mise en conformité et aide les particuliers à maîtriser leurs données personnelles et exercer leurs droits.

CHAPITRE 1 : LE STATUT DE LA CNIL

1.1 - LA COMPOSITION

La CNIL est composée de 18 membres nommés pour 5 ans :

√ 4 parlementaires (2 députés, 2 sénateurs) ;

√ 2 représentants du Conseil économique, social et environnemental ;

√ 6 représentants des hautes juridictions (2 conseillers auprès du Conseil d'État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes) ;

√ 5 personnalités qualifiées désignées par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, et en conseil des ministres ;

√ le président de la CADA.

Elle comprend en outre, avec voix consultative, le défenseur des droits.

Depuis la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et hommes, la parité doit être assurée au sein de la CNIL

1.2 - LE FONCTIONNEMENT

Le président est nommé par décret du président de la République parmi les membres de la CNIL pour une durée de 5 ans (article 9).

Le gouvernement, les autorités publiques, les dirigeants d'entreprises publiques ou privées ne peuvent s'opposer à l'action de la commission et doivent prendre toutes les mesures utiles pour faciliter sa tâche (article 18).

La CNIL établit chaque année un rapport public qu'elle présente au président de la République, au premier ministre et au Parlement (article 8).

Dans l'exercice de leurs attributions, les agents de la commission sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 413-10 du code pénal (article 11).

© SDCP – Tous droits réservés

1.3 - UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE INDÉPENDANTE

La CNIL est une autorité administrative indépendante (A.A.I.). C'est un organisme public agissant au nom de l'État, sans être placé sous l'autorité du gouvernement ou d'un ministre.

CHAPITRE 2 : LES MISSIONS DE LA CNIL

Les missions de la CNIL sont définies par l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Pour l'accomplissement de ses missions, la commission peut procéder par voie de recommandation et prendre des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par la loi.

2.1 - INFORMER DES DROITS ET DES OBLIGATIONS

Elle informe toutes les personnes concernées et tous les responsables de traitements de leurs droits et obligations et peut, à cette fin, apporter une information adaptée aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux petites et moyennes entreprises.

2.2 - VEILLER AU RESPECT DE LA LOI ET AUX DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES DONNÉES

Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la présente loi et aux autres dispositions relatives à la protection des données personnelles

2.3 - DÉLIVRER UN LABEL

Elle délivre un label à des produits ou à des procédures tendant à la protection des données à caractère personnel, attestant leur conformité aux dispositions de la présente loi

2.4 - SE TENIR INFORMÉE DE L'ÉVOLUTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Elle se tient informée de l'évolution des technologies de l'information et rend publique le cas échéant son appréciation des conséquences qui en résultent pour l'exercice des droits et libertés

2.5 - PRÉSENTER DES OBSERVATIONS DEVANT TOUTE JURIDICTION

Elle peut présenter des observations devant toute juridiction à l'occasion d'un litige relatif à l'application de la loi et des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel prévues par les textes législatifs et réglementaires, le droit de l'Union européenne, et les engagements internationaux de la France.

Les infractions aux dispositions de la loi du 06 janvier 1978 sont prévues et réprimées par les articles 226-16 à 226-24 du code pénal. Il s'agit de délits (article 40).

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPI

CHAPITRE 3 :
LA PROTECTION DES DONNÉES

Constitue un fichier de données à caractère personnel tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique (article 2).

Le R.G.P.D. supprime les déclarations de fichiers à effectuer auprès de la CNIL. Seules certaines formalités préalables vont subsister pour certains secteurs comme la santé et le domaine de la police/justice.

3.1 - LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE CERTAINS TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL RELEVANT DE L'ÉTAT

Le législateur a entendu expressément maintenir, pour certaines catégories de traitements à risques relevant du secteur public et en particulier pour les traitements dits de souveraineté, un régime de demande d'avis auprès de la CNIL.

Il s'agit de ceux qui intéressent la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique ou ceux qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté (article 31).

Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'État, agissant dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, qui portent sur des données génétiques ou sur des données biométriques nécessaires à l'authentification ou au contrôle de l'identité des personnes sont autorisés par décret en Conseil d'État, après avis motivé et publié de la CNIL (article 32).

Les actes autorisant la création d'un traitement en application de ces articles doivent préciser :

√ la finalité du traitement et, le cas échéant, sa dénomination ;

√ le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès

√ les catégories de données à caractère personnel enregistrées ;

√ les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données ;

√ le cas échéant, les dérogations à l'obligation d'information ;

√ le cas échéant, les limitations et restrictions aux droits des personnes concernées.

√ le cas échéant, la désignation, parmi les responsables conjoints du traitement, du point de contact pour les personnes concernées.

3.2 - LES DROITS DES PERSONNES SUR LEURS DONNÉES

Seront traitées exclusivement les dispositions concernant les traitements à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données.

3.2.1 - Information de la personne concernée (article 104)

Le responsable du traitement de données doit mettre à disposition de la personne concernée :

√ l'identité et les coordonnées du responsable de traitement et, le cas échéant, celles de son représentant ;

√ le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données ;

√ les finalités poursuivies par le traitement auquel les données sont destinées ;

© SDCP – Tous droits réservés

√ le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et les coordonnées de la commission ;

√ l'existence du droit de demander au responsable de traitement l'accès aux données à caractère personnel, leur rectification ou leur effacement, et l'existence du droit de demander une limitation du traitement des données à caractère personnel relatives à une personne concernée.

3.2.2 - Un droit d'accès direct (article 105)

La personne concernée peut demander si les données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées. Si elles le sont, la personne peut obtenir des informations sur le traitement de ces données (finalités, base juridique, catégories de données personnelles…).

3.2.3 - Un droit de rectification, de complément et d'effacement (article 106)

La personne concernée par un fichier peut demander au responsable de procéder à la rectification des données personnelles inexactes, au complément de celles incomplètes, enfin à l'effacement des données si leur conservation est en infraction à la loi.

Les décisions judiciaires et les dossiers faisant l'objet d'une procédure pénale ne sont pas régis par les dispositions de la loi. L'accès à ces données et les conditions de rectification ou d'effacement sont prévus au code de procédure pénale (article 111) ex : les modalités d'effacement des données inscrites dans le TAJ (art. 230-8 et 230-9 C.P.P.).

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPI

 © SDCP – Tous droits réservés

LE RÉGIME DES MANIFESTATIONS

La manifestation est un mode collectif d'exercice de la liberté d'expression. Il n'existe pas de définition juridique de la manifestation, cependant, on peut dire que ce terme désigne toute occupation momentanée de la voie publique par un rassemblement de personnes, statique (rassemblement) ou mobile (cortège), organisé ou non, revendicatif ou festif, hostile ou bon enfant.

Même si la manifestation est une liberté reconnue par le Conseil constitutionnel (décision du 18 janvier 1995), il est indéniable qu'il s'agit d'une forme d'expression collective menaçant très directement l'ordre public.

Dans notre régime démocratique, la loi reconnaît l'exercice de ce droit mais organise en même temps son contrôle. L'équilibre entre l'exercice des libertés publiques et l'ordre public doit être respecté.

Le régime juridique des manifestations est prévu par les articles L.211-1. et suivants du code de la sécurité intérieure. La manifestation est soumise à déclaration préalable, l'administration (préfet, maire) peut l'interdire lorsqu'elle est de nature à troubler l'ordre public.

CHAPITRE 1 : LA RÉGLEMENTATION DE LA MANIFESTATION

1.1 - UNE DÉCLARATION PRÉALABLE

L'article L.211-1 du code de la sécurité intérieure dispose : « Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable, tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes et d'une façon générale toutes les manifestations sur la voie publique » (sauf manifestations folkloriques ou processions religieuses).

√ Le lieu de la déclaration :

- à Paris, à la préfecture de police,
- dans les villes où la police est étatisée, à la préfecture ou à la sous-préfecture,
- dans les autres communes, à la mairie. Si la manifestation doit se déplacer sur plusieurs communes, autant de déclarations seront à déposer dans chaque mairie concernée.

√ Le délai : La déclaration doit avoir lieu trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation.

√ Le contenu : noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l'un d'entre eux; le but, le lieu, la date, l'heure du rassemblement et s'il y a lieu l'itinéraire.

Un récépissé de déclaration, qui ne vaut autorisation est délivré immédiatement.

NOTA : La réglementation est beaucoup plus stricte en cas d'application des régimes de l'état de siège, de l'état d'urgence ou de l'article 16 de la Constitution.

1.2 - L'INTERDICTION D'UNE MANIFESTATION

L'article L.211-4 du code de la sécurité intérieure dispose : « Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté». Ce dernier doit être dûment motivé.

L'arrêté d'interdiction doit être immédiatement notifié par un O.P.J. aux signataires de la déclaration au domicile élu et le P.V. de notification signé sauf refus mentionné par ces personnes qui en reçoivent copie.

© SDCP – Tous droits réservés

Si la notification est impossible, il peut en être donné publicité « par tous moyens ».

S'il est pris par le maire, dans les zones de police non étatisée, l'arrêté d'interdiction est transmis dans les vingt-quatre heures au préfet avec la déclaration.

S'il estime que l'interdiction du maire n'est pas justifiée, le préfet peut saisir le tribunal administratif afin de faire annuler l'arrêté en utilisant éventuellement la procédure du sursis à exécution.

À l'inverse, si le maire n'a pas pris d'arrêté d'interdiction, le préfet peut se substituer à lui s'il estime que la manifestation est de nature à troubler l'ordre public.

Deux conditions essentielles doivent être réunies pour qu'un arrêté d'interdiction soit valablement pris :

√ un réel danger de troubles graves procédant de la manifestation projetée ;

√ inexistence d'un autre moyen efficace de maintenir l'ordre public.

Il est possible enfin, sans l'interdire, de prendre certaines dispositions par arrêté comme un changement d'itinéraire.

Un recours contre l'arrêté d'interdiction est possible devant le tribunal administratif qui contrôle la légalité de la mesure.

CHAPITRE 2 : LES SANCTIONS APPLICABLES

2.1 - NON-RESPECT DE LA DÉCLARATION PRÉALABLE OU DE L'INTERDICTION DE MANIFESTATION

2.1.1 - L'article 431-9 du code pénal

Est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait :

√ d'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable ;

√ d'avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite ;

√ d'avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée.

2.1.2 - L'article R.644-4 du code pénal

Le fait de participer à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l'article L.211-4 du C.S.I. est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.

À noter que sur le fondement de l'article 78-2 al. 8 du C.P.P. (contrôles d'identité pour prévenir une atteinte à la sécurité des personnes ou des biens), il est possible de contrôler des personnes qui veulent s'approcher du lieu de manifestation ou de réunion interdite.

2.2 - INFRACTIONS POUVANT ÊTRE RETENUES LORS D'UNE MANIFESTATION

2.2.1 - Le port d'arme

La participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme est constitutive d'un délit prévu et réprimé par l'article 431-10 du code pénal. La peine prévue est de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.

© SDCP – Tous droits réservés

2.2.2 - La dissimulation illicite du visage

Le délit de dissimulation du visage dans une manifestation est prévu et réprimé par l'article 431-9-1 du code pénal.

L'auteur encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsqu'il se trouve au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l'issue de laquelle des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis, et qu'il dissimule volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime.

Ce délit coexiste avec la contravention prévue à l'article R. 645-14 du C.P. qui réprime d'une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe « le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public. »

Les éléments constitutifs de ces deux infractions sont pour partie similaires :

La dissimulation du visage doit être volontaire, elle implique que la personne entend empêcher son identification, par l'occultation de certaines parties de son visage.

Les faits doivent être commis au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique.

Toutefois, à la différence de ce qui est prévu pour la contravention, le délit exige qu'au cours ou à l'issue de la manifestation, des troubles à l'ordre public soient commis ou risquent d'être commis. Sont visées les situations dans lesquelles les risques de troubles sont manifestes. La probabilité que les troubles se produisent est donc plus élevée qu'en cas de simples « circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public » comme tel est le cas pour la contravention. C'est donc uniquement dans de telles hypothèses que la dissimulation du visage constitue un délit et non une contravention.

L'infraction n'est pas constituée si la dissimulation du visage obéit à un motif légitime (il peut notamment s'agir des cas de manifestations conformes aux usages locaux, comme le carnaval).

2.2.3 - L'outrage public à l'hymne national ou au drapeau tricolore

Le délit d'outrage public à l'hymne national ou au drapeau tricolore est prévu et réprimé par l'article 433-5-1 du code pénal. L'auteur encourt une amende de 7 500 euros. Lorsqu'il est commis en réunion, cet outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

2.3 - LES PEINES COMPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX MANIFESTATIONS

2.3.1 - L'interdiction de manifestation

L'article 131-32-1 du C.P. définit la peine d'interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique. Il est prévu que cette peine puisse être prononcée lorsque les faits ont été commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique.

Les infractions pour lesquelles cette peine complémentaire est prévue, sont précisées aux articles 222-47, 322-15 et 431-11 du C.P. :

√ Violences (article 222-7 à 222-13 C.P.);

√ La participation à un groupement en vue de commettre des violences (art. 222-14-2 du C.P.) ;

√ Les violences sur les forces de sécurité intérieure ou sur les élus locaux ;

√ Destruction, dégradation de biens (articles 322-1 I, 322-2 et 322-3 C.P.);

√ Destruction, dégradation de biens par substances explosives ou d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes (articles 322-6 à 322-10 C.P.) ;

© SDCP – Tous droits réservés

√ L'organisation d'une manifestation sur la voie publique sans déclaration préalable ou ayant été interdite ou l'établissement d'une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée (art. 431-9 C.P.) ;

√ La dissimulation volontaire du visage lors d'une manifestation sur la voie publique (art. 431-9-1 C.P.) ;

√ La participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme (art. 431-10 C.P.) ;

La durée de l'interdiction ne peut excéder 3 ans.

Le fait pour une personne condamnée à une peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, de participer à une manifestation en méconnaissance de cette interdiction est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (art. 434-38-1 C.P.).

2.3.2 - Les interdictions des droits civiques, civils et de famille/de séjour

Ces peines complémentaires peuvent être prononcées pour les délits prévus aux articles 431-9, 431-9-1, et 431-10 du C.P.

2.3.3 - L'interdiction du territoire français (art. L.211-14 C.S.I.)

Elle peut être également prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal, pour une durée de 3 ans au plus, à l'encontre de tout étranger s'étant rendu coupable, lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, des infractions prévues aux articles 222-9, 222-11 à 222-13, 322-3 et 322-6 du code pénal.

2.4 - MESURES PRÉVENTIVES

2.4.1 - L'interdiction de porter tout objet pouvant constituer une arme

L'article L.211-3 du C.S.I. dispose que : « Si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public, et à compter du jour de déclaration d'une manifestation sur la voie publique, ou si la manifestation n'a pas été déclarée, dès qu'il en a connaissance, le représentant de l'État dans le département, et à Paris le préfet de police, peut interdire pendant les 24 heures qui la précédent jusqu'à sa dispersion, le port et le transport, sans motif légitime, d'objets pouvant constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal ».

L'aire géographique d'application de cette interdiction se limite aux lieux de la manifestation, aux lieux avoisinants et à leurs accès, son étendue devant demeurer proportionnée aux nécessités que font apparaître les circonstances.

2.4.2 - Le contrôle des personnes

Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, la loi permet aux O.P.J., et sur ordre et sous la responsabilité de ceux-ci aux A.P.J. et A.P.J.A., de procéder aux contrôles prévus à l'article 78-2 al.8 du C.P.P. et, avec l'accord du conducteur, ou à défaut sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens, de procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public (article 78-2-4 C.P.P.).

L'instruction du parquet pourra être communiquée par tous moyens et, dans l'attente, le véhicule sera immobilisé pour une durée qui ne peut excéder 30 minutes.

© SDCP – Tous droits réservés

2.4.3 - Réquisitions autorisant les fouilles de bagages/visites de véhicules lors des manifestations

L'article 78-2-5 du code de procédure pénale permet de procéder à certains contrôles sur les lieux d'une manifestation, aux fins de recherche et de poursuite du délit de participation à une manifestation ou une réunion publique en étant porteur d'une arme (art. 431-10 du C.P.)

Il s'agit d'une mesure de police judiciaire à l'initiative et sous le contrôle du procureur de la République.

Ces opérations ne peuvent viser que des lieux déterminés et des périodes de temps limitées. Ces contrôles ne peuvent excéder le temps de la manifestation.

Les O.P.J. et sous la responsabilité de ces derniers, les A.P.J. et A.P.J.A. (art. 21 1°, 1°bis et 1°ter C.P.P.) peuvent procéder sur les lieux d'une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats à

√ l'inspection visuelle des bagages des personnes et leur fouille, dans les conditions prévues au III de l'article 78-2-2 ;

√ la visite de véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, dans les conditions prévues au II du même article 78-2-2. .

Les contrôles d'identité sont exclus de ce dispositif.

Une procédure judiciaire peut être engagée en cas de découverte d'infractions lors de ces opérations de vérification.

2.4.4 - La détention ou le transport de substances ou produits explosifs

L'article 322-11-1 du code pénal prévoit que la détention ou le transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels des infractions définies à l'article 322-6 ou d'atteintes aux personnes, est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Une aggravation est prévue lorsque les faits sont commis en bande organisée.

La détention ou le transport sans motif légitime de substances ou produits explosifs non soumis à un régime particulier, ou interdit par arrêté préfectoral est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

CHAPITRE 3 : LA RÉPARATION DES DOMMAGES CAUSÉS AU COURS DES MANIFESTATIONS

L'article L.211-10 du C.S.I. énonce : « L'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.

L'État peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil.

Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée ».

Cet article confirme la possibilité pour l'autorité administrative compétente de mener une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable lors d'attroupements ou rassemblements armés ou non armés lorsque l'État a été reconnu civilement responsable des dégâts et dommages commis contre les personnes ou les biens.

© SDCP – Tous droits réservés

LE RÉGIME DES ATTROUPEMENTS

CHAPITRE 1 : DÉFINITION DE L'ATTROUPEMENT

Selon l'article 431-3 du C.P., constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public.

L'attroupement se différencie de la manifestation illicite (en raison de l'absence de déclaration ou d'une déclaration incomplète ou inexacte), et de la manifestation interdite (en raison d'un arrêté).

Il n'est pas exigé que des violences soient commises pour qu'un rassemblement soit qualifié d'attroupement. Une simple menace suffit.

Le régime des attroupements est régi par les articles 431-3 à 431-8-1 du code pénal et par les articles L.211-9 et L.211-10 du code de la sécurité intérieure.

Dans un arrêt du 28 mars 2017, la chambre criminelle de la Cour de cassation a qualifié le délit d'attroupement prévu à l'article 431-4 du code pénal, de délit politique.

L'article 431-8-1 du C.P. permet de recourir à des procédures dites rapides sans pour autant remettre en cause le caractère politique de l'attroupement.

Sont applicables à tous les délits commis à l'occasion des attroupements :

√ la convocation par procès-verbal et comparution immédiate (art. 393 à 397-7 du C.P.P.) ;

√ la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (art. 495-7 à 495-15-1 du C.P.P.).

CHAPITRE 2 : LE PROCESSUS DE DISPERSION

Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal, le maintien de l'ordre relève exclusivement du ministre de l'Intérieur (article D.211-10 C.S.I.).

Les forces armées, à l'exception de la gendarmerie nationale, ne peuvent participer au maintien de l'ordre que lorsqu'elles sont légalement requises. La réquisition est adressée par l'autorité civile territorialement responsable au commandant militaire compétent (article D.1321-3 code de la défense).

2.1 - LA DÉCISION DE DISPERSION

C'est l'autorité civile, présente sur les lieux du rassemblement, qui apprécie la réalité et l'intensité du danger pour l'ordre public.

La décision de dispersion en raison du risque pour l'ordre public doit être motivée en se fondant sur des critères objectifs : équipements des participants, présence d'armes, comportement des individus, slogans, constitution de barricades, incendies, dissimulation des visages.

© SDCP – Tous droits réservés

L’article R.211-21 du C.S.I. dispose que « dans les cas d’attroupements prévus à l’article 431-3 du C.P., le représentant de l’État dans le département ou un autre membre du corps préfectoral ou le directeur des services du cabinet, le maire ou l’un de ses adjoints, le directeur du service territorial de police en charge de l’ordre public ou son adjoint, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou son commandant en second, ou, mandaté par l’autorité préfectorale, un commissaire ou un officier de police, responsable de service placé sous l’autorité du directeur du service territorial de police en charge de l’ordre public, ou un commandant de compagnie de gendarmerie départementale ou un commandant en second doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l’emploi de la force après sommation ».

2.2 - LES AUTORITÉS HABILITÉES À EXÉCUTER LES SOMMATIONS

L'article 431-3 alinéa 2 du code pénal et l’article L211-9 du code de la sécurité intérieure énumèrent les autorités habilitées à effectuer les sommations : le préfet, le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints (sauf à Paris où ce pouvoir est détenu par le préfet de police), tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire, porteurs des insignes de leur fonction.

L'article R.211-12 du code de la sécurité intérieure dispose que les autorités habilitées doivent porter les insignes suivants :

√ L'écharpe tricolore ou brassard tricolore pour le représentant de l’État dans le département, ou, sous son autorité, un autre membre du corps préfectoral ou le directeur des services du cabinet ;

√ L'écharpe tricolore ou brassard tricolore pour le maire ou l'un de ses adjoints ;

√ L'écharpe tricolore ou brassard tricolore pour l’officier de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale.

2.3 - L’EXÉCUTION DES SOMMATIONS

L'article R.211-11 du code de la sécurité intérieure stipule que l'autorité habilitée à procéder aux sommations avant de disperser un attroupement par la force doit :

√ Annoncer sa présence en énonçant par haut-parleur les mots : « Attention ! Attention ! Vous participez à un attroupement. Obéissance à la loi. Vous devez vous disperser et quitter les lieux » ;

√ Procéder à une première sommation en énonçant par haut-parleur les mots : « Première sommation : nous allons faire usage de la force. Quittez immédiatement les lieux » ;

√ Procéder à une deuxième et dernière sommation en énonçant par haut-parleur les mots : « Dernière sommation : nous allons faire usage de la force. Quittez immédiatement les lieux ».

Si l'utilisation du haut-parleur est impossible ou manifestement inopérante, chaque annonce ou sommation peut être remplacée ou complétée par le lancement d'une fusée rouge.

Toutefois, si pour disperser l'attroupement par la force, il doit être fait usage des armes à feu mentionnées au IV de l'article R.211-16, la dernière sommation ou, le cas échéant, le lancement de fusée qui la remplace ou la complète doivent être réitérés.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPI

 © SDCP – Tous droits réservés

2.4 - LA DISPERSION DES ATTROUPEMENTS ET L'EMPLOI DE LA FORCE

Lorsque les deux sommations de se disperser sont demeurées sans effet, l'autorité qui les a effectuées, ou qui a désigné un officier de police judiciaire pour y procéder, décide de l'emploi de la force. Cet ordre exprès est impérativement transmis par tout moyen d'en assurer la matérialité et la traçabilité.

2.4.1 - L'emploi de la force après les sommations

L'article R.211-13 du code de la sécurité intérieure précise que ce recours ne doit intervenir que si les circonstances du moment le rendent " absolument nécessaire au maintien de l'ordre public ". Cela signifie que si les événements permettent d'envisager une autre alternative pour remplir cet objectif que par l'emploi de la force, elle doit, au moins dans un premier temps, être privilégiée.

En tout état de cause, la force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et prendre fin lorsque ce dernier a cessé.

Le recours aux armes est prévu et encadré. Les armes à feu susceptibles d'être utilisées sont les suivantes (D.211-17 C.S.I.) :

√ grenades à effet sonore

√ grenades à effet sonore et lacrymogène

√ grenades lacrymogène instantanée

√ grenades instantanée

√ lanceurs de grenades calibre 40 et 56 mm (et leurs munitions)

√ grenades à main de désencerclement

2.4.2 - Un usage immédiat de la force

Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent. (article L.211-9 du C.S.I.).

Dans ces deux cas, outre les armes listées ci-dessus, peuvent être utilisés (D.211-19 et D.211-20 C.S.I.) :

√ les projectiles non métalliques tirés par les lanceurs de grenade de 56 mm,

√ les lanceurs de grenades et de balles de défense de 40x46 mm (et leurs munitions),

√ les lanceurs de balles de défense de 44 mm (et leurs munitions),

√ le fusil à répétition de précision de calibre 7,62x51 mm et ses munitions (uniquement à titre de riposte en cas d'ouverture du feu sur les représentants de la force publique).

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

CHAPITRE 3 :
INFRACTIONS ET SANCTIONS

3.1 - LA PARTICIPATION À L'ATTROUPEMENT APRÈS SOMMATIONS

3.1.1 - L'article 431-4 du code pénal

√ Le fait de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations, sans être porteur d'une arme, est un délit puni des peines d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

L'infraction définie au premier alinéa est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque son auteur dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifié.

3.1.2 - L'article 431-5 du code pénal

Le fait de participer à un attroupement en étant porteur d'une arme est un délit puni des peines de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Le fait pour une personne armée de continuer à participer à un attroupement après les sommations ou de dissimuler volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifié sont punis de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

3.2 - LA PROVOCATION À UN ATTROUPEMENT ARMÉ

L'article 431-6 du code pénal prévoit que toute provocation directe à un attroupement armé par des cris, discours publics, écrits affichés ou distribués, ou par tout autre moyen est un délit puni des peines d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende, si la provocation a été suivie d'effet, c'est à dire si l'attroupement a eu lieu.

3.3 - LA PROVOCATION À COMMETTRE CERTAINS CRIMES OU DÉLITS

Selon l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, sont punis d'un emprisonnement de 5 ans et de 45 000 euros d'amende ceux qui, publiquement, auront directement provoqué aux infractions suivantes, et ce même si cette provocation n'a pas été suivie d'effet : atteintes volontaires à la vie, et à l'intégrité de la personne, les agressions sexuelles, les vols, extorsions, destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, apologie de crimes.

Outre ces infractions, les O.P.J. pourront relever toutes les infractions de droit commun dont les participants à l'attroupement se rendraient coupables :

√ Destruction, dégradations et détériorations de biens (article 322-1 et suivants C.P.) ;

√ Atteintes à l'intégrité physique des personnes, notamment celle sur les agents de la force publique (article 222-7 et suivants C.P.) ;

√ Rébellion, outrages contre les agents de la force publique (articles 433-5 et 433-6 C.P.) ;

√ Entraves à la circulation routière (article L.412-1 code de la route)...

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPI

 © SDCP – Tous droits réservés

CHAPITRE 4 :
LA RÉPARATION DES DOMMAGES CAUSÉS AU COURS DES ATTROUPEMENTS

L'article L.211-10 du code de la sécurité intérieure dispose : « L'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. L'État peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues aux articles 1240 et suivants du code civil (action recevable à condition que soit rapportée la preuve d'un fait générateur de responsabilité, d'un préjudice réparable et d'un lien de causalité entre ce fait et le préjudice subi). Il peut engager une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée. ».

© SDCP – Tous droits réservés

LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

La liberté de la presse est une liberté fondamentale. C'est en effet le corollaire de la liberté d'opinion, et donc de la démocratie.

« La souveraineté du peuple et la liberté de la presse sont deux choses entièrement corrélatives… Elle (la liberté de la presse) est cette puissance extraordinaire, si étrangement mélangée de biens et de maux, que sans elle, la liberté ne saurait vivre, et qu'avec elle, l'ordre peut à peine se maintenir » (Alexis de TOCQUEVILLE).

La presse, dans les nations qui utilisent ce mode d'expression, joue incontestablement un rôle capital dans la vie politique, sociale, économique et culturelle. La presse d'un pays est le reflet de son organisation, prise au sens le plus global du terme (pluraliste en démocratie, censurée dans les régimes totalitaires).

Mais la presse constitue également un danger pour n'importe quel gouvernement, elle est d'ailleurs qualifiée de « 4e pouvoir ». Cette dangerosité s'explique par l'importance que la presse peut avoir sur l'opinion publique. « La liberté de la presse est une liberté fondamentale car elle rend difficile la tâche de gouverner » (Ph. BURDEAU).

Tous ces aspects expliquent qu'au cours de l'histoire la presse ait été régie par des textes tantôt libéraux, tantôt stricts.

CHAPITRE 1 : LES ÉTAPES FONDAMENTALES DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

1.1 - LA LIBERTÉ DE LA PRESSE AVANT LA LOI DU 29 JUILLET 1881

Avant la loi de 1881, la liberté de la presse est essentiellement soumise au régime de l'autorisation préalable. L'ancien régime est avant tout, à l'égard de la presse, celui de la censure.

Cette liberté sera proclamée dans l'article 11 de la D.D.H.C. de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». La presse révolutionnaire sera d'ailleurs on ne peut plus violente.

Après les « débordements » de la Convention, le Directoire va mettre un frein à la liberté de la presse, le Consulat et l'Empire l'achèveront. Le régime est rigoureux, les mécanismes de censure efficaces. Ainsi, en 1810, un seul journal sera toléré par département dont le préfet est le véritable directeur.

Sous la restauration, le régime de la presse va osciller entre la liberté et la liberté « très surveillée ». Une censure plus ou moins limitée perdure et, à des périodes de rigueur et d'épuration, succèdent des périodes de régime répressif ou de déclaration préalable.

La monarchie de juillet se veut plus libérale, mais la censure reprendra ses droits en 1835 ainsi qu'un régime répressif très aggravé. De la seconde République à 1881, le régime sera encore tour à tour rigoureux ou libéral. La nécessité d'un statut de la presse se fait sentir de plus en plus. Celui-ci naîtra le 29 juillet 1881.

SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

1.2 - LA LIBERTÉ DE LA PRESSE APRÈS LA LOI DU 29 JUILLET 1881

La loi de 1881 est avant tout un épilogue à la longue lutte contre l'arbitraire gouvernemental. Elle n'envisage la liberté de la presse que sous l'angle de la liberté d'opinion. L'autre aspect de cette liberté, qu'est l'aspect matériel, est abandonné. Un journal suppose une entreprise industrielle et commerciale, des moyens sophistiqués et coûteux.

Lors de la seconde guerre mondiale, un nouveau texte intervient pour réglementer la liberté de la presse. Il s'agit de l'ordonnance du 26 août 1944 qui va tendre à éviter les concentrations dans la presse et imposer des obligations de transparence pour les dirigeants et les activités des entreprises de presse.

Cependant, ces prescriptions seront de plus en plus méconnues, d'où l'intervention de nouvelles lois en 1984 et 1986 pour fixer des limites à la concentration (lois des 23 octobre 1984, 01 août et 27 novembre 1986.

Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 11 octobre 1984 va affirmer deux grands principes comme éléments constitutifs de la démocratie :

√ Le pluralisme

√ La transparence, principe sur lequel « devrait » reposer l'équilibre entre la liberté d'opinion et les moyens de son expression.

Aujourd'hui, le régime de la liberté de la presse repose donc sur :

√ l'article 11 de la D.D.H.C. de 1789 ;

√ la loi du 29 juillet 1881 ;

√ la loi du 01 août 1986 ;

√ la loi du 27 novembre 1986.

CHAPITRE 2 :
LE CONTENU DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

La liberté de la presse est menacée par trois dangers :

√ l'institution d'un régime préventif (autorisation préalable) ou de censure ;

√ l'inféodation de la presse aux gouvernements ;

√ la dépendance de la presse à l'égard des puissances financières qui porte atteinte au pluralisme.

La loi du 29 juillet 1881 ainsi que les textes ultérieurs qui l'ont complétée ont prévu certaines mesures destinées à protéger la liberté de la presse. Ces textes visent l'entreprise de presse et les journalistes.

2.1 - L'ENTREPRISE DE PRESSE

2.1.1 - La création d'une entreprise de presse

Selon l'article 5 de la loi de 1881, « tout journal ou écrit périodique peut être publié sans déclaration ni autorisation préalable, ni dépôt de cautionnement ».Il s'agit donc d'un régime beaucoup plus libéral que ceux de l'audiovisuel ou du cinéma.

2.1.2 - Le fonctionnement d'une entreprise de presse

L'ordonnance du 26 août 1944, puis les lois des 1er août et 27 novembre 1986 ont poursuivi deux objectifs fondamentaux : favoriser la transparence des organes de presse et assurer le pluralisme des entreprises en la matière.

© SDCP – Tous droits réservés

2.1.2.1 - La transparence

L'idée en favorisant la transparence des organes de presse, tant au niveau du fonctionnement des journaux que des dirigeants, est que le lecteur puisse effectuer son choix en toute connaissance de cause.

L'article 9 de l'ordonnance de 1944 prévoyait qu'une même personne ne pouvait être directeur de plus d'un quotidien. Cependant, dans la pratique ces prescriptions ont été peu respectées. Le législateur a donc du intervenir pour réglementer la gestion de l'entreprise de presse.

La loi du 23 octobre 1984 fut adoptée dans un climat politique secoué de controverses multiples. Cette loi dite également « loi anti-Hersant » contenait des dispositions (seuil de concentration et équipe rédactionnelle vraiment autonome) qui visaient essentiellement la situation d'un grand patron de presse. Le Conseil constitutionnel déclara non conformes plusieurs de ces dispositions qui, selon lui, en visant plus de transparence et de pluralisme, et en donnant des pouvoirs conséquents à la « commission pour la transparence et le pluralisme de la presse » mettaient sérieusement en danger une liberté fondamentale.

Les lois des 1er août et 27 novembre 1986 ont abrogé la loi du 23 octobre 1984 ainsi que l'ordonnance de 1944 et, ont imposé un certain nombre de mesures pour favoriser la transparence dans la gestion des entreprises de presse :

√ Toute publication de presse (journal) doit avoir un directeur, véritable responsable, et s'il bénéficie d'une immunité parlementaire, un codirecteur

√ L'actionnaire majoritaire ou son représentant légal doit être désigné comme directeur de l'entreprise afin d'éviter que les véritables patrons d'un journal restent occultes ou s'abritent derrière un « homme de paille » ;

√ Chaque numéro de publication doit comporter les noms des principaux dirigeants (P.D.G., directeurs, propriétaires, etc.).

√ Les investissements des capitaux étrangers sont limités à 2 %0 %.

2.1.2.2 - Le pluralisme

Assurer le pluralisme des entreprises de presse, c'est lutter contre les concentrations « et les puissances financières », afin de permettre au lecteur de disposer d'un véritable choix.

Dans sa décision du 29 juillet 1986, le Conseil constitutionnel considère que « le pluralisme des quotidiens d'information politique et générale est, lui-même, un objectif de valeur constitutionnelle ». Il précise que la libre communication des pensées et des opinions qui est proclamée à l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ne serait pas effective si le public auquel s'adressent les quotidiens n'était pas à même de disposer d'un nombre suffisant de publications de tendances et de caractères différents.

La loi du 27 novembre 1986 a prévu certaines mesures tendant à limiter les concentrations portant atteinte au pluralisme :

√ Interdiction à une même personne ou un même groupe de posséder, contrôler, éditer des publications quotidiennes d'informations générales représentant plus de 3 %0 % de la diffusion de publications de même nature sur le territoire national ;

√ Interdiction à une personne qui édite ou contrôle une ou plusieurs publications quotidiennes d'informations générales ou politiques représentant plus de 2 %0 % de la diffusion nationale des publications de même nature, d'être titulaire de plus d'une autorisation lui donnant une audience importante en matière de communication audiovisuelle.

2.1.2.3 - Aides financières de l'État accordées à la presse.

Une aide fiscale qui se traduit par des exonérations diverses en matière d'impôts directs ou indirects (T.V.A., impôts sur les bénéfices, etc.), une aide postale puisque les entreprises de presse bénéficient de tarifs réduits en matière de communications téléphoniques et de transferts postaux.

© SDCP – Tous droits réservés

Concernant l'approvisionnement et le prix du papier, ils font l'objet de contrôles de l'État afin que soit respectée une certaine égalité entre les journaux. La Société professionnelle des papiers de presse gère l'approvisionnement, le Bureau central des papiers de presse en fixe les prix.

Ces mesures restent cependant insuffisantes, mais aucune solution ne permet d'assurer l'existence d'une presse honnête et indépendante tant du pouvoir politique que des puissances financières.

En outre, l'interdiction des concentrations risque d'être remise en cause au plan européen où l'on assistera à un dépassement du cadre national pour les publications et la diffusion de la presse.

2.2 - LES JOURNALISTES

2.2.1 - Le statut du journaliste

2.2.1.1 - Définition

L'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse définit le journaliste comme « toute personne qui, exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou une ou plusieurs agences de presse, y pratique, à titre régulier et rétribué, le recueil d'informations et leur diffusion au public ».

« Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.

Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa » (article L.7111-3 code du travail).

« Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle » (article L.7111-4 C.T.).

« Les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique ont la qualité de journaliste professionnel » (article L.7111-5 C.T.).

2.2.1.2 - La carte d'identité professionnelle

Il existe depuis la loi du 29 mars 1935 une carte d'identité professionnelle dont tout journaliste doit être pourvu. Il ne s'agit que d'une carte professionnelle et non d'un procédé d'agrément administratif. L'intérêt de cette carte consiste pour ses titulaires à pouvoir se prévaloir de dispositions prises en faveur des représentants de la presse par les autorités administratives : facilité de circulation, accès à certains lieux, établissement de passeport, etc.

Cette carte est délivrée par une Commission paritaire composée de journalistes et de directeurs de journaux et agences de presse. Elle est valable un an, renouvelable pour la même durée sur décision favorable de la commission. Les décisions prises par cette dernière peuvent faire l'objet de réclamations devant une commission supérieure qui est une autorité administrative dont les décisions sont soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir.

© SDCP – Tous droits réservés

2.2.1.3 - La clause de conscience

La clause de conscience, également créée par la loi du 29 mars 1935, prévoit, en cas de changement dans l'orientation du journal, la possibilité pour les collaborateurs de celui-ci de rompre sans préavis le contrat qui les lie à lui, tout en conservant les indemnités dues en cas de congédiement normal (Cass. soc., 09 novembre 1961 Société anonyme mondiale publications c/ Parisot et autres).

Trois hypothèses ont été prévues par le législateur susceptibles de motiver légalement la résiliation du contrat de travail par le journaliste, et donc l'application de la clause de conscience :

√ Cession du journal ou du périodique ;

√ Cessation de la publication du journal ou du périodique pour quelque cause que ce soit ;

√ Changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou du périodique si ce changement crée, pour le journaliste, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux (L.7112-5 C.T).

2.2.2 - La liberté du journaliste

2.2.2.1 - Liberté du journaliste dans son travail

La position professionnelle du journaliste est très ambiguë. Si déontologiquement, il se veut libre dans ses jugements et décisions, il n'en reste pas moins un salarié au sens le plus large du terme. Aussi, afin de préserver au mieux sa volonté d'indépendance et sa liberté, un certain nombre de dispositions sont destinées à la protéger.

Le droit du travail réglemente depuis 1935 le contrat de travail du journaliste, lequel « est libre de travailler pour le journal de son choix ». Il bénéficie d'un contrat de travail moins formel : « toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties » (article L.7112-1 C.T.).

Pour une protection accrue des journalistes, ont été créées « les sociétés de journalistes » regroupées dans la Fédération française des sociétés de journalistes créée en 1967. Ces associations s'opposent à la rédaction de tout code d'honneur. Elles estiment devoir se borner à la Charte de 1918 à laquelle elles entendent toujours se référer. Mais ce texte, pas plus d'ailleurs que la Déclaration internationale des droits et des devoirs de journalistes élaborée à Munich en 1971, n'a de valeur juridique.

2.2.2.2 - Les limites à la liberté du journaliste

Le journaliste doit remplir certains devoirs. Il a notamment un devoir de vérité qui trouve son fondement dans le droit du public d'obtenir des informations non erronées. Dans la recherche de l'information, ils ne doivent pas « user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies ou des documents » (article 4 de la Déclaration de Munich), ni « confondre son rôle avec celui du policier » (Charte de 1918).

Même si depuis la loi du 04 janvier 1993, les journalistes entendus comme témoins, peuvent ne pas révéler les sources d'informations recueillies dans l'exercice de leur activité (article 109 alinéa 2 C.P.P.), instituant ainsi à leur égard une sorte de secret professionnel, ils ne peuvent échapper sous quelque prétexte que ce soit aux dispositions du code pénal applicables à tous citoyens (recel, non dénonciation de crime, etc.).

SDCP - DocPro UOPJ

© SDCP – Tous droits réservés

2.2.3 - La protection du secret des sources des journalistes

2.2.3.1 - Le principe de protection du secret des sources

L'article 2 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 édicte qu' « il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie, et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Cette atteinte ne peut en aucun cas consister en une obligation pour le journaliste de révéler ses sources ».

Il est précisé que lors d'une procédure pénale, il est tenu compte de la gravité du crime ou du délit pour apprécier la nécessité de l'atteinte. Sont également pris en compte, l'importance que peut revêtir l'information recherchée pour la répression ou la prévention de cette infraction, ainsi que le fait que les mesures d'investigation envisagées sont indispensables à la manifestation de la vérité.

Tout journaliste a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources et de refuser de signer un article, une émission, une partie d'émission ou une contribution dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté. Il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à sa conviction professionnelle formée dans le respect de la charte déontologique de son entreprise ou de sa société éditrice (art. 2 bis).

2.2.3.2 - La protection du secret des sources et perquisitions

Les perquisitions au domicile d'un journaliste, lorsqu'elles sont liées à son activité professionnelle, ne peuvent être effectuées que par un magistrat (article 56-2 du C.P.P.). Les perquisitions ainsi réalisées ne peuvent l'être que sur décision écrite et motivée du magistrat comportant la nature de l'infraction sur laquelle portent les investigations, ainsi que les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance de la personne présente en application de l'article 57 du code de procédure pénale.

Le magistrat et la personne présente ont seuls le droit de prendre connaissance des documents ou des objets découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie. Les saisies ne peuvent concerner que les documents ou objets relatifs aux infractions mentionnées dans la décision du magistrat.

Toutes ces dispositions sont édictées à peine de nullité.

2.2.3.3 - Le secret des sources et témoignage

Tout journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité professionnelle est libre de ne pas en révéler l'origine (article 437 alinéa 2 du C.P.P.).

L'article 100-5 alinéa 4 du code de procédure pénale indique que les correspondances avec un journaliste permettant d'identifier une source en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être transcrites à peine de nullité.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a, par un arrêt du 6 décembre 2011 confirmé l'annulation des réquisitions ayant permis que soient menées des investigations sur les lignes téléphoniques de journalistes du journal Le Monde.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPI

 © SDCP – Tous droits réservés

CHAPITRE 3 :
LES LIMITES À LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

3.1 - LES INFRACTIONS COMMISES PAR VOIE DE PRESSE

La liberté de la presse ne consiste évidemment pas à pouvoir dire ou écrire n'importe quoi. Les citoyens, la société tout comme l'autorité de l'État doivent être protégés. Des infractions spécifiques ont donc été prévues par la loi du 29 juillet 1881 et par des textes ultérieurs pour assurer au mieux cette protection.

3.1.1 - La protection des particuliers

3.1.1.1 - Les injures publiques

Constitue le délit d'injures toute expression outrageante, tout terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait (article 29 loi du 29 juillet 1881). La répression de ce délit varie selon que l'injure vise une institution, un fonctionnaire, un élu, une personne dépositaire de l'autorité publique, une personne chargée d'une mission de service publique, …(article 33 alinéa 1 loi du 29 juillet 1881), un particulier sans être précédée de provocations (article 33 alinéa 2 loi du 29 juillet 1881), ou qu'elle ait été commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (article 33 alinéa 3 loi 1881).

Ce délit est également caractérisé lorsque l'injure est commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap (article 33 alinéa 4 loi 1881).

La peine est aggravée lorsque ce délit est commis par un agent public qui est dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions (article 33 alinéa 5 loi du 29 juillet 1881).

À noter que si l'injure n'est pas publique, l'infraction est une contravention de 1re classe (article R. 621-2 C.P.), ou de 5e classe lorsqu'elle revêt un caractère raciste ou discriminatoire (article R. 625-8-1 C.P.).

3.1.1.2 - La diffamation

La règle qui prévaut est « informer oui, nuire non ». Or, la diffamation est l'infraction la plus fréquemment relevée en matière de presse. Selon l'article 29 de la loi de 1881, la diffamation est toute allégation ou imputation d'un fait de nature à porter atteinte à là l'honneur ou à la considération d'une personne désignée, d'un corps, ou la reproduction d'une telle allégation (ou imputation) même sous forme dubitative ou si la personne ou le corps peuvent être, sans être expressément nommés, facilement identifiés. La plainte de la victime est nécessaire pour engager des poursuites, son retrait les suspend. La victime peut également bénéficier du droit de réponse ou de rectification, le refus d'insertion de ce communiqué constitue un délit. Elle peut aussi, en cas d'atteinte à la présomption d'innocence, agir au civil sur le fondement de l'article 9-1 du code civil (cf le chapitre sur la sûreté).

Le journaliste peut s'exonérer de sa responsabilité en prouvant la véracité des faits allégués, en arguant de sa bonne foi. Toutefois, si la victime est un particulier, la diffamation est toujours punissable, la preuve de la véracité des faits n'est pas admise.

Comme pour l'injure, la répression varie selon la personne visée par la diffamation (particulier, fonctionnaire, personne ou groupe de personnes à raison de leur appartenance ou non appartenance à une nation, une race, une ethnie ou une religion déterminée).

Lorsque la diffamation est non publique, elle constitue une contravention de 1ère classe (art. R. 621-1 C.P.), ou de 5e classe si elle revêt un caractère raciste ou discriminatoire (art. R. 625-8 C.P.).

© SDCP – Tous droits réservés

3.1.1.3 - Les atteintes à l'intimité de la vie privée

Voir la partie évoquant le droit au respect de la vie privée.

3.1.2 - La protection de la société

3.1.2.1 - La publication de fausses nouvelles

Ce délit est prévu et sanctionné par l'article 27 de la loi de 1881. il s'agit là de sanctionner la publication d'un fait d'actualité, dénaturé, falsifié, inexactement rapporté ou fabriqué de toutes pièces, faite de mauvaise foi et dans le but de troubler la paix publique ou dans le but d'ébranler la discipline ou le moral de l'armée ou d'entraver l'effort de guerre de la nation.

3.1.2.2 - La publication d'informations secrètes

Ces infractions sont prévues par les articles 38 à 41-1 de la loi de 1881. Il s'agit de la publication d'informations touchant aux domaines suivants :

Les affaires judiciaires, notamment le secret de l'instruction et le secret du délibéré, la règle étant que seule la décision de justice intervenue peut être publiée.

L'article 39 sexies prévoit que : « Le fait de révéler, par quelque moyen d'expression que ce soit, l'identité des fonctionnaires de la police nationale, de militaires, de personnels civils du ministère de la défense ou d'agents des douanes, appartenant à des services ou unités désignés par arrêté du ministre intéressé et dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l'anonymat, est puni d'une amende de 15 000 euros ».

3.1.2.3 - La complicité par provocation aux crimes et délits de droit commun.

Elle est prévue par l'article 23 de la loi de 1881. Si cette provocation à commettre un crime ou un délit est suivie d'effet, c'est-à-dire si le crime ou le délit est commis, le provocateur sera puni comme complice de l'acte répréhensible réalisé.

Si cette provocation n'a été suivie que d'une tentative de crime, le provocateur est considéré comme complice de l'auteur de cette tentative (article 23 alinéa 2 loi 1881).

3.1.2.4 - La provocation à commettre certaines infractions

L'article 24 alinéa 1 de la loi de 1881 prévoit comme infraction autonome la provocation non suivie d'effet :

√ aux atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne, aux agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ;

√ aux vols, extorsions, destructions, dégradations volontaires dangereuses pour les personnes, définies par le livre III du code pénal ;

La loi de 1881 prévoit et réprime également :

√ L'apologie des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité (article 24) ;

√ La provocation à la discrimination, à la haine, ou à la violence à raison de l'origine ou de l'appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (article 24) ;

√ La provocation à la haine, à la discrimination, ou à la violence à raison du sexe, de l'orientation sexuelle ou identité de genre ou du handicap (article 24)

√ La contestation des crimes contre l'humanité (article 24 bis).

3.1.3 - La protection de l'autorité de l'État et de ses représentants

Cette protection est assurée par la répression des infractions suivantes :

√ La provocation aux crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation (sûreté de l'État) prévus au titre 1er du livre IV du code pénal (article 24 alinéa 4 loi 1881) ;

√ La diffamation, l'injure envers la justice, l'armée, l'administration et leurs agents (articles 30, 31 et 33 loi 1881) ;

© SDCP – Tous droits réservés

√ Le non-respect des décisions de justice. Il s'agit du discrédit jeté sur un acte ou une décision juridictionnelle. Sont également réprimés les articles de presse voulant faire pression sur la justice (article 434-25 C.P.) ;

√ L'injure ou la diffamation envers le Président de la République, un membre du Gouvernement ou un membre du Parlement. La poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes intéressées (article 48 2° loi 1881).

3.1.4 - Les personnes responsables des infractions commises par voie de presse

3.1.4.1 - Les agents principaux

Pour les écrits non périodiques la personne responsable est l'éditeur, pour les périodiques il s'agit du directeur de la publication. Ce dernier doit être français, majeur, jouir de ses droits civiques et ne pas avoir été déclaré en faillite. Il doit en outre demeurer au lieu de la publication. S'il est parlementaire, un coéditeur est responsable.

A défaut, l'auteur qui peut être poursuivi comme complice, le sera en qualité d'agent principal. A défaut enfin, l'imprimeur qui ne pourra pas lui, être poursuivi en qualité de complice. (article 11 loi 16 juillet 1949).

3.1.4.2 - Les complices

Il s'agit de ceux qui ne sont pas poursuivis en qualité d'agents principaux, sauf l'imprimeur.

3.1.4.3 - La prescription

Le délai de prescription de l'action publique et de l'action civile est de trois mois révolus à compter des faits ou du dernier acte de poursuite, qu'il s'agisse d'un crime, d'un délit ou d'une contravention (article 65 loi 1881).

Le délai de prescription de l'action publique est de un an pour certains délits de presse à caractère discriminatoire (article 65-3 loi 1881).

3.2 - LES CONTRÔLES ET SAISIES EN MATIÈRE DE PRESSE

La déontologie pourrait constituer une limite à la liberté de la presse. Même si une charte des devoirs professionnels des journalistes énumère les obligations morales qui lient « un journaliste digne de ce nom », aucune sanction n'est attachée à la violation des dispositions de ce texte. Certains, réclament la création d'un ordre professionnel, mais nombreux sont encore ceux qui y sont réticents, voyant dans la notion même « d'ordre » la remise en cause de leur liberté.

3.2.1 - Les contrôles

3.2.1.1 - Les publications destinées à la jeunesse

Selon l'article 2 de la loi du 16 juillet 1949, ces publications ne doivent comporter aucun contenu présentant un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou lorsqu'il est susceptible d'inciter à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes, à la violence ou à tous actes qualifiés de crimes ou de délits ou de nature à nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral de l'enfance ou la jeunesse.

Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse.

S'il s'agit d'une revue ou d'un journal, l'éditeur doit, avant la parution du premier numéro, adresser une déclaration d'intention de paraître en 4 exemplaires à la Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse (C.S.C.P.J.), qui dépend du ministère de la justice.

© SDCP – Tous droits réservés

Toute infraction aux dispositions de l'article 2 susmentionné est un délit puni des peines d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros (article 7 loi 1949). Les tribunaux judiciaires peuvent ordonner la saisie et la destruction de la publication.

3.2.1.2 - Les publications dangereuses pour la jeunesse

Les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique doivent être revêtues de la mention "Mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal)" et être vendues sous film plastique.

Cette mention doit apparaître de manière visible, lisible et inaltérable sur la couverture de la publication et sur chaque unité de son conditionnement. Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre la publication en cause aux mineurs. La mise en œuvre de cette obligation incombe à l'éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France de la publication (article 14 loi du 16 juillet 1949).

Tout O.P.J. peut saisir, avant même toute poursuite pénale, les publications qui seraient exposées malgré l'interdiction ministérielle. Il peut arracher, détruire tout support ou matériel de publicité en faveur de ces revues.

3.2.1.3 - La censure

La censure ne peut être instituée qu'en vertu de l'état de siège ou de l'état d'urgence. Dans le premier cas, l'autorité militaire a le droit de censurer chaque numéro d'un journal, de l'interdire, de le saisir ou d'en supprimer certains passages. Dans le second cas, ce sont les autorités administratives qui sont habilitées à prendre toute mesure pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature.

3.2.2 - Les perquisitions

Les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communication audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse, dans les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences, ou au domicile d'un journaliste lorsque les investigations sont liées à son activité professionnelle, ne peuvent être effectuées que par un magistrat (art. 56-2 du C.P.P.).

Ces perquisitions sont réalisées sur décision écrite et motivée du magistrat. Cette décision comporte la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, ainsi que les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance de la personne présente en application de l'article 57 du code de procédure pénale.

Seuls le magistrat et cette personne ont le droit de prendre connaissance des documents ou objets découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner un document ou un objet étranger à l'infraction mentionnée dans la décision.

Ces dispositions sont édictées à peine de nullité.

Au terme de cette étude de la liberté de la presse, il est nécessaire d'indiquer les caractères essentiels des relations entre la police et les médias.

La première règle qui s'impose à tout fonctionnaire de police est celle de la prudence. En effet, un équilibre doit s'établir entre l'action des institutions médiatiques et les exigences inhérentes à notre profession. Dans le domaine des enquêtes judiciaires et administratives, le code de procédure pénale nous soumet au secret professionnel (article 11) dont le non-respect expose à des sanctions pénales et administratives (article 226-13 C.P.). Le secret professionnel est complémentaire de celui de l'instruction et de la protection de la vie privée, mais il est aussi en premier lieu nécessaire à la réussite des affaires en cours.

Toute sollicitation écrite ou téléphonique par un organe de presse doit être soumise, avec avis sur la réponse à fournir, à la direction générale de la police nationale (sous couvert de la voie hiérarchique), et implique donc de notre part une « stricte réponse d'attente » au demandeur.

© SDCP – Tous droits réservés

ACADÉMIE
DE POLICE

Sous-Direction des Compétences et du Pilotage

La Documentation Professionnelle de la PN

Tél. 04 73 19 52 58
academie-sdcp-docpro-pn@interieur.gouv.fr

Consultez le site de la DocPro

http://docpro-pn.minint.fr

DOCPRO
Documentation Professionnelle de la
POLICE NATIONALE

Impression
Académie de Police - site de Clermont-Ferrand